

Felix Hemmerli und der Dialog über den Adel und den Bauern

(De nobilitate et rusticitate dialogus)

Seine Bedeutung für die Erforschung der Mentalität des Adels
im 15. Jahrhundert

Von

Konstantin M. Langmaier

1. Felix Hemmerli und der „Liber de nobilitate“

Eine etwas vernachlässigte Quelle, die Auseinandersetzung mit der Zeit vor der Reformation betreffend, hat uns der Zürcher Chorherr Felix Hemmerli (1388–1458) hinterlassen, der zu den eher unterbewerteten Literaten des 15. Jahrhunderts gehört¹. Erst in jüngster Zeit wurde eine sich auf Archivstudien stützende, modernen Ansprüchen genügende Studie zu seiner Person vorgelegt². Von Sebastian Brant rezipiert, sind drei Inkunabeldrucke (bzw. über 450 Exemplare) der Hauptwerke Hemmerlis bekannt³, der mit rund 40 Schriften unter den Autoren seiner Generation quantitativ hervorragt, wobei er für die Mentalitätsgeschichte der Geistlichkeit, des Adels und des Landvolks in Schwaben gleichermaßen wie für kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Fragen (etwa für das Bäderwesen)⁴ von Interesse ist⁵.

1 Vgl. das Urteil bei: Paul BÄNZIGER, Beiträge zur Geschichte der Spätscholastik und des Frühhumanismus in der Schweiz, Zürich 1945, S. 41; Richard FELLER / Edgar BONJOUR, Geschichtsschreibung der Schweiz, Vom Spätmittelalter zur Neuzeit, Basel/Stuttgart 1979, Bd. 1, S. 47 ff.

2 Für die Bewertung der Person Hemmerlis zentral und auf dem neusten Forschungsstand: Colette HALTER-PERNET, Felix Hemmerli, Zürichs streitbarer Gelehrter im Spätmittelalter, Mit Übersetzungen aus dem Lateinischen von Helena Müller und Erika Egner Eid, Zürich 2017. Vgl. Balthasar REBER, Felix Hemmerlin von Zürich, Zürich 1846; Hermann WALSER, Meister Hemmerli und seine Zeit 1388–1458, Zürich 1940; Friedrich FIALA, Dr. Felix Hemmerlin als Propst des St. Ursenstifts zu Solothurn, Ein Beitrag zur schweizerischen Kirchengeschichte, in: Urkundio 1 (1857) S. 281–792.

3 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 15.

4 Heilquellen in der deutschen Wissenschaftsliteratur des Spätmittelalters, Zur Genese und Funktion eines Paradigmas der Wissensvermittlung am Beispiel des „Tractatus de balneis naturalibus“ von Felix Hemmerli und seiner Rezeption, Mit einer Edition des Textes und seiner frühneuhochdeutschen Übersetzung, hg. von Frank FÜRBETH (Wissenschaftsliteratur im Mittelalter, Bd. 42), Wiesbaden

Aus wohlhabender Zürcher Familie stammend hatte Hemmerli in Erfurt und Bologna studiert und das Doktorat abgelegt⁶. Seine Karriere führte ihn von Solothurn nach Zürich, wo er als Kanoniker das Amt des Kantors am Grossmünster innehatte⁷. Trotz (oder gerade wegen) der grundsätzlich konservativen Einstellung lehnte er den Zölibat und Teile der Pfründen- und Ablasspraxis ab, nicht ohne den Bettelorden distanziert gegenüber zu stehen⁸. Eine prohabsburgische Haltung während des Alten Zürichkriegs (1439–1446/50), die Kritik des Chorbischofs am Konstanzer Bischof und an der Geistlichkeit in Zürich zogen einen Mordanschlag nach sich. Sie führten letztlich zur Verhaftung, persönlichen Ausschaltung sowie zur Konfiskation seiner Habe, zu der eine bedeutende Privatbibliothek gehörte⁹.

Blickt man auf den Forschungsstand zum „*Liber de nobilitate*“, lässt sich attestieren, dass die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, aber ebenso heutige Gelehrte Hemmerli als uneingeschränkten Sympathisanten des Adels betrachten, der mit „Glut und Leidenschaft“¹⁰ für diesen eingetreten sei. Halter-Pernet schließt sich aus guten Gründen diesem Urteil an. Ist die Feststellung, dass Hemmerli ein Gegner des sozialen Aufstiegs der Bauern war, nicht ‚falsch‘, bleibt die Frage offen, warum er die Ansichten früherer Ständetheoretiker teilte. War der Zürcher ein apodiktischer Verteidiger der Eliten oder verteidigte er trotz aller Feindschaft zu den Eidgenossen, ‚Elite‘ lediglich als Kategorie?¹¹ – ein feiner, aber doch nicht unbeträchtlicher Unterschied.

Die Thematisierung dieses Problems scheint insofern angebracht, weil Hemmerli nicht nur ein überzeugter Anhänger des Adels, sondern auch ein Städter war, dem es um den gemeinen Nutzen in Kommune und Reich gegangen sein dürfte¹². Er ist deshalb nicht als bewusster ‚Neuerer‘, sondern eher als ein Be-

2004; Felix HEMMERLI, *Tractatus perutilis de balneis naturalibus sive termalibus* nach der Münchner und Zürcher Handschrift, hg. von Pius KAUFMANN, Lic. phil., Zürich 1990.

5 Katharina COLBERG, Art. Felix Hemmerli, in: VL 3 (1981) Sp. 989–1001; HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 432 ff.; Fürbeth, Heilquellen (wie Anm. 4) S. 115 ff.

6 Vgl. HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 47–88.

7 Ebd., S. 98.

8 Ebd., S. 102 ff. u. S. 180 ff.

9 Ebd., S. 23 ff., 111, 123 ff.

10 REBER (wie Anm. 2) S. 203.

11 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 135. Zur Differenzierung mahnt bereits: Piroška Réka MÁTHÉ, Das Verhältnis von Stadt und Land in der Sicht des Zürcher Chorherren Felix Hemmerli und der gleichzeitigen städtischen Chronistik, in: Fribourg: Ville et Territoire, Actes du Colloque universitaire pour le 500^e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération, hg. von Gaston GAUDARD u. a., Fribourg 1981, S. 214–234, hier S. 214.

12 Zum gemeinen Nutzen vgl. Peter BLICKLE, *Kommunalismus, Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, Bd. 1, Oberdeutschland, München 2000, S. 88–106; Konstantin M. LANGMAIER, *Dem Land Ere und Nucz, Frid und Gemach: Das Land als Ehr-, Nutz- und Friedensgemeinschaft*, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 103 (2016) S. 178–200 (mit weiterer Literatur).

fürwörter kirchlicher Reformen im Sinne einer Rückführung auf alte Idealzustände zu sehen. Gemeinhin gilt er als Verfechter des „Ordo-Denken[s]“¹³ und der ständischen Gesellschaftsordnung. Diese Tendenz spiegelt sich in seinem Hauptwerk, dem „Dialog über den Adel und das Bauerntum“ wider, einem Streitgespräch zwischen einem *nobilis* und einem *rusticus*, in dem Letzterer unterliegt.

Ist die Schrift in ihrer Gesamtheit gegen die eidgenössischen Orte um Schwyz und die dortigen großbäuerlich-patrizischen Elemente gerichtet, gibt sie eine gegenüber dem dritten Stand allgemein aufgeheizte Stimmung, wie sie vermutlich im gesamten schwäbischen Raum zu spüren war, wieder. Besonders das seitdem immer wieder aufgegriffene 33. Kapitel, in dem Hemmerli die Eidgenossen provozierend als Kuhschweizer bezeichnet, hat nicht nur in der heutigen Wissenschaft Niederschlag gefunden¹⁴.

War der Chorherr zweifelsohne ein Freund des Adels, sollte dies nicht dazu verleiten, den „Liber de nobilitate“ als direkte Wiedergabe eigener Ansichten zu werten: Eine der damaligen Mentalität entsprechende traditionalistische Haltung hinderte ihn keineswegs an der Erkenntnis, sich in einer Epoche grundlegender Umbrüche zu befinden. Hemmerli war kein ‚Konservativer‘, der außerhalb seiner Zeit lebte¹⁵. Das Buch ist daher in weiten Teilen nicht als reine politische „Kampfschrift“¹⁶ zu verstehen. Ebenso kann man es als erheiterndes literarisches Spiel interpretieren, das trotz des ernsten Hintergrunds nicht bis in die letzte Konsequenz wortwörtlich genommen werden darf. ‚Bauer‘ und ‚Adeliger‘ sind darin nicht unbedingt sichtbar existierende Figuren, sondern eher Metaphern der damaligen Zustände. Obgleich das körperliche Arbeiten der *laboratores* nach außen hin ständische Grenzen zog¹⁷, gab es den ‚Bauern‘ oder den ‚dritten

13 Zum Folgenden vgl.: HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 196.

14 Vgl. HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 254 ff.; In Helvetios – Wider die Kuhschweizer, Fremd- und Feindbilder von den Schweizern in antieidgenössischen Texten aus der Zeit von 1386 bis 1532, hg. von Claudius SIEBER-LEHMANN / Thomas WILHELM unter Mitwirkung von Christian BERTIN (Schweizer Texte, N.F., Bd. 13), Bern/Stuttgart/Wien 1998, S. 49 ff.; Felix HEMMERLI, *Dialogus de Suitensium ortu, nomine, confoederatione et quibusdam utinam bene gestis*, hg. von Konrad ORELLI, Zürich 1737; Felix HEMMERLI, *De nobilitate et rusticitate dialogus et alia opuscula*, hg. von Sebastian BRANT, Straßburg, um 1500; Druck: Johannes Prüss, (Hain, Nr. 8426), pag. 134r ff. [benutzt wird im Folgenden: <http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inciv-3> (die Zählung der pagina-Seiten folgt der heutigen Seitennummerierung dieses Drucks)].

15 Das Urteil über Hemmerli bei HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 134 ff. ist nicht falsch, beruht aber auf einer Betrachtungsweise, die etwas zu modern ist.

16 Matthias WEISHAUPT, *Bauern, Hirten und „frume edle puren“*, Bauern- und Bauernstaatsideologie in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft und der nationalen Geschichtsschreibung der Schweiz (Kulturelle Vielfalt und nationale Identität, Nationales Forschungsprogramm, Bd. 21), Basel u. a. 1992, S. 191.

17 Die *laboratores* verrichten Tätigkeiten, die, zumindest ursprünglich, als deklassierend wahrgenommen wurden. Vgl etwa: BLICKLE, *Kommunalismus*, Skizzen, (wie Anm. 12) S. 75 f. u. S. 131; Peter Michael LIPBURGER, *Quoniam si quis non vult operari nec manducet*, Auffassungen von der Arbeit vor allem im Mittelalter, in: *Praxis der Arbeit, Probleme und Perspektiven der*

Stand‘ im 15. Jahrhundert genauso wenig wie den ‚Adeligen‘¹⁸. Der ‚Adel‘ war in Wirklichkeit in seiner Zusammensetzung ähnlich vielgestaltig wie ‚der‘ dritte Stand: Ein armer Ritter aus vornehmerem Geschlecht hatte im realen Leben nicht selten weniger Gewicht als ein reicher Patrizier mit geringerwertigerer Herkunft. Der eine konnte trotz ständischer Überlegenheit in der Stadt leben, der andere über umfangreiche Ländereien verfügen.

Dies war Hemmerli, der aus einer situierten Aufsteigerfamilie¹⁹ stammte und darüber hinaus die Möglichkeiten sozialer Mobilität bei den akademisch Gebildeten genau gekannt haben muss, höchstwahrscheinlich bewusst. Der „*Liber de nobilitate*“ beinhaltet weit mehr als die plump-banale Konversation zwischen einem *nobilis* und einem tumben ‚Bauern‘, die man als tagespolitisches Schreiben von flüchtiger Bedeutung einstufen könnte. Nicht die Sprache, sondern die geschickte Verbindung verschiedener Metaebenen macht seine Qualität aus, die, je nach Publikum und Neigungen, eine unterschiedliche Lesart zuließen: Er konnte als Kompilation, als unterhaltende Parodie verstanden werden, als scholastische Schmähschrift gegen den politischen Feind, als rhetorischer ‚Waffenschrank‘, als Chiffre für die Auseinandersetzung zwischen alten, bewährten und neuen, nicht-bewährten Eliten, zwischen Adel und dem ‚niederer‘ dritten Stand, aber auch als verschlüsselte Zeitkritik an zerbrechenden Wertvorstellungen. Dem gebildeten Publikum musste nicht gesagt werden, dass jede Polemik übertreibt. Der Autor verarbeitete lediglich vordergründig allgemein bekannte Topoi und verbreitete Klischees über die Eidgenossen und den Bauernstand, um auf versteckte Art und Weise zu tadeln. Tatsächlich lässt die genaue Lektüre der Quelle immer wieder erkennen, dass Hemmerli den gesellschaftlichen Wandel mit offenen Augen beobachtete: Neben die alte vom Adel dominierte Welt hatten sich kommunalistische Strukturen²⁰ gesellt. Diese waren ebenso fest in die feudale Sphäre eingebunden, sie wiesen jedoch ein zum großen Teil neues soziales Gepräge auf und waren, wenigstens partiell, in Handel und Geldwirtschaft involviert. Dies ist für das Verständnis des *Liber* zentral: Nicht ohne Grund wählte er, trotz eines gewiss vorhandenen Glaubens

handwerksgeschichtlichen Forschung, hg. von Reinhold REITH (Studien zur historischen Sozialwissenschaft, Bd. 23), Frankfurt a. M. u. a. 1998, S. 55–82, hier S. 69; Klaus SCHREINER, „Brot der Mühsal“, Körperliche Arbeit im Mönchtum des hohen und späten Mittelalters, Theologisch motivierte Einstellungen, regelgebundene Normen, geschichtliche Praxis, in: Arbeit im Mittelalter, Vorstellungen und Wirklichkeit, hg. von Verena POSTEL, Berlin 2006, S. 133–170, hier S. 144 f.

18 Vgl. Werner PARAVICINI, Die Preußenreisen des europäischen Adels, Teil 1 (Beihefte der Francia, Bd. 17/1), Sigmaringen 1989, S. 143; Werner RÖSENER, Bauern im Mittelalter, München 1987, S. 198 ff.; Robert Hermann LUTZ, Wer war der gemeine Mann? Der dritte Stand in der Krise des Spätmittelalters, Wien u. a. 1979, S. 38 f. u. S. 92.

19 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 50.

20 Vgl. Peter BLICKLE, Der Kommunalismus als Gestaltungsprinzip zwischen Mittelalter und Moderne, in: Gesellschaft und Gesellschaften, Festschrift für Ulrich Im Hof, hg. von Nicolai BERNARD u. a., Bern 1982, S. 95–113 u. ö.

an die Idoneität der alteingesessenen *nobilitas*, die Form des Dialogs. Die komplexe Darstellungsform orientierte sich an der Tradition der Adelsliteratur²¹, erlaubte es aber gleichzeitig, eigene Schelte am Adel und an den kirchlichen Zuständen zu äußern. Dem Verfasser blieb die Historizität von normativen Anschauungen und die Zeitgebundenheit sozialer Zustände nicht verborgen²². Er ist nicht blind der Tradition „verhaftet“²³. Genau das gilt es zu beachten. Bevor die Überlieferungsgeschichte des „*Liber nobilitate*“ und sein Inhalt skizziert werden, sollen in einem kurzen Exkurs grundsätzliche Aspekte thematisiert werden, um den Zugang zu der Adelschrift und zur Mentalität Hemmerlis zu erleichtern.

a) Das Normengefüge: Spezifisches Merkmal einer jeden Kultur

Menschen aller Epochen verfügen über eine spezifische kulturelle Konditionierung²⁴, welche, für das Funktionieren der jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhänge unabdingbar, von den Zeitgenossen als selbstverständlich und damit als unveränderlich wahrgenommen wird. Dies ist keineswegs eine banale Erkenntnis, sondern fundamental für das Verstehen eigener und fremder kultureller Verhältnisse: So benötigt selbst der historisch Forschende einige Distanz, um die Hauptwerte moderner Kultur mit offenem Auge wahrzunehmen und sie damit als nicht „gottgewollt“ hinzunehmen: Wer Arbeit, Verdienst, Konsum,

21 Beispiele für derartige Literatur sind: Cristoforo LANDINO, *De vera nobilitate*, hg. von Manfred LENTZEN, Genf 1970 (nach 1487 entstanden); Poggio BRACCIOLINI, *De vera nobilitate*, hg. von Davide CANFORA (Edizione nazionale dei testi umanistici, Bd. 6), Rom 2002 (um 1440 entstanden); Buonaccorso da MONTEMAGNO (il Giovane), *De nobilitate tractatus*, in: *Prose e Rime de' due Buonaccorsi da Montemagno con Annotazioni* [...], hg. von G. CASOTTI, Florenz 1718, pag. 2–96 (um 1428 entstanden); *Prosatori latini del Quattrocento*, hg. von Eugenio GARIN (La Letteratura Italiana, Storia e Testi, Bd. 13), Mailand/Neapel 1952, S. 142–165. Vgl. Tilmann JORDE, Cristoforo Landinos *De vera nobilitate*, Ein Beitrag zur Nobilitas-Debatte im Quattrocento (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 66), Stuttgart u. a. 1995, S. 1 ff., 21 ff., 131; Wilhelm KÖLMEL, „Freiheit–Gleichheit–Unfreiheit“ in der sozialen Theorie des späten Mittelalters, in: *Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters*, hg. von Albert ZIMMERMANN (Miscellanea mediaevalia, Bd. 12), Berlin u. a. 1980, Bd. 2, S. 389–407, hier S. 404; LENTZEN, Cristoforo Landino, S. 3 ff. (wie oben; mit weiteren Angaben); HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 136.

22 Felix HEMMERLI, *De nobilitate*, pag. 15v (wie Anm. 14).

23 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 196.

24 Zu dem Begriff, der auch mit „Enkulturation“ umschrieben werden kann vgl. u. a.: Klaudia SCHULTHEIS, *Enkulturation und Erziehung, Zur Leibdimension des Lernens*, in: *Dem Lernen auf der Spur: Die pädagogische Perspektive*, hg. von Konstantin MITGUTSCH u. a., Stuttgart 2008, S. 249–262, hier S. 257 ff.; Vgl. auch Peter VON MOOS, *Einleitung, Persönliche Identität und Identifikation vor der Moderne*, in: *Unverwechselbarkeit: persönliche Identität und Identifikation in der vormodernen Gesellschaft*, hg. von Peter VON MOOS, Köln u. a. 2004, S. 1–42, hier S. 3. Unter kultureller Konditionierung werden im Folgenden Tätigkeiten verstanden, die für Menschen nicht nur uneingeschränkt selbstverständlich sind, weil die Kultur, der sie angehören, in ihrer spezifischen Form ohne sie nicht oder nur bedingt funktionieren könnte. Es wird darunter vielmehr eine vollständige Verinnerlichung von Werten begriffen, die in eine ‚Religion‘ bzw. eine quasireligiöse Haltung münden.

Leistung und Erfolg als Grundpfeiler der eigenen Lebenszusammenhänge in Frage stellt – um nur ein Beispiel zu nennen –, wird im harmlosesten Fall Kopfschütteln und Unverständnis ernten.

Diese Feststellung ist deshalb wichtig, weil erst das Bewusstsein für die Besonderheit des eigenen Normengefüges den ungetrübten Blick auf anders gartete Umstände erlaubt. Eine Welt, in der die Geldwirtschaft von der Subsistenz-, der Natural- und der Tauschwirtschaft lange Zeit überlagert worden war, kann nicht gänzlich mit heutigen Maßstäben erfasst werden: Mochte im Einzelnen ein umfangreicher Handel und Warenverkehr existieren, mündete dies abseits des städtischen Bereichs gleichwohl nicht in das oben umrissene ökonomische Wertesystem. Heutige Zustände sind aus diesem Grund nicht vorbehaltlos mit denen anderer Zeiten vergleichbar. Gleiches gilt für die Sphäre des Staates: Wo eine alles ordnende Staatlichkeit fehlte, waren Werte wie Treue, Hilfe, Gabe und Gegengabe weitaus elementarer²⁵. Da Besitz und Recht von keinem *Leviathan* gesichert wurden, galt es, die eigene Integrität und Ehre zu wahren, notfalls mit Gewalt²⁶. Das Merkmal und die Fähigkeit, sich verteidigen zu können, wurde üblicherweise dem Adel zugewiesen, dem deshalb das Vorrecht zugebilligt

25 Tanja GLOYNA, „Treue“: zur Geschichte des Begriffs ... *quia fiat, quod dictum est*, in: Archiv für Begriffsgeschichte Bd. 41 (1999) S. 64–85; František GRAUS, Über die sogenannte germanische Treue, in: František Graus, Ausgewählte Aufsätze (1959–1989), hg. von Peter MORAW u. a. (VuF 55), Stuttgart 2002, S. 133–179; Ekkehard KAUFMANN, Art. Treue, in: HRG (1992), Teil 5, Sp. 320–338; Karl KROESCHELL, Führer, Gefolgschaft und Treue, in: Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht, hg. von Karl KROESCHELL (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N.F., Bd. 20), Berlin 1995, S. 183–207; Régine LE JAN, Der Adel um 800: Verwandtschaft, Herrschaft, Treue, in: Am Vorabend der Kaiserkrönung: Das Epos „Karolus Magnus et Leo papa“ und der Papstbesuch in Paderborn 799, hg. von Peter GODMAN u. a., Berlin 2002, S. 257–268; Fides/Triuwe hg. von Susanne LEPSIUS / Susanne REICHLIN (Das Mittelalter, Bd. 20/2), Berlin u. a. 2015 (mit der älteren und aktuellen Literatur); Heike SAHM, Gabe und Geschenk, Zur Differenz von kultureller Norm und Praxis in Mittelalter und Moderne, in: Mitteilungen des Deutschen Germanisten-Verbandes 61 (2014), S. 267–278; Geschenke erhalten die Freundschaft, Gabentausch und Netzwerkpflege im europäischen Mittelalter, hg. von Michael GRÜNBART, Berlin 2011; Negotiating the Gift: Premodern Figurations of Exchange, hg. von Gadi ALGAZI u. a., Göttingen 2003; Otto BRUNNER, Land und Herrschaft, Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Wien ⁵1965, S. 269 ff.

26 Vgl. u. a.: Knut GÖRICH, Die Ehre Friedrich Barbarossas, Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 2001; DERS., Ehre als Ordnungsfaktor, Anerkennung und Stabilisierung von Herrschaft unter Friedrich Barbarossa und Friedrich II., in: Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, hg. von Bernd SCHNEIDMÜLLER u. a. (VuF 64), Ostfildern 2006, S. 59–92 (u. ö.); Gerhard LUBICH, Wie die Ehre erblich wurde, Kursorische Bemerkungen zu *honor* und „konsensualer Herrschaft“ zwischen Amt und Ehre, Institution und Person, in: Genealogisches Bewusstsein als Legitimation: Inter- und intragenerationelle Auseinandersetzungen sowie die Bedeutung von Verwandtschaft bei Amtswechseln, hg. von Hartwin BRANDT u. a. (Bamberger Historische Studien, Bd. 4), Bamberg 2009, S. 15–34; Gerd ALTHOFF, Compositio, Wiederherstellung verletzter Ehre im Rahmen gütlicher Konfliktbeendigung, in: Verletzte Ehre, Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von Klaus SCHREINER u. a., Köln u. a. 1995, S. 63–76; DERS., Kulturen der Ehre –

wurde, zu herrschen. Wer wehrhaft war, konnte andere schützen, ihnen Frieden gewähren²⁷. Dies war nicht nur Privileg, sondern ein notwendiges ‚Muss‘, denn wer diese Pflicht grundsätzlich nicht wahrnahm, riskierte Untreue und Unfrieden. Er schadete sich selbst und anderen.

b) Der christliche Kult als Ausdruck einer verinnerlichten
kulturellen Konditionierung

Die allgemeine Instabilität der Verhältnisse erzwang eine mentale Disziplinierung, welche der Festigung unsicherer Zustände verschrieben war. Das Streben nach Frieden und gesellschaftlichem Ausgleich (im Sinne der *caritas*)²⁸ war darum genauso selbstverständlich wie die Bereitschaft des ‚Schwachen‘ zu dienen, der Lohn dafür die Huld des Schirmenden²⁹. Dieses Normenkorsett etablierte sich als fester Bestandteil des religiösen Kults: Der Christ diente dem „Herrn“³⁰. Im stetigen Dienst an Gott leistete er diesem tagtäglich das *homagium*, indem er die gefalteten Hände im Sinne einer *commendatio* symbolisch in die seines Schöpfers legte³¹. Die Gabe des Christen versprach eine Gegengabe, den

Kulturen der Scham, in: Scham und Schamlosigkeit, Grenzverletzungen in Literatur und Kultur der Vormoderne, hg. von Hans Rudolf VELTEN u.a. (Trends in medieval philology, Bd. 21), Berlin u. a. 2011, S. 47–60 [vgl. auch die übrigen Beiträge in diesen Sammelbänden].

27 Die Literatur zu diesem Thema ist kaum zu überschauen. Vgl. u. a.: Matthias FAHRNER, Der Landfrieden im Elsass, Recht und Realität einer interterritorialen Friedensordnung im späten Mittelalter, Marburg 2007; Hans-Georg HERMANN, Art. Frieden, in: HRG 2 (2008) Teil 1, Sp. 1807–1821; Bastian WALTER / Martin KINTZINGER, *Qui desiderat pacem praeparat bellum*, Krieg, Frieden und internationales Recht im Spätmittelalter, in: Diskurs 4/1 (2008) S. 39–53; Friedensethik im frühen Mittelalter: Theologie zwischen Kritik und Legitimation von Gewalt, hg. von Gerhard BEESTERMÖLLER (Studien zur Friedensethik, Bd. 46), Münster 2014.

28 Vgl. u. a.: Anita GUERREAU-JALABERT, Caritas y don en la sociedad medieval occidental, in: Hispania, Revista española de historia 60 (2000) S. 27–62; DIES., Spiritus et caritas: Le baptême dans la société médiévale, in: La parenté spirituelle, hg. von Françoise HÉRITIER-AUGÉ u. a., Basel u. a. 1995, S. 133–203; Caritas: Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart, Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn [23. Juli bis 13. Dezember 2015], hg. von Christoph STIEGEMANN, Petersberg 2015.

29 Gerd ALTHOFF, Huld, Überlegungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschaftsordnung, in: Frühmittelalterliche Studien 25 (1991) S. 259–282; Barbara FRENZ, Huld und Gnade als Instrumente der Herrschaft in hochmittelalterlichen Städten des deutschsprachigen Raumes im Spiegel rechtlicher Quellen, in: Le pardon, hg. von Jacqueline HOAREAU-DODINAU u. a. (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, Bd. 3), Limoges 1999, S. 131–163.

30 Eduard WILLIGER, Kyrios, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE) XII/1 (1924) Sp. 176–183.

31 Vgl. u. a.: Andreas ZAJIC, *Zu ewiger gedächtnis aufgericht*, Grabdenkmäler als Quelle für Memoria und Repräsentation von Adel und Bürgertum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, Das Beispiel Niederösterreichs (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergbd. 45), Wien u. a. 2004, S. 175 (mit weiteren Literaturangaben); Thomas OHM, Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum, Leiden 1948; Herbert HELBIG, *Fideles Dei et regis*, in: Archiv für Kulturgeschichte 33 (1951) S. 275–306, hier S. 282. Die Geste ist als solche weltweit verbreitet.

Lohn Gottes, der mit Huld, Gnade und Sicherung des Seelenheils verbunden war³². Gabe, Gegengabe und Gegenseitigkeit sind dabei nicht Bestandteil der Religion, sondern selbst Religion, denn nur wer diese Werte vollständig verinnerlichte, konnte dem Willen des Herrn wirklich entsprechen. Die Hingabe an dieses Normengefüge wurde gesellschaftlich erwartet, geistliche Autoritäten wachten darüber. Wer sich außerhalb dieses kulturellen Standards bewegte, erntete Missachtung, schlimmstenfalls war mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft zu rechnen. Dem Sünder drohte der Zorn Gottes, dessen Vergebung erst erwartet werden konnte, wenn der Frevler sich wieder in das Wertesystem einfügte. All dies hatte zur Folge, dass schon die Androhung von Sanktionen, sei es von göttlicher, kirchlicher oder gesellschaftlicher Seite, sozialdisziplinierend und selbstkontrollierend wirkte.

c) „Gottgewollt“, weil systemimmanent: Zweiter und dritter Stand

Da Frieden, Rechtssicherheit und öffentlicher Nutzen ohne personale Herrschaft nicht vorstellbar waren, wurde der Adelsstand aus Ermangelung von Alternativen als gottgewollt angesehen. Weil sich das etablierte Normengefüge als leistungsfähig erwies, wurde es von allen Schichten als bewährt betrachtet. Versuche, die Ordnung der Welt prinzipiell umzustürzen, sind deshalb eher rar. Gibt es Revolutionen, gelten diese nicht dem ‚System‘, sondern seinen Konfigurationen³³. Die häufigen Aufstände und Widersätzlichkeiten von bäuerlicher Seite sind selten Ausdruck grundsätzlicher Opposition gegen den Adel,

32 Verena PUZA, Die Eucharistie als liminales Ritual, Ein praktisch-theologischer Beitrag im Gespräch mit der Ritualforschung Victor Turners (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und Religionspädagogik, Bd. 49), Berlin 2013, S. 172 u. S. 336 f.

33 Martin KINTZINGER, Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, Zusammenfassung, in: Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter (wie Anm. 26) S. 413–432, hier S. 425: „Vor allem würde dann deutlicher, als es bislang möglich war, daß Konflikt und Ordnung im Mittelalter keine Gegensätze waren. Konflikte waren vielmehr integrale Bestandteile von Ordnung, ihre Vermeidung oder Beendigung führte immer wieder zur Ordnung zurück, und selbst ihr geregelter Austrag brach die Ordnung an sich nicht auf. Bei aller Hartnäckigkeit von Partizipationskonflikten und sonstigen Auseinandersetzungen – Konflikten zwischen Ordnungskonfigurationen – ging es immer um eine Reform der Ordnung, nie um ihre Überwindung. Konflikte wollten nicht zu einer Revolution führen und taten es nicht.“ Vgl. die etwas andere Sicht bei: Alexander PATSCHOVSKY, Das Revolutionäre an der hussitischen Revolution, in: *Mediaevalia Augiensia*, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, hg. von Jürgen PETERSOHN (VuF 54), Stuttgart 2001, S. 407–428, hier S. 422 ff.; Peter BLICKLE, Die Revolution von 1525, München 2004, S. 196 ff., 209; DERS., Kommunalismus (wie Anm. 12) S. 159. Vgl. das Urteil bei: Bernhard STETTLER, Die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert, Die Suche nach einem gemeinsamen Nenner, Zürich 2004, S. 206, der zu Recht darauf hinweist, dass sich mittelalterliche Herrschaftsstrukturen südlich des Bodensees trotz des Bedeutungsrückganges des Adels bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hielten. Das weitgehende Fehlen eines alten Adels, die Veränderung etlicher Herrschaftsgebilde, das Umsichgreifen des Kommunalismus als Organisationsform sowie die Umstrukturierung kirchlicher Verhältnisse änderten auch in diesem Raum nichts an den grundlegenden vormodernen Zuständen.

sondern meist die Antwort auf konkrete „Neuerungen“, Rechtsbrüche, Ungechtigkeiten und Normübertretungen³⁴. Mochten ständische Grenzen im Einzelfall z.T. recht provokant überschritten worden sein³⁵, galt es grundsätzlich als selbstverständlich, wenn der rechthabende Christ mit dem ‚Stand‘ zufrieden war, in den er hineingeboren wurde. Bauern, die sich den eines Adligen anmaßen, wurden ebenso rasch an ihrem Verhalten erkannt wie Adelige, die bäuerliches Verhalten an den Tag legten³⁶. Darum galt es nicht als opportun, sich in eine andere Sphäre zu begeben. Trotz der Tatsache, dass es eine recht rege soziale Mobilität gab³⁷, hatte grundsätzlich jeder in der Stellung zu beharren, in der sich seine Vorfahren bewährt hatten. Der Sohn eines Schusters war dazu berufen (darum „Beruf“³⁸), Schuster zu werden, der Sohn eines Ritters dazu bestimmt, das Kriegshandwerk auszuüben usw. Dies war ein selbstverständlicher Teil der damaligen Werteordnung, welche noch in ihren Ausläufern selbst in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hineinreichte. Die Gesellschaftstheoretiker des Mittelalters vereinfachten diese Zusammenhänge, indem sie darauf hinwiesen, dass es dem ersten Stand oblag, das Seelenheil zu sichern, indem er über die Werteordnung wachte. Der zweite Stand hatte zu schützen und das weltliche Recht zu wahren, während der dritte Stand die ebenso wichtige materielle Produktion sicherstellte. Ganz in diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn seit dem frühen Mittelalter Lehren von der Dreigliedrigkeit der Gesellschaft kursier-

34 Zu den Bauernaufständen im Spätmittelalter vgl.: Werner RÖSENER, Bauernaufstände, bäuerlicher Widerstand und Tradition im Spätmittelalter, in: Tradition und Erinnerung in Adelsherrschaft und bäuerlicher Gesellschaft, hg. von Werner RÖSENER (Formen der Erinnerung, Bd. 17), Göttingen 2003, S. 131–152, hier S. 139 ff.; DERS., Bauern im Mittelalter (wie Anm. 18) S. 240 ff.; zur allgemeinen Fehldepraxis des gemeinen Mannes vgl. u.a.: Christine REINLE, Bauerngewalt und Macht der Herren, Bauernfehden zwischen Gewohnheitsrecht und Verbot, in: Gewalt im Mittelalter, Realitäten – Imaginationen, hg. von Manuel BRAUN u.a., München 2005, S. 105–122; DIES., Fehden im Spannungsfeld von Landesherrschaft, Adel und bäuerlicher Bevölkerung, in: Tradition und Erinnerung, hg. von Werner RÖSENER (Formen der Erinnerung, Bd. 17), Göttingen 2003, S. 173–194, hier 192 f.; DIES., Bauernfehden, Studien zur Fehdeführung Nichtadliger im spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich, besonders in den bayerischen Herzogtümern (VSWG, Beiheft, Nr. 170), Stuttgart 2003, S. 275 ff., 340 ff.

35 Siegfried EPPERLEIN, Bäuerliches Leben im Mittelalter, Schriftquellen und Bildzeugnisse, Köln 2003, S. 199 ff.; RÖSENER, Bauern im Mittelalter (wie Anm. 18) S. 101 ff.

36 Vgl. exemplarisch: Wernher der Gartenaere, Helmbrecht, Mittelhochdeutscher Text und Übertragung, hg. von Helmut BRACKERT u.a., Frankfurt a.M. 1983. Vgl. die Literaturangaben bei: Theodor NOLTE, Art. Wernher der Gärtner, Helmbrecht, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45153> (23.09.2013); Fritz Peter KNAPP, Art. Wernher der Gärtner, in: VL 10 (1999) Sp. 927–936.

37 Vgl. u.a.: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, hg. von Winfried SCHULZE (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, Bd. 12), München 1988; Zwischen Nicht-Adel und Adel, hg. von Kurt ANDERMANN / Peter JOHANEK (VuF 53), Stuttgart 2001.

38 1 Kor 7,20 LUT. Gemeint ist hier nicht die innere Berufung, sondern die äußere. Vgl. Hans-Jürgen HOHM, Politik als Beruf (Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung, Bd. 86), Opladen 1987, S. 47.

ten³⁹, die insofern „gedachte Wirklichkeiten“⁴⁰ sind, als sie ein die Wirklichkeit beeinflussendes Idealbild entwerfen (Stichwort „Standesgrenzen“), das an die Stelle tatsächlich existierender mannigfacher sozialer Abstufungen, Aufstiegsbewegungen und Dynamik die Vorstellung von fest umgrenzten, scheinbar unverrückbaren Gruppenkollektiven setzt, gleichzeitig aber realistisch sind, weil sie Verhältnisse beschreiben, die unter den damaligen Bedingungen und Möglichkeiten in ihrer Kernstruktur grundsätzlich kaum verändert werden konnten.

Selbst am Ende des Feudalzeitalters vertritt der Adel deshalb die Ansicht, dass die Herrschaft einer Elite, selbst im Falle seiner eigenen Vernichtung, alternativlos sei. Die Überlegenheit gegenüber der erdachten anderen Elite ergebe sich aus seiner Herkunft. Wird der soziale Wandel als Phänomen keineswegs gelehnet, so gilt er als schädlich, und darum als nicht gottgewollt. Nicht individuelle Fähigkeiten, sondern Tradition prädestiniere nämlich zur Ausübung einer gesellschaftlichen Funktion. Indirekt lässt sich daraus das Recht ableiten, Herrschaftsverhältnisse zu zementieren:

39 Otto Gerhard OEXLE, Die funktionale Dreiteilung der ‚Gesellschaft‘ bei Adalbero von Laon, Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit im früheren Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978) S. 1–54; DERS., Die Entstehung politischer Stände im Spätmittelalter – Wirklichkeit und Wissen, in: Institutionen und Ereignis, Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordens, hg. von Reinhard BLÄNKNER u. a., Göttingen 1998, S. 137–162; DERS., Potens und Pauper im Frühmittelalter, in: Bildhafte Rede in Mittelalter und früher Neuzeit, Probleme ihrer Legitimation und ihrer Funktion, hg. von Wolfgang HARMS / Klaus SPECKENBACH, Tübingen 1992, S. 131–150; DERS., Stände und Gruppen, Über das Europäische in der europäischen Geschichte, in: Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs, hg. von Michael BORGOLTE, Berlin 2001, S. 39–48; DERS., Art. Stand, Klasse (Antike und Mittelalter), in: Geschichtliche Grundbegriffe 6 (1990) S. 155–200; DERS., Tria genera hominum, Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirklichkeit in Antike und Mittelalter, in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter, hg. von Lutz FENSKE u. a., Sigmaringen 1984, S. 483–500. Vgl. auch: Hans-Werner GOETZ, Les ordines dans la théorie médiévale de la société: un système hiérarchique?, in: Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400–1100), hg. von Dominique IOGNA-PRAT u. a. (Collection Haut Moyen Âge, Bd. 6), Turnhout 2008, S. 221–236; Martin PILCH, Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten, Kritik des Normensystemdenkens entwickelt am Rechtsbegriff der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Wien u. a. 2009, S. 489 ff. (mit Hinweisen zur Forschungsdiskussion).

40 Otto Gerhard OEXLE, Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft, in: Lebensformen des Mittelalters und ihre historischen Wirkungen, in: Die Repräsentation der Gruppen, Texte–Bilder–Objekte, hg. von Otto Gerhard OEXLE u. a., Göttingen 1998, S. 9–44, hier S. 40; DERS., Memoria als Kultur, in: Memoria als Kultur, hg. von Otto Gerhard OEXLE (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 121), Göttingen 1995, S. 9–78, hier S. 29. Mag der Adel als Ganzes eine „gedachte Wirklichkeit“ gewesen sein, so gab es freilich auch harte Faktoren, welche die Zugehörigkeit zur Elite besiegelten: Wer über Gerichtsrechte verfügte oder nicht von seiner eigenen Hände Arbeit leben musste, wer sich einigermaßen etabliert hatte, wer in der Lage war, Recht zu sprechen und Frieden zu sichern, konnte nicht so recht zum 3. Stand gehören – selbst wenn er über keine nennenswerte Herkunft verfügte. Darum sind die Standesgrenzen in der Realität meist offen geblieben.

Wollt Ihr eine Republick von gleichen Menschen bey der Ungleichheit, welche Dienste für den Staat, Erbschaften, Heyrathen, Industrie und Handel hervorbringen, so müßt Ihr das Eigenthum zerstören. Verlangt Ihr bey der durch Verschiedenheit der Talente, der Erziehung, der Geburt, der öffentlichen Aemter und der unzerstörbaren Hierarchie der Stände vervielfältigten Abtheilungen, daß ein Bedienter seinen Herrn richte, ein Fleischer Gesetzgeber sey und ein Rechtsgelehrter Eure Finanzen besorge, so müßt Ihr nach und nach alle Classen vernichten, die Privilegirten zugleich mit den Privilegien tödten und doch werden Tags darauf die Privilegien wieder entstehen. Ihr wollt, daß Fähigkeiten allein zu Aemtern berechtigen sollen? Gut: Bey Besetzung eines Amtes werden sich alle Unfähigen melden, und der Handfesteste und Kühnste wird regieren⁴¹.

d) Der Wandel der Wertvorstellungen: Ein Blick in den schwäbischen Raum

Erst die Verrechtlichung, die Versachlichung, die relative Entpersonalisierung der Herrschaftsbeziehungen, die Urbanisierung, die Entstehung breiterer städtischer Unter-, Mittel- und Oberschichten, die Entwicklung eines kommunalen Denkens, das selbst in Dörfern fassbar ist, die sich seit dem Hochmittelalter durch die Geldwirtschaft wandelnde soziale Mobilität und die wachsende Bedeutung universitär geschulter Juristen, Humanisten und Kirchenleute bringen das alte Gefüge ins Wanken. Städte gewähren Sicherheit, Dörfer praktizieren kommunale Autonomie, teilweise sogar im kirchlichen Bereich. Autoritäten werden kritisiert. Der Leistungsgedanke dringt erstmals in den Vordergrund, ohne jedoch eine gesamtgesellschaftliche Norm zu werden. Zu großer Ehrgeiz gilt immer noch als nicht standesgemäß, ökonomisches Wachstum im modernen Sinn existiert nur punktuell⁴².

Die allgemein zu beobachtende Geldnot der Landesherren, die durch Steuerforderungen und die Agrarkrise des 15. Jahrhunderts bedingte relative ökonomische Depression bei Teilen des Ritteradels, sein partieller Bedeutungsverlust im militärischen Bereich (Stichwort Söldnerwesen) führten ihn in eine nicht fundamentale, aber dennoch spürbare Identitätskrise, die ihn in den Gegensatz zum städtischen Bürgertum brachten, das prosperierte, weil es wegen der gesunkenen Nahrungsmittelpreise weniger zu zahlen hatte⁴³.

41 Vgl. Jacques MALLET-DU-PAN, Ueber den Charakter, die Fortschritte und die Folgen des französischen Republikanismus, in: Minerva 2 (1796) S. 257–323, hier S. 273.

42 Vgl. Peter BLICKLE, Warum blieb die Innerschweiz katholisch?, in: Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz 86 (1994) S. 29–38, hier S. 34; Rosi FUHRMANN, Kirche und Dorf: religiöse Bedürfnisse und kirchliche Stiftung auf dem Lande vor der Reformation (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. 40), Stuttgart u. a. 1995, S. 61 ff.; DIES., Dorfgemeinde und Pfründstiftung vor der Reformation, Kommunale Selbstbestimmungschancen zwischen Religion und Recht, in: Kommunalisierung und Christianisierung, Voraussetzungen und Folgen der Reformation 1400–1600, hg. von Peter BLICKLE u. a. (ZHF Beiheft 9), Berlin 1989, S. 77–112; Gian Luca POTESTÀ, Einleitung, in: Autorität und Wahrheit: Kirchliche Vorstellungen, Normen und Verfahren (13.–15. Jahrhundert), hg. von Gian Luca POTESTÀ (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, Bd. 84), München 2012, S. VII–X, hier S. VIII; BLICKLE, Kommunalismus (wie Anm. 12) S. 132.

43 Werner RÖSENER, Landwirtschaft im Mittelalter, in: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Arbeitsgebiete – Probleme – Perspektiven, hg. von Günther SCHULZ u. a., München 2005, S. 19–39, hier S. 36 (mit weiterführenden Angaben).

Gleiches gilt anfänglich für den dritten Stand. Dieser hatte von der großen Pest profitierend, günstige Leihrechte erlangt⁴⁴, welche die direkte personale Abhängigkeit zum Adel lockerten. Gleichzeitig war er Umständen ausgesetzt, in denen er mit Preisverfall und einem allgemeinen Bevölkerungswachstum⁴⁵ zu kämpfen hatte. Einschränkungen der Auskömmllichkeit und die gewonnene Freizügigkeit der Bauern gingen Hand in Hand mit dem Bestreben der Grund- und Territorialherren einher, langsam, aber nachhaltig durch eine immer straffer organisierte Verwaltung eine stetige Kontrolle über ihre Gebiete aufzubauen.

Dieses Spannungsverhältnis, das von teils schweren Krisenerscheinungen geprägt war, sollte 1525 in den 12 Artikeln enden, die Ausdruck einer neuen Wertordnung waren: An die Stelle des alten ‚direkt‘-feudalen Normsystems war das des ebenso religiös begründeten Kommunalismus gerückt (Hausnotdurft/Eigentum-Gemeiner Nutzen/Gerechtigkeit/Friede-Freiheit), das nicht nur in den Dörfern und Städten, sondern letztlich auch in den großen Territorien Fuß fasste, wo die Landesherren teilweise ein Ehr-, Friedens-, Nutz-, Schutz- und Treueverhältnis zu Adel und Untertanen aufbauten, das ein allgemeines Landesbewusstsein begründete⁴⁶.

Eine ausführliche Äußerung über diese Probleme verbietet sich an dieser Stelle. Fest steht, dass es nördlich und südlich des Bodensees bereits vor 1525 zu einer angespannten Situation zwischen dem eingesessenen Adel und den bürgerlich-bäuerlichen Schichten kam. Südlich des Bodensees musste er einen beträchtlichen Aderlass hinnehmen, nicht zuletzt infolge der Schlacht von Sempach (1386)⁴⁷. Ohne seine Bedeutung gänzlich zu verlieren, trat er ökonomisch und herrschaftspolitisch hinter den patrizischen und großbäuerlich-kommunalen Kräften zurück, die Gerichtsherrschaften aufkauften und damit dessen Positionen übernahmen⁴⁸. Nördlich davon ist das genaue Gegenteil zu beobachten. Der erste und der zweite Süddeutsche Städtekrieg⁴⁹ verliefen dort für den Adel erfolgreich,

44 STETTLER (wie Anm. 33) S. 62 ff. bzw. S. 65 ff.

45 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (wie Anm. 33) S. 122 ff.

46 So BLICKLE, Kommunalismus, Skizzen, Bd. 1 (wie Anm. 12) S. 130; LANGMAIER, *Dem Land Ere* (wie Anm. 12) S. 178–200; Langmaier korrigiert Blickle, indem er anhand bayerischer und österreichischer Landschaftsprotokolle nachweist, dass der „gemeine Nutzen“ für die größeren Territorien im Osten schon im 15. Jahrhundert eine tragende Rolle für das Landesbewusstsein gespielt hat; ein wichtiger Unterschied im Vergleich zum schwäbischen oder fränkischen Raum und ein Beispiel dafür, dass man – wie in der englischsprachigen Forschung oft kolportiert – gerade in der Vormoderne unmöglich von ‚deutschen‘ Verhältnissen sprechen kann.

47 STETTLER (wie Anm. 33) S. 64. Vgl. auch: Steffen KRIEB, Vom Totengedenken zum politischen Argument: Die Schlacht bei Sempach (1386) im Gedächtnis des Hauses Habsburg und des südwestdeutschen Adels im 15. Jahrhundert, in: *Kriegsniederlagen, Erfahrungen und Erinnerungen*, hg. von Horst CARL u. a., Berlin 2004, S. 69–88; Heinrich KOLLER, Die Schlacht bei Sempach im Bewußtsein Österreichs, in: *Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern* 4 (1986) S. 48–60.

48 STETTLER (wie Anm. 33) S. 62 ff. bzw. S. 65 ff.

der dadurch herrschaftspolitisch nicht mehr von den Reichsstädten verdrängt werden konnte⁵⁰. Anders als im heutigen Schweizer Raum blieb er dort, trotz der Vielzahl an Reichsstädten, bis zum Ende des Alten Reiches die bestimmende Kraft. Zu einem vergleichbaren Rückgang der Zahl der alten Geschlechter dürfte es jedenfalls nicht gekommen sein. Wie immer die Verhältnisse im Einzelnen auch gewichtet werden mögen, ist es unübersehbar, dass ganz Schwaben, im Unterschied zu den wittelsbachischen Territorien im Osten, von großer Unruhe erfasst worden war⁵¹, die sich im Vorfeld der Reformation in einem scharfen Gegensatz zwischen erstem, zweitem einerseits und drittem Stand andererseits, zwischen Pfarrer und Kommune, Stadt und Land, Alteingesessenen und Emporkömmlingen äußerte.

Normengefüge und soziökonomische Verhältnisse sollen bei der folgenden Bewertung des Zwiegesprächs „über den Adel und den Bauernstand“⁵² (*De nobilitate et rusticitate dialogus*), einem Zeugnis des oben beschriebenen Umbruchs, im Hinterkopf behalten werden.

2. Beschreibung der Schrift

a) Überlieferungsgeschichte des „Liber de nobilitate“

Trotz eines nicht unbeträchtlichen Interesses gibt es bis heute keine textkritische Ausgabe zu diesem Werk. Das erschwert eine Bearbeitung des umfangreichen Stoffs und macht ein umfassendes Urteil, schon wegen der zahlreichen Anspie-

49 Wichtig: Klaus GRAF, *Der adel dem purger tregt haß: Feindbilder und Konflikte zwischen städtischem Bürgertum und landsässigem Adel im späten Mittelalter*, in: *Adelige und bürgerliche Erinnerungskulturen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit*, hg. von Werner RÖSENER (Formen der Erinnerung, Bd. 8), Göttingen 2000, S. 191–204.

50 Vgl. Meinrad SCHAAB, Art. Siedlung, Gesellschaft, Wirtschaft von der Stauferzeit bis zur Französischen Revolution, in: *Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte*, Bd. 1/2, Stuttgart 2000, S. 457–586, hier S. 501 ff.

51 Eike WOLGAST, Art. Reformationszeit und Gegenreformation (1500–1648), in: *Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte*, Bd. 1/2, Stuttgart 2000, S. 145–306, hier S. 179 ff.

52 Vgl. RÖSENER, *Bauern im Mittelalter* (wie Anm. 18) S. 19. Als ‚Stand‘ treten die Bauern erst im 11. und 12. Jahrhundert in Erscheinung, was wenig erstaunlich ist, da die mitteleuropäisch-abendländische Welt vor dieser Zeit fast überwiegend agrarisch geprägt war. Wenn alle oder fast alle in die Sphäre gleicher Tätigkeit eingebunden sind, führt das dazu, dass die Tätigkeit als solche kaum von anderen abgrenzt werden kann und damit terminologisch nur bedingt verwendet wird. Was nicht als etwas Besonderes wahrgenommen wird, wird begrifflich nur bedingt erfasst. Erst mit der seit dem Hochmittelalter einsetzenden Verstädterung ändert sich das. Rösener relativierte diese Sicht, indem er darauf hinwies, dass der Begriff des „Bauern“ erst im Hoch- und Spätmittelalter geprägt worden sei, weil sich die geburtsständische Differenz zwischen *liberi* und *servi* verwischt habe (DERS., S. 28), doch sei betont, dass auch im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit bevorzugt vom „gemeinen Mann“ oder vom „armen Mann“ gesprochen wird, wenn vom dritten Stand die Rede ist (vgl. Helmut RANKL, *Landvolk und frühmoderner Staat in Bayern 1400–1800* [Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, Bd. 27/1], München 1999, Bd. 1, S. 6).

lungen auf heidnische und christliche Autoritäten, unmöglich. Wichtige Erkenntnisse stammen von Piroska Réka Máthé, die eine Edition des Textes ins Auge gefasst hatte⁵³. Bei Recherchen an abgelegenen Ort gelang es ihr 1983 im Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz, den Autograph des bis dahin nur als Druck bekannten Werks aufzufinden⁵⁴. Im Verlaufe der Verhaftung des Chorherrn konfisziert, gelangte er in die Hände des Konstanzer Generalvikars Niklas Gundelfinger, der ihn in das Stift Beromünster bringen und anschließend in den Bücherbestand der Generalvikare einreihen ließ. Nach der Gründung des Konstanzer Jesuitenkollegs im 17. Jahrhundert wurde er von der dortigen Seminarbibliothek übernommen, in dessen Tradition das Heinrich-Suso-Gymnasium steht. Genau betrachtet handelt es sich bei der Schrift allerdings nicht um einen wirklichen Autograph, sondern um die Reinschrift eines Schreibers, dem der Verfasser seine Aufzeichnungen übergeben hatte, um sie im Anschluss daran zu ergänzen (1451)⁵⁵. Eine andere Variante muss Sebastian Brant zur Verfügung gestanden haben, der den *liber* 1500/1501⁵⁶ bei Johann Prüss in Straßburg drucken ließ (rund 135 Exemplare bzw. Fragmente)⁵⁷ und damit dafür sorgte, dass dieser neben anderen Schriften⁵⁸ Hemmerlis einer breiteren gebildeten Öffentlichkeit bekannt wurde und somit rezipiert werden konnte.

b) Aufbau bzw. Prolog

Der *Liber* wurde in 34 Kapitel eingeteilt, denen ein Prolog vorangestellt ist. In der Ausgabe von Brant umfasst er 148 pagina-Seiten. Die ersten 32 Kapitel beinhalten eine in Dialogform gehaltene Ständelehre, welche gleichzeitig als Mahnschrift an den Adel verstanden werden kann. Sie laufen auf das 33. Kapitel

53 SIEBER-LEHMANN, In Helvetios (wie Anm. 14) S. 49.

54 Bibliothek des Heinrich-Suso-Gymnasiums, Konstanz, Hs. 24, fol. 1r–292v. Vgl. Brigitte HOTZ, Die Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Suso-Bibliothek, Ein Werkstattbericht, in: 400 Jahre Suso-Bibliothek: 1604–2004, hg. vom Heinrich-Suso-Gymnasium, bearb. von Ulrich ZELLER, Bad Buchau 2004, S. 13–26, hier S. 24, Anm. 13.

55 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 155 f. Die Handschrift (Bibliothek des Suso-Gymnasiums, Konstanz, Hs. 24) enthält auch den *processus iudicarius* und eine fiktive Schrift Karls des Großen an Friedrich III., die Hemmerli unmittelbar nach dem Ende des Alten Zürichkriegs an den „Liber de nobilitate“ anfügte. Vgl. HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 2r–148r; 148v–153r; fol. 153r–156r.

56 Frank HIERONYMUS, Felix Hemmerli und Sebastian Brant, oder: Zürich und die Eidgenossen – Basel, die Eidgenossen und das Reich, Engagierte Literatur und Politik im 15. Jahrhundert, in: Für Christoph Vischer, Direktor der Basler Universitätsbibliothek 1959–1973 von seinen Mitarbeitern, Basel 1973, S. 159–195, hier S. 172 f.

57 Vgl. HEMMERLI, De nobilitate (Hain, Nr. 8426) (wie Anm. 14); Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Nr. 12189; <http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-3> (die Zählung der pagina-Seiten folgt der heutigen Seitennummerierung dieses Drucks).

58 Vgl. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Nr. 12187 ff.; HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 199 ff.; COLBERG (wie Anm. 5) Sp. 991–1000; FÜRBETH, Heilquellen (wie Anm. 4) S. 116 ff.

zu, in dem Hemmerli die Eidgenossen mit heftigen Invektiven versieht, aus denen ersichtlich wird, wieso weder die *rustici* noch die Schwyzer und ihre Verbündeten zur Herrschaft berufen sind. Die Arbeit schließt damit, dass der Bauer den Argumenten des Adelligen trotz teils sehr divergenter Ansichten letztendlich doch Recht gibt.

Das Werk ist Albrecht VI. zugeeignet (1418–1463), dem Bruder Kaiser Friedrichs III., dem wichtigsten Verbündeten der Zürcher im Krieg gegen die Eidgenossen. Mit den üblichen Topoi werden dem Haus Österreich und dem Erzherzog im Prolog Komplimente gemacht, dessen Geschlecht Hemmerli als *carbunculus inter gemmas* bezeichnet, das durch seine Tugenden und Merkmale glänze. Die Schrift diene dem Lobe des Sohnes der Jungfrau Maria⁵⁹ und sei den Fürsten und anderen Herren gewidmet, gleichzeitig aber auch an die Lehrer der Wiener Universität gerichtet⁶⁰. Ob es tatsächlich dort bekannt wurde, lässt sich bis jetzt nicht eruieren. Informiert werden soll v.a. der Adel, der seine wahren Wurzeln nicht kenne, ebenso wie die Bauernschaft, die darin über ihre Herkunft unterrichtet werde. Hemmerli unterscheidet dabei zwischen dem angestammten Adel, dem moralischen Adel bzw. dem Bildungsadel, dem Adel des Bürgers und dem verliehenen Adel⁶¹. Obschon der Autor erklärt, rein kompilatorisch zu verfahren, indem er sich zeittypisch auf die für das Sujet relevanten Autoritäten beruft, schreibt er gleichzeitig, dass es ihm nicht darum gehe, Neues zu erfinden, sondern Altes greifbar zu machen. Trotz allem spiegelt sich darin doch der Wille, das Thema analytisch zu betrachten. In Anspielung auf diverse Gemeinplätze deutet der Chorherr dabei an, dass Bildung kein Privatgut, sondern Allgemeingut sei, das geteilt werden müsse: Ein Strom speise sich aus vielen Bächen. Das Sammeln fremder Inhalte habe daher seinen Eigenwert, wie nicht nur anhand christlicher Dekretalien und Sentenzen, sondern sogar am Talmud abzulesen sei. Genauso müsse man sich freilich ein eigenes Urteil bilden, indem man selbst recherchiere⁶². Hemmerlis Ziel besteht darin, ansonsten nicht leicht zu Findendes zur besseren Verwendung zur Verfügung zu stellen, wobei er sich der Kritik des

59 Die 33 Kapitel sind wohl eine Anspielung auf die Lebenszeit Jesu Christi.

60 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 2v: *presertim vobis excellentissimo domino meo principi et pluribus universitatis vestre Wiennensis magistris meis.*

61 Ebd., pag. 2r: *Et hoc tam humiliter et discrete ut ad multorum nobilium virorum, qui nuper a me scire desiderabant et quid ipsi fuerant ignorabant, videlicet humanalis aut civilis sive pollicite nobilitatis seu cuiuscumque famose stemme seu stemmatis precellentis et insuper rudissime rusticitatis et agrestis ruralitatis ortum originem differentiam et discretionis rationem proficiat informationem. Et ad tantorum proveniat statum huius vite declarationem.*

62 Ebd., pag. 2r: *Quamobrem, altitonantis de gratia confisus, hoc presumpsi congerendum opus et effectualiter congeSSI et coacervavi de pluribus necessitate compulsus, quia dum propria desunt, aliena sequuntur in usus. Secus dixit Gregorius concessis utimur aliena non querimus et Augustinus miserrimi est ingenii, qui semper utitur inventis et non inveniendis.* Vgl. Gregor der Große, Regula Pastoralis, III, 21; Pseudo-Boèce, De Disciplina Sclolarium, édition critique par Olga WEIJERS (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 12), Leiden/Köln 1976, S. 121.

Lesers stellt⁶³. Die Begründung für dieses Vorgehen liefert er damit, dass der Adel, den er im Alltag vorfinde, sich erheblich von demjenigen unterscheide, den er in den Schriften vorfinde⁶⁴. Die Wahl der Darstellungsform des Dialogs begründet er mit der einfacheren Verständlichkeit und dem Argument, dem Leser damit einen leichteren Zugang zum Text zu ermöglichen⁶⁵. Demselben Zweck dienen auch Rubriken, die durch das Werk lenken⁶⁶. Er gibt dabei am Ende des Prologs vor, dass der *liber* als solcher nicht der Unterrichtung des gelehrten Publikums diene, sondern dafür da sei, zu unterhalten, was sicherlich nur ein vordergründiger Beweggrund für die Abfassung einer solch umfangreichen Arbeit war und mehr als *captatio benevolentiae* gegenüber dem Rezipienten zu verstehen ist, dem eine eintönige, einseitig scholastisch-akademisch ausgerichtete Abhandlung erspart wird, die ebenfalls nicht in seiner Absicht lag und wohl bewusst parodiert wurde⁶⁷.

Im Folgenden geht es nicht darum, die einzelnen Kapitel zu analysieren. Eine ausführliche Bewertung der Rezeption antiker oder mittelalterlicher Werke durch den Autor, eine philologische Einordnung des Dialogs oder eine Bewertung des theologischen Gehalts scheint ohne kritische Edition nur eingeschränkt möglich. Das Interesse gilt vielmehr dem Bild, das Hemmerli vom Adel und vom Bauernstand entwirft, den Themenfeldern, denen er sich widmet, sowie den versteckten Botschaften und der Kritik an den allgemeinen gesellschaftlichen Zuständen seiner Zeit.

3. Der Dialog zwischen dem Adeligen und dem Bauern

a) Der mündige Landbewohner: fiktive Karikatur oder verzerrte Realität?

Das spöttische Element der Schrift wird gleich im ersten Kapitel spürbar: Ein adeliger Kreuzfahrer trifft, nur von einem Knappen (*scutifer*) begleitet, in einer von Bergen umgebenen abgelegenen Grafschaft in urwaldähnlicher Umgebung einen *hominem silvestrum*⁶⁸. Dieser fällt durch den Lärm auf, den er in der Einöde durch lautes Holzhacken verursacht: Mit seinem ausgeprägten Buckel, kaum einem Menschen gleichend, erhebt sich dieser, als ihn der Edelmann anspricht, mehr als widerwillig, nur um sein Gegenüber mit entstellter Miene dümmlich anzusehen. Es werden alle möglichen Stereotype vom unförmigen, schlecht bekleideten zahnlosen Landbewohner ausgepackt, dem Gegenteil des wohlgestal-

63 Ebd., pag. 2v.

64 Ebd., pag. 2r: *apud aliquos huius vite peragratores hec nobilitates quantum distat orsus ab occidente et deus a dyabolo discohobitant remotius ac si diceremus, quod nobilitatum virtutis et carnis incolatus et idem et unus cohabitationis locus apud nos sit rarissimus.*

65 Ebd., pag. 2v.

66 Ebd., pag. 3r.

67 Ebd., pag. 3r.

68 Ebd., pag. 5r.

teten Adeligen. Von der Situation überrumpelt, unterstellt der Landmann dem Ritter in barschem Ton, dass dieser einer der Diener Satans sei, die dieser aus-
sende, wenn er selbst nicht erscheinen könne⁶⁹. Da er erwarte, dass der Adelige
sich über ihn nur lustig mache und ihn betrüge, werde er diesen auf weiter Flur
in unbekanntem Gelände einfach stehen lassen. Die Heilige Schrift liefere ihm
dafür die Berechtigung⁷⁰.

Der Anfang des Dialogs spielt mit gesellschaftlichen Topoi: Einerseits der
ärmliche, läppische, aber körperlich hart arbeitende, sich physisch verzehrende
rusticus, andererseits der vornehme, Körperarbeit nicht verrichtende *Herr*. Das
in dieser Form übertrieben präsentierte Klischee offenbart Kritik an realen so-
zialen Missverhältnissen. Unvermutet entwickelt sich der weitere Verlauf des
Gesprächs. Der Bauer beruft sich auf die Bibel, die oberste Autorität: Er sei eben-
falls ein Mensch. Als solcher werde er sein Gegenüber über die Herkunft und
das Wesen des Adels aufklären⁷¹. Erstaunt über die Gelehrsamkeit des Land-
manns⁷² lässt sich der *nobilis* in ein Zwiegespräch verwickeln, in dem sie sich
zu rechtfertigen suchen. Beide Seiten werfen in scholastischer Manier die Frage
auf, welchem Stand welche Stellung in der Welt gebühre. Fällt hier die parodis-
tische Konnotation auf, Bauern stehen nicht, und Ritter nur bedingt für den Ge-
lehrtenstand⁷³, lässt der Autor doch deutlich werden, dass das geistige Erwachen
des dritten Stands vor den bestimmenden Gewalten nicht Halt macht. Das ist
insofern zu unterstreichen, als dieser nur ein Idealbild ist, welches nicht allein
den ungebildeten *rusticus*, sondern auch den Städter umfasst. Beide gelten in
zeitgenössischen Quellen als der *gemaine* oder *arme Mann* („arm“ nicht so sehr
deshalb, weil minderbegütert, sondern weil von politischer Herrschaft ausge-
schlossen)⁷⁴. Genau dieser *gemaine Mann* ist es, der im „Liber de nobilitate“ mit

69 Ebd., pag. 5r: *Quo Sathan nulla poterit ratione venire illic legatos precipit ire suos.*

70 Beachtet sei die Anspielung: Ebd., pag. 5r: *Et hominem in campis silve silvestrum in securi et ascia laborantem invenerunt.* Vgl. Psalm 74,6.

71 Ebd., pag. 5r: *Rusticus: Sum homo sicut et tu discretior tamen ratione et non tantum presentis si placet et praeteritae dicam tibi dispositionem tuae vitae ymmo certius et future.*

72 Ebd., *Nobilis: Vel es homo vel diabolus incarnatus, quod tam signanter de conditionibus status mei loqueris presentibus, presenti praeteritoque conatibus, tamquam a domesticis meis dudum solerter fueris informatus.*

73 Selbstverständlich macht sich Hemmerli über die Bildung des Bauern auf subtile Weise lustig. Vgl. Hendrik MÜLLER, Felix Hemmerlins „Liber de nobilitate“, Ein Beitrag zur Vergil-Rezeption des 15. Jahrhunderts, in: *Mittelateinisches Jahrbuch* 33/1 (1998) S. 149–154, hier S. 154.

74 BLICKLE, Kommunalismus, Skizzen, Bd. 1 (wie Anm. 12) S. 71. Der Begriff umfasst nach Blickle weder Randgruppen, Unterschichten noch Patrizier. Vgl. auch: RANKL, Landvolk, Bd. 1 (wie Anm. 52) S. 6 ff.; LUTZ (wie Anm. 18). Der arme Mann galt nicht in jedem Fall als wirklich arm. Er wurde vor allem deshalb so bezeichnet, weil er von der Herrschaft ausgeschlossen war (nicht jedoch überall von der Einflussnahme auf die Rechtsprechung, [vgl. RANKL, Landvolk, Bd. 1 (wie Anm. 52) S. 50 f.]); Wilhelm STÖRMER, Ansatzpunkte politischer Willensbildung der Bauernschaft im spätmittelalterlichen Schwaben, Franken und Bayern, in: *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie* 23 (1975), S. 165–180, hier S. 180.

Verweis auf die Heilige Schrift Kritik an unmenschlichen und unchristlichen Juristen, an einer verweltlichten, verkommenen, zerstrittenen und geldgierigen römischen Kurie sowie an ungerechten Richtern übt⁷⁵:

Pauperum causam cum mora neglegunt. Divitum causam cum instantia promovent. In illis rigorem extendunt. In istis ex mansuetudine dispensant, illos cum difficultate respiciunt. Istos cum favore tractant. Clamat pauper et nullus exaudit. Loquitur dives et omnes applaudunt. Pauper locutus est et omnes tacuerunt. Verbum divitis usque ad nubes perdurat. Pauper locutus est et dicunt: „quis est hic?“⁷⁶.

Hemmerlis Bauer will also ein Streitgespräch unter Zugrundlegung der Theologie, der Philosophie und der natürlichen Vernunft führen. Der *nobilis* stimmt dem zu, indem er auf die Religion als Dienerin der Canones der Päpste und Konzilien verweist und meint, dass nicht die *dialectica ars* (= Philosophie)⁷⁷, sondern allein die Berufung auf kirchliche Gesetze Grundlage des Dialogs sein könne. Das geschieht wohl deshalb, damit jedem Irrtum und jeglicher Häresie der Boden entzogen wird, so dass der Vorwurf der Systemkritik nicht erhoben werden kann⁷⁸. Zugleich deuten sich uns hier bereits die Strömungen einer späteren Epoche an.

Hält man sich die Entwicklung des Geisteslebens im schwäbischen Raum vor Augen und wird beachtet, dass die meisten Kommunen auch nach damaligen Kriterien meist klein oder zumindest übersichtlich waren, wird klar, dass Städter und Landbewohner keineswegs in isolierten Welten lebten. Die Vorstellung von der reichen Stadt, die sich vom armen Land abgrenzt, wäre (zumindest teilweise) verfehlt⁷⁹. Die Welt der meisten Bürger war vielmehr eng mit derjenigen der

75 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 6v: *Vidi quondam dum pro indulgentiis et curtizanos more curtizanorum discurrentes per indulgentias nec animo intentione conquirendas in urbe Romana tam diligenter ambularem et insuper, quod aduocati procuratores et sollicitatores causerum in eadem curia pendendum postquam in audientia publica vel consistorio publico tanquam canes mordaces terribiliter inhyantes et horribiliter latrantes in presentia iudicis et clientulorum clientulorum suorum confidenter sperantium verbis nudis et palliatis aut canonum seu legum subordinatione coloratis hostiliter pugnauerant mox in tabernis publicis de vino purissimo impurissima cordis archana simul in unum dives et pauper hostis et amicus refocillabant. Et omni[u]s contentionis conficte mentibus non infixae minime cogitabant et lucra de clientulis suis taliter acquirendo. Sine fide, sine spe et sine caritate sub concertationis invidiose patenter simulatione torvos acrius litigiosos astus terribiles vultus insulsos apparatus et horrendos insultus ostendebant.*

76 Ebd.

77 Ebd., pag. 8v: *Item de hereticis manifestus est sensus, qui sophismatibus suis et arte dyabolica in dyalectica sepe opprimunt ecclesiasticos.*

78 Ebd., pag. 9r: *Et quantum fieri potest ut in nostre concertationis et altercationis continuatione scripturarum auctenticarum utamur muniminibus, quid maxime videtur in legum et canonum comprehendere sanctissimorum corporibus. Quoniam erubescimus, ut dicit imperator, si loquimur sine legum auctoritatibus. Ac si diceret, si traditionibus utimur cuiuscunque doctoris, non valebit obmissa utriusque iuris facultate [...] Item caveas, ne falsorum canonum aut legum utaris amminiculo.*

79 Ebd., pag. 64r. Den Unterschied zwischen Stadt und Dorf sieht Hemmerli v.a. darin, dass das Dorf über keine Mauer verfügt und die Stadt rechtlich anders gestellt ist. Die Unterschiede zwi-

Landbewohner verwoben. Nicht jeder Landbewohner war Bauer, und nicht jeder Bauer ging allein dem Ackerbau nach. Umgekehrt gab es viele Städter, die der agrarischen Sphäre verbunden waren⁸⁰. Die Nähe zum Vieh⁸¹, die bei Hemmerli im 33. Kapitel thematisiert wird, gilt auch für sie⁸²!

Kurz: Es war berechtigt, Städter und *laboratores* als einen Stand wahrzunehmen. Der *rusticus*, der uns bei Hemmerli begegnet ist – selbst wenn harte Arbeit ihn kennzeichnet – trotz aller Polemik keineswegs eine Figur der Unterschicht. Hat er herrschaftspolitisch wenig oder nichts zu melden⁸³, bleibt er ein Faktor, der für den Diskurs darüber, was den „gemeinen Nutzen“ ausmacht, Bedeutung besitzt. Er wirkt als Träger kommunaler Autonomie am öffentlichen Leben mit und ist Rezipient öffentlicher Diskussionen. Bedacht werden sollte dabei, dass intellektuelle Diskurse, nach heutigen Begriffen, eine immer größere ‚mittelständische‘ Prägung erfuhren⁸⁴. Immerhin kam nicht ganz ein Fünftel der damaligen Studenten vom Land⁸⁵. Folglich wäre es ein anachronistischer Trugschluss, wenn man allen Landbewohnern dieser Zeit pauschal Unkenntnis der Heiligen Schrift und ihrer Inhalte unterstellen würde. Die ersten Reformatoren und eine große Zahl der deutschen Humanisten entstammten in aller Regel nicht den patrizischen Oberschichten. Sie sind vereinzelt Söhne von Bauern, vor allem aber von Handwerkern, also von Küfern, Schustern, Metzgern und

schen den Städtern und den Landbewohnern als solchen waren weniger groß als die zwischen dem Zürcher Patriziat und der Landbevölkerung. Vgl. Hans-Jörg GILOMEN, Innere Verhältnisse der Stadt Zürich 1300–1500, in: Geschichte des Kantons Zürich, Bd. 1, Frühzeit bis Spätmittelalter, hrsg. von Niklaus FLÜELER u. a., Zürich 1995, S. 340; Ulrich SCHLÜER, Untersuchungen über die soziale Struktur von Stadt und Landschaft Zürich im fünfzehnten Jahrhundert, phil. Diss., Zürich 1978, S. 181.

80 Eberhard ISENMANN, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150–1550, Köln u. a. 2014, S. 43 ff.

81 Dem Thema Eidgenossenschaft und Vieh widmet sich u. a.: Albert HAUSER, Zur soziologischen Struktur eidgenössischen Bauerntums im Spätmittelalter, in: Bauernschaft und Bauernstand 1500–1970, hg. von Günther FRANZ (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, Bd. 8), Limburg/Lahn 1975, S. 65–88, hier S. 66 ff.

82 ISENMANN (wie Anm. 80) S. 43 f.

83 So auch: Peter BLICKLE, Kommunalismus, Begriffsbildung in heuristischer Absicht, in: Landgemeine und Stadtgemeinde in Mitteleuropa, Ein struktureller Vergleich, hg. von Peter BLICKLE (HZ Beiheft, Bd. 13), München 1991, S. 5–38, hier S. 13.

84 Peter BLICKLE, Reformation und Freiheit, in: Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch, hg. von Bernd MOELLER (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Bd. 199), Gütersloh 1998, S. 35–53, hier S. 36.

85 Rainer Christoph SCHWINGES, Migration und Austausch, Studentenwanderungen im deutschen Reich des späten Mittelalters, in: Studenten und Gelehrte, Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte deutscher Universitäten im Mittelalter, hg. von Rainer Christoph SCHWINGES, Leiden u. a. 2008, S. 119–134, hier S. 128; DERS., Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert, Studien zur Sozialgeschichte des Alten Reiches (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Bd. 123; Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reichs, Nr. 6), Stuttgart 1986, S. 265.

Bäckern oder von Bergleuten. Auffällig ist dabei die mittelstädtisch-kleinstädtische Prägung⁸⁶. Muss trotz allem davon gesprochen werden, dass die Mehrheit der Bevölkerung aus Analphabeten bestand, darf angenommen werden, dass es auf dem flachen Land eine gewisse Zahl an Leuten gab, die des Lesens und Schreibens mächtig waren: Bildung ist ein Privileg der Elite, doch fällt an den Universitäten auf, dass der *pauper* aus dem „unteren Rand“ des „Besitzbürger-tums“⁸⁷ dort zum festen Element wird. Mag der *pauper* des Landes weitgehend bedeutungslos gewesen sein⁸⁸, spricht Fuchs, wohl im Hinblick auf die *divites*, von einem „Dorfpatriziat“, das im Einzugsbereich einer Universität diese als „bessere Lateinschule“ genutzt habe⁸⁹. War der ‚echte‘ Dörfler bei näherer Betrachtung alles andere als ein bedeutender Teil des Geisteslebens, gilt dies für den dritten Stand als solchen sehr wohl: So hat Schwinges schon vor 30 Jahren ausdrücklich festgestellt, dass es gerade der hinsichtlich seines Bildungsverhal-

86 Ulrich EIGLER, *Gar eine gute schull*: Die Lateinschule in Schlettstadt als Pflanzstätte der Avantgarde des deutschen Humanismus, in: Pontes VI: Der Altsprachliche Unterricht in der Frühen Neuzeit, hg. von Martin KORENJAK u.a. (Comparanda, Bd. 14), Innsbruck 2010, S. 63–77. Die kleinstädtische Prägung wird besonders deutlich bei denjenigen Humanisten, welche die Schlettstädter Lateinschule besuchten, die wegen ihrer Qualität weithin berühmt war. Jakob Wimpfeling war der Sohn eines Sattlers, Beatus Rhenanus der eines Fleischers, Martin Bucer der eines Küfers und Jakob Spiegel der eines Bäckers. Der ebenfalls in Schlettstadt geborene Hans Sapidus fällt als Sohn eines Zunftmeisters und Ratsherrn wohl kaum aus dem Rahmen, wenn man bedenkt, dass die Reichsstadt nicht viel mehr als 4.000 Einwohner umfasste. Ähnliche Beobachtungen lassen sich bei anderen oberdeutschen Humanisten machen – Ausnahmen bestätigen die Regel. Thomas Murner wurde in Oberehnheim nahe Schlettstadt als Sohn eines wohlhabenden Straßburger Bürgers geboren, Johannes Reuchlin in Pforzheim als Sohn eines Klosterverwalters, Johannes Heynlin in Stein nahe Pforzheim (Herkunft unbekannt), Philipp Melanchthon in Bretten im Kraichgau als Sohn eines fürstlichen Rüstmeisters, Sebastian Brant in Straßburg als Sohn eines Wirts und Ratsherren, Hieronymus Gebwiler in Horburg bei Colmar als Sohn eines Sattlers, Johann Geiler von Kaysersberg in Schaffhausen als Sohn eines Notariatsschreibers und Heinrich Bebel in Ingstetten als Sohn eines Bauern und Dorfschultheißen. Nur wenige wie Johannes Naukler entstammten einem Adelsgeschlecht. Vgl. dazu v.a.: Francis RAPP, Die Lateinschule von Schlettstadt – eine große Schule für eine Kleinstadt, in: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters, hg. von Bernd MOELLER u.a. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, phil.-hist. Klasse, dritte Folge, Nr. 137), Göttingen 1983, S. 215–234, hier S. 215 ff.; DERS., *Réformes et Réformation à Strasbourg, Église et société dans le diocèse de Strasbourg (1450–1525)*, Paris 1974, S. 441 ff.; Paul ADAM, *Der Humanismus zu Schlettstadt*, Sélestat 1980.

87 Christoph FUCHS, *Dives, Pauper, Nobilis, Magister, Frater, Clericus*, Sozialgeschichtliche Untersuchungen über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittelalters (1386–1450) (Education and society in the Middle Ages and Renaissance, Bd. 5), Leiden u. a. 1995, S. 111.

88 Dem widerspricht auch Hemmerli nicht, auch wenn klar wird, dass gerade sein *rusticus* nicht wirklich ins Klischee vom dummen Landbewohner passt. Vgl. HEMMERLI (wie Anm. 14) pag. 128v: *rusticani sunt [...] homines ydiote et contentibiles et sine litteris* (so die Meinung des *nobilis*). Im gleichen Atemzug macht er nämlich den Hexen- bzw. Aberglauben des *nobilis* deutlich, der von einer Römerin berichtet, die sich in eine Katze verwandelt habe, welche sich an Wiegenkindern verging, und deshalb im Feuer endete (pag. 130v).

89 FUCHS (wie Anm. 87) S. 76.

tens besonders mobile Kleinstädter⁹⁰ war, der dem ‚Großstädter‘ und dem Adel an den Universitäten im intellektuellen Streben konkurrierend gegenüberstand⁹¹. Existierte dort eine relative soziale Nähe zu beiden Gruppen, gilt dies auch für das Verhältnis der akademisch gebildeten Kleinstädter zur Landbevölkerung, welche von diesen hauptsächlich über mündliche Kommunikation erreicht worden sein dürfte⁹². Die Suche der Gemeinden nach dem unmittelbaren Kontakt „zu dem Prediger, der ihr das Evangelium verkündete und zugleich erklärte“⁹³, darf schon für diese Zeit vermutet werden, gerade dann, wenn er nicht zur gehobenen Gesellschaftsschicht gehörte⁹⁴.

Es führt hier zu weit, Zusammenhängen in dieser Richtung genauer nachzugehen, mag man doch in jedem Fall Kritik an den etablierten kirchlichen Instanzen und eine gründlichere Auseinandersetzung mit der Bibel bereits zu dieser Zeit annehmen. Entscheidend bleibt der Charakter des Milieus: „Die Bauern waren weit davon entfernt, eine Herde naiv-frommer und gefügig-schicksalsergebener Schäfchen zu sein, die erst unter den Trompetenstößen der Reformation zu eigenem Denken erwacht wäre“⁹⁵. Ein ‚Studierter‘ reicht aus, um den Funken in einer Menge mehrerer hundert ‚Nichtstudierter‘ zu zünden: Kann ein sehr weit verbreiteter Analphabetismus in den Dörfern und Märkten zu Hemmerlis Zeiten als sicher gelten⁹⁶, war der *gemaine Mann* in den Landorten dennoch kein geistig passives Element. Er redete mit.

Diese Mutmaßung gewinnt dadurch an Schärfe, dass zahlreiche Gemeinden der Innerschweiz bereits vor der Reformation Priester vom bischöflichen Gericht

90 Wichtig: SCHWINGES, Deutsche Universitätsbesucher (wie Anm. 85) S. 433 (am Beispiel der Universität Köln); vgl. auch: Rolf SPRANDEL, Stadt-Land-Beziehungen im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit, in: Adelige und bürgerliche Erinnerungskulturen (wie Anm. 49) S. 21–33, hier S. 24 f. Spricht mit Hinweis auf Franken von einer „Scholastizierung“ des Landes, die den vermehrten Besuch von Universitäten erlaubte.

91 Vgl. FUCHS (wie Anm. 87) S. 75, 133 u. 169. Nimmt man z. B. die Universität Heidelberg als Maßstab, so kamen 43,6 Prozent der *divites* und 60,2 Prozent der *pauperes* aus Orten unter 2.000 Einwohnern. Gleich wie man die Zahlen auch werten mag, kann nicht geleugnet werden, dass das kleinstädtische Element unübersehbar ist.

92 Vgl. Ralph TANNER, Sex, Sünde, Seelenheil, Die Figur des Pfaffen in der Märenliteratur und ihr historischer Hintergrund (1200–1600), Würzburg 2005, S. 470.

93 Peter BIERBRAUER, Die Reformation in den Schaffhauser Gemeinden Hallau und Thayngen, in: Zugänge zur bäuerlichen Reformation, hg. von Peter BLICKLE (Bauer und Reformation, Bd. 1), Zürich 1987, S. 53.

94 Peter KAMBER, Reformation als bäuerliche Revolution, Bildersturm Klosterbesetzungen und Kampf gegen die Leibeigenschaft in Zürich zur Zeit der Reformation (1522–1525), Zürich 2010, S. 40 ff. Die volle Versorgung war selten gewährleistet. So gelangte der Zehnt oft nicht oder nur bedingt in die Hände des Dorfpfarrers.

95 KAMBER (wie Anm. 94) S. 51.

96 SCHWINGES, Universitätsbesucher (wie Anm. 85) S. 265. Geht man davon aus, dass 35.000 Dörfler von geschätzt 200.000 Universitätsbesuchern des 15. Jahrhunderts eine verschwindende Zahl innerhalb der Gesamtbevölkerung waren, kann der allgemeine Bildungsgrad auf dem Land nicht allzu hoch gewesen sein.

gezielt fern hielten und selbstständig die Kollatur mittels Pfarrerwahl, Nominations- und Präsentationsrecht ausübten, um für eine „wohlfeile Kirche“ zu sorgen. Stand der Amtskirche die *cura animarum* zu, sollte die Dorfgeistlichkeit der *gemain* verpflichtet sein, die es nicht gern sah, wenn obrigkeitliches Unrecht von unbeliebten Priestern unterstützt wurde. Eine lange Vorgeschichte der Ablehnung gegen Klöster wie Einsiedeln, die mit Ablehnung der Totenbestattung, dem Ausschluss von Kirchen, Bann und Interdikt verbunden war, aber ebenso der Wunsch, über vorbildlich lebende, gut ausgestattete und dauerhaft vor Ort residierende Priester zu verfügen, trug dazu bei, dass es in etlichen Gemeinden in der heutigen Innerschweiz ein gemeindliches Kirchenregiment gab, das Eheprozesse vor den Landammann brachte und Appellationen nach Konstanz unter Strafe stellte⁹⁷. Gerade das musste dem Seelenheil der Menschen dienen, Kommunen förderlich sein und damit in der Folge den sozialen Frieden stärken.

Hat Hemmerli diese Verhältnisse vermutlich nicht im Auge, wenn er dem Bauern harte, selbstbewusste Worte über die Geistlichkeit in den Mund legt, wusste der Leser sehr wohl, dass der *gemaine Mann*, zumindest im südlichen Bodenseeraum, alles andere als machtlos war. Wie die neuere Forschung feststellt, waren Fehden und bäuerliche Gewalt auf dem Land normal⁹⁸. Bauern trugen, selbst wenn sie nicht generell als wehrtüchtig betrachtet werden, Waffen⁹⁹. Armut zwang sie häufig, v.a. bei Pensionsherren¹⁰⁰, zum Solddienst. Zahlreiche Aufstände der Landbewohner stellen immer wieder die Herrschaft in Frage. Dabei fällt auf, dass der *rusticus* sehr wohl altes Recht und Tradition gewährleistet wissen will, genauso aber das im Gotteswort begründete Naturrecht bemüht, wenn diese gegen seine Interessen interpretiert werden¹⁰¹. Der Bauer scheint bei Hemmerli als Spottfigur dem Adeligen unterlegen zu sein. Er entspricht einem gängigen Bild, das aber nur bedingt die Wirklichkeit wiedergibt: Ignoriert man die Verzerrungen und Polemiken des Autors, schält sich heraus, dass die Gedankengänge des *rusticus* weder harmlos noch ungefährlich sind. Weit entfernt vom *pövel*, ist er eine selbstständig handelnde und denkende Person, die sich, trotz mangelnder Ebenbürtigkeit, ihrer Autonomie bewusst ist. Vor diesem Hintergrund erscheint der Text zu brisant, um nur literarisches Spiel zu sein. Genau das gilt es im Folgenden zu berücksichtigen.

97 Wichtig: Peter BLICKLE, Warum blieb die Innerschweiz katholisch? (wie Anm. 42). Zum ganzen Themenkomplex vgl. auch: FUHRMANN, Kirche und Dorf (wie Anm. 42).

98 REINLE, Bauerngewalt (wie Anm. 34); DIES., Fehden im Spannungsfeld (wie Anm. 34) S. 173–194; DIES., Bauernfehden, Studien (wie Anm. 34).

99 Werner RÖSENER, Die Bauern in der europäischen Geschichte, München 1993, S. 113 f.; DERS., Bauern im Mittelalter (wie Anm. 18) Abb. 12, 14, 22, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 38.

100 STETTLER (wie Anm. 33) S. 270; Philippe ROGGER, Geld, Krieg und Macht, Pensionsherren, Söldner und eidgenössische Politik in den Mailänderkriegen 1494–1516, Baden 2015; Benjamin HITZ, Kämpfen um Sold, Eine Alltags- und Sozialgeschichte schweizerischer Söldner in der Frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2015.

101 Vgl. dazu: Werner RÖSENER, Bauernaufstände (wie Anm. 34) S. 151 f.

b) Der soziale Unterschied: *ruralitas*, *curialitas*¹⁰² und die Herkunft

Im zweiten Dialog weist der Kontrahent des *nobilis* darauf hin, dass Gott den Menschen als Bauern geschaffen habe, sicherlich eine Anspielung auf das erste Buch Mose, wohl aber auch auf den Namen Adams (von אָדָם *ādāmāh*, „Ackerboden“)¹⁰³. Wie im Sachsenspiegel wird suggeriert, dass alle Menschen einst gleich gewesen seien¹⁰⁴. Ersichtlich wird, dass das Glück früherer Völker daraus hervorgegangen sei und sein Stand ihn aus verschiedenen Gründen adle, u. a. weil er als Träger juristischer Tradition rechtskompetent sei¹⁰⁵ und deswegen vom Adel benötigt werde, ebenso weil er mit Handwerksgerät umgehen könne, was für den Feldbau, der ökonomischen Basis der Gesellschaft, zwingend notwendig sei. Arbeit und Erfahrung in den praktischen Dingen der Welt adeln den Bauern. Gerade die Aufwertung des *labor* (= der Verausgabung des Menschen durch Arbeitsleid) macht die Selbstauffassung und das Selbstbewusstsein des Bauern aus, der sich aufgrund seiner positiven Einstellung zur Arbeit als der eigentliche Träger der Gesellschaft und nicht als stumpfsinniger ‚Malocher‘ sieht, dem der Leistungsgedanke fern liegt. Die Bereitschaft Leid auf sich zu nehmen, wird zum Ausdruck des Empfindens der eigenen Würde¹⁰⁶, eine Lebensauffassung, die der des *nobilis* sicherlich diametral widerspricht und vielleicht ein erster Anklang dessen ist, was Max Weber versucht hat, als „Protestantische Arbeitsethik“ zu beschreiben¹⁰⁷.

Brüstet sich der *rusticus* im weiteren Gesprächsverlauf damit, dass auch er Ahnen habe, so sind diese obwohl ‚alt‘, gänzlich unbedeutend. Billigt Hemmerli den Bauern eine Herkunft zu, spottet er doch, dass der Landmann dem Vieh nahestünde (*consobrini sunt abigei, avunculi autem sunt armentarii*)¹⁰⁸. Es wird

102 Hinsichtlich der Bedeutung der *curialitas* vgl. Paul SCHMIDT, *Curia und curialitas*: Wort und Bedeutung im Spiegel der lateinischen Quellen, in: *Curialitas*, Studien zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kultur, hg. von Josef FLECKENSTEIN (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 100), Göttingen 1990, S. 15–26; Rüdiger SCHNELL, *Curialitas und dissimulatio* im Mittelalter: zur Independenz von Hofkritik und Hofideal, in: *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 41/161 (2011) S. 77–138.

103 Vgl. 1 Mose, 2, 7; 3, 17; 3, 23.

104 Sachsenspiegel, Landrecht, hg. von Karl August ECKHARDT (MGH, *Fontes Iuris Germanici Antiqui*, N.S., Bd. 1, Teil 1), Göttingen u. a. 1955, III. 42 § 1 ff., S. 223.

105 Vgl. Sigrid SCHMITT, Herrschaft über Bauern im Spiegel der Weistümer, Untersuchungen zum mittelrheinischen Raum, in: *Tradition und Erinnerung* (wie Anm. 34) S. 153–172, hier S. 156 ff.

106 Peter BICKLE, *Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten, Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland*, München 2006, S. 227 ff.

107 Max WEBER, Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus, in: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 20/21 (1904–1905) u. ö. Vgl. u. a.: Hartmut LEHMANN, *Max Webers „Protestantische Ethik“*, Göttingen 1996; Heinz STEINERT, *Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktionen, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Frankfurt a. M. 2010; Max WEBER, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Vollständige Ausgabe, hg. von Dirk KAESLER, München 2013.

108 HEMMERLI, *De nobilitate* (wie Anm. 14) pag. 9v.

angedeutet, dass die *rustici* gerne über eine dem Adel adäquate Tradition verfügen würden, ohne dass es ihnen gelingt, sich *curialitas* anzueignen, was zur Folge hat, dass sie zur *arrogantia* neigen. Damit will Hemmerli mit feinen Worten ausdrücken, dass derjenige, der im Alltag etwas ‚leistet‘, noch lange nicht dafür geeignet sein muss, den großen Belangen der Welt gerecht zu werden: Die Stellung in der Gesellschaft, Potenz, Macht, Angabe, Protz und Reichtum prädestinieren nicht, wenn das Ethos fehlt. ‚Eroberter‘ Horizont, ‚Schliff‘ und angeeignete Bildung können ins Leere laufen, wenn die Grundhaltung nicht stimmt. Sittlichkeit aus Überzeugung kann ohne ehrliche Selbstkritik und Großzügigkeit im Denken in belangloser Kleingeisterei enden. Da ‚Arbeit‘ den Lebensinhalt des einfachen Mannes ausmacht, ist er mit der Erledigung des Alltäglichen so konfrontiert, dass ihm der Sinn für das wirklich Wichtige fehlen muss. Ihm geht das Verantwortungsgefühl für die Welt ab, weil er nur mit sich selbst beschäftigt ist. Der Gewöhnliche, mag er noch so reüssieren und noch so viel Erfolg ausstrahlen, ist nicht geeignet, politische Herrschaft auszuüben, weil es ihm an Herkunft, Tradition, Erziehung, sozialer Disziplinierung und Verständnis für das Zentrale mangelt. Kurz: Man merkt denen, die sich für die Avantgarde, für Leistungsträger halten, durchaus an, ob sie von Rinderhirten oder Viehdieben abstammen; eine harte Absage an den *gemainen Mann*, gleichzeitig aber hoher Anspruch, dem der *nobilis* gerecht zu werden hat, denn selbst ihm kann, so der logische Umkehrschluss, der Mist an den Ohren kleben: *verus nobilis non nascitur, sed fit*¹⁰⁹. Nicht das Sichtbare zählt so sehr wie das Geistige. Letzteres ist aber für den wahren Adel unabdingbar. Diese Zusammenhänge, in die er nicht hineingewachsen ist, begreift der *rusticus* nicht, und darum versucht er unbeholfen, sich selbst ‚Adel‘ zuzulegen, um den er den *nobilis* beneidet: Zu groß ist die Trennlinie zwischen beiden Welten. Der *gemaine Mann* bleibt ‚gemein‘ – *Omne rarum carum, vilescit quotidianum*¹¹⁰.

Es ist nur konsequent, wenn im weiteren Verlauf des Gesprächs Bezug auf die Anrede der Adelligen genommen wird, die von den Bauern respektlos mit „Du“ angesprochen wurden¹¹¹. Dabei wird der Ehrbegriff des Adels, ein zentrales Element seines Selbstverständnisses, indirekt hinterfragt. Eine Rolle spielt dabei dessen Lebensweise: Es wird der Vorwurf erhoben, dass der Adel

109 Ebd., pag. 17v.

110 Ebd., pag. 14v.

111 Ebd., pag. 14r: *Unde quid tibi aut mihi, cum sis de humilimo rusticanorum magali sive tugurio, per omnes tue nationis partes prout per te locutus es et ab antiquo procreatus tanque tibi vicino corunicanio conrurali necnon compastorali porrigis allocutionis responsa nec defers reverentie reverentiam digne precellenti reverentia per nobilitatem militari dignitate dignissime conquisitam. Sed dicis mihi verbis illis, cur tibi his quoque similia prout tu et tuaces loqui solent more rusticali de tuguriis ad proxima casalia. Der Bauer antwortet u.a.: Nam scio quod honor nihil aliud est quam quedam reverentia in virtutis testimonium alicui exhibita [...] virtus sola est honoris debita causa [...] Ecce imperator de se pluraliter tibizat summum pontificem. Ähnlich auch: pag. 66r.*

verständtere¹¹², keine Distanz zum dritten Stand halte und seine Lebensweise verändert habe¹¹³. Dies sei die Ursache für den ‚Volkssport‘ der Bauern, ihn zu provozieren, anmaßend herauszufordern, um ständische Unterschiede zu verwischen (und das Selbstverständnis der Gegenseite aufzuweichen). Die Verstädterung wird also als wesentliche Ursache dafür angesehen, dass die alte Einteilung zwischen Bauer – Adel sich nicht mehr gänzlich in der sozialen Wirklichkeit widerspiegelt, was die Welt in Unordnung bringen muss.

Die Abkunft des Adels leitet der *nobilis* von dem *genus Baronum* und von den *valvasores* in der *curia imperialis* her¹¹⁴. Er stamme somit von den Patriziern des alten Rom ab. Betrachtet er Alter als ausschlaggebend für die eigene Idoneität, streitet der Bauer diese Ansicht ab, indem er darauf hinweist, dass die ererbte Stellung kein eigenes Verdienst sei. Es verstoße gegen Gottes Willen, sich dessen zu rühmen¹¹⁵. Kann der Ritter das Argument der Gegenseite kaum entkräften, gelingt es dem Landmann nicht, die vornehme Herkunft des *nobilis* in Frage zu stellen. Der Adelige behauptet: Die Vermischung der Römer und Germanen habe die *nobilitas* veredelt¹¹⁶. Den *rusticus* beeindruckt dies nicht. Alle Menschen könnten sich zum Besseren oder Schlechteren entwickeln. Außerdem gehe der Adel, unter dem es viele Arme gebe¹¹⁷, aus seiner Sicht nur von Männern aus,

112 Ebd., pag. 15v: *Rusticus: Nonne vides quod continuo nobiles ad urbes confugiunt. In opidis confluunt vicos colunt. Et civitatensium negociationes et commercia disponunt. [...] Quam periculosum ita pure propter delicatas epulas et lauticias amittunt pretensas sue nobilitatis prerogativas, quoniam iugiter inter glutones, gulosos, edulos, epulones, estores, estosos, bibaces, edaces et edaculos comedones civitatenses, burgenses, oppidanos et vicauros impinguatos, incrassatos, dilatatos, saginatos, farcitos et obesos illecebres frequenter illectos habitare contra veram et antiquam quondam nobilium normam conversationem vivendi quoque regulam non erubescunt et sunt hi proprie qui secundum carnem vivere consueverunt. Et ad taliter vivendum nobiles crapula necnon ocium detestabile producere solebant.*

113 Ebd., pag. 15v: *Ecce notantur, quid faciunt: Mulas et sommarias eorum oneratas non armis, sed vino similiter et pulmentario, non lanceis, sed caseis et sinapio non ensibus, sed utribus et butiro, non hastis, sed verubus et cacubo graviter onerantur credentes transire ad domum convivii non ad bellum occidii. Arma namque clipeos deferunt deauratos. Et ab omni contumacia et iaculo nocituro referunt illesos et tam firmiter credunt in fugam, quod hostium sublata formidine tempora sunt dei protectione tranquilla. Sed perpende, quid referat Cypio Affricanus videlicet, quod nobilis Parides non picturam prout moderni nobiles non aurum et lapides, sed scutum divulgum, fractam galeam, ebetem gladium, faciem vulneratam, cicatricibus sulcatam, ictibus curvatam de bellis referebat.*

114 Ebd., pag. 17r.

115 Ebd., pag. 17v: *Omnia in gloriam dei facite. Et idem, qui gloriatur in domino gloriatur, quasi diceret: de corporis nobilitate aut virtute seu operibus bonis aut parentum tuorum non tibi gloriam, sed deo tribue, a quo bene cuncta procedunt.*

116 Ebd., pag. 17r.

117 Ebd., pag. 20v: *Non dubitamus autem, quin Evangelista dixerit ad excellentiam Joseph, quod esset de stirpe regia singulariter inter omnes protunc regias dignitates approbata [...]. Et secundum veritatem fidei beata virgo fuit de eadem domo nobilis et pauper prout hodie plures nobiles paupertatis onere gravati pacienter aut impacienter inveniuntur.*

nicht jedoch von Frauen¹¹⁸. Ein Weib könne geringerer Geburt sein, das würde am Adel der Nachkommenschaft durch den Mann nichts ändern, was selbstverständlich reines Wunschdenken ist und die sich nicht ändern lassende gesellschaftliche Realität völlig ignoriert, in der nur selten wirklich unter Stand geheiratet wurde. Die *nobilitas politica* bzw. die *nobilitas civilis* gehen laut Hemmerli aus dem Tugendadel des Einzelnen hervor. Beide Formen werden durch Beispiel und Erziehung von Generation zu Generation weitergegeben. Dies gelte für alle Menschen, sei jedoch für die Vornehmen einfacher¹¹⁹.

Die *nobilitas virtutum* ist dabei nicht die eigentliche Ursache für die Existenz der verschiedenen Stände. Universalgeschichtlich speist sich der Adel nach Ansicht des Autors aus vier Quellen: Aus der göttlichen Berufung, der *voluntaria electio*, der persönlichen Idoneität bzw. Klugheit, dem Geschick und aus Gewaltherrschaft¹²⁰. Die Stellung eines *nobilis* wurzelt nicht allein in Tradition und Herkunft. Sie umfasst zusätzlich eine religiöse Komponente, wobei die Fähigkeit sich notfalls gewaltsam durchzusetzen genauso zum Leitbild dieses Standes gehört, wie die Möglichkeit durch Wahl oder durch persönliche Leistung die eigene gesellschaftliche Position zu bestimmen. Ein weiteres zentrales Charakteristikum der *nobilitas* sieht der Autor darin, dass sich der Adel vom Dritten Stand abschließt¹²¹.

Wesentlich sei vor allem Größe (*magnificentia*), die sich in *largitas* manifestiere (*decenter iuxta sui status conditionem sumptuosus*), ganz anders als beim knausrigen Kaufmann, dem ‚Koofmich‘, oder dem protzenden Reichen, der sich erst produzieren muss, um etwas zu gelten, gleichzeitig aber über seine Verhältnisse lebt¹²². Beide sind wenig diskret, nur bedingt vornehm und damit nicht

118 Ebd., pag. 20v: [...] *nobilitas nihil imprimit a genere materno. Sed si mater non est nobilis genus et filios degenerat* [...]. Jesus Christus stamme aus dem Hause David und nicht aus dem Hause Mariens. Daher sei die weibliche Abkunft nebensächlich. Der Ritter solle sich deshalb auf seine Abkunft *de matre principissa* nichts einbilden. *Et fortassis similiter mater tua fuit pauper nobilis et humilis ut virgo Maria et quod igitur genitori tuo minus nobili fuerit coniuncta et tu forsitan pauper nobilis et superbus*. Zur Rolle der Maria im Eigenverständnis des Adels vgl. Klaus SCHREINER, Religiöse, historische und rechtliche Legitimation spätmittelalterlicher Adels Herrschaft, in: *Nobilitas, Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa*, hg. von Werner PARAVICINI u. a., Göttingen 1997, S. 376–430, hier S. 407 f.

119 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 30v; pag. 32r: *animus illius, qui ex nobilibus traxit originem, facilius ad virtutem inclinatur*.

120 Ebd., pag. 34v: *qua nunc regitur orbis que etiam dicitur pollitica sive carnis aut humanalis que quadruplicem habuit originem videlicet prima per divinam vocationem, secunda per hominum voluntariam electionem, tertia per humanam sagacitatem, quarta per Tyrannidem*.

121 Ebd., pag. 37r ff.

122 Ebd., pag. 37v: *magnificus est medius inter pomposum et parvificum. Pomposus enim superabundat a magnifico, quia pomposus est tam inter nobiles quam plebeos. Qui cum non sit dignus potestate et honore nec sufficiens ad divitias et opes, quas possidet. Attamen ultra modulum status sui conatur sumptuose se gerere et ultra debitum expendere. Parvificus vero differt a magnifico, quia parvificus dicitur, qui cum dignus sit honore et potestate et sufficiens divitiis et opibus dignitate sue et divitiis non condigne se gerit et sua non largiter expendit*.

standesgemäß, vermutlich ein Seitenhieb auf Patrizier und *purger*. Nicht nur Ehren und Ämter trennen beide voneinander, sondern auch unterschiedliche soziale Mentalitäten: Gabe bestimmt das Ethos des Adels, kommerzielles Vorteils- und Nutzdenken das des Städters. Ohne sorgfältig gewählte Gabe kann aber nicht geherrscht werden, da sie in einer Zeit, die noch keinen ‚Staat‘ als institutionalisierten ‚Generalkapitalisten‘ kennt, die Basis für die Bewältigung öffentlicher Aufgaben und Ausgaben ist. Kleider, Pferde, Waffen, Lebensmittel, Kriege und Schlachten erfordern Aufwendungen, freilich nicht nur die, sondern auch die Gründung von Klöstern, Kirchen, Städten, Burgen und Türmen¹²³. Auf moderne Vorstellungen übertragen heißt das, dass der *nobilis* als Inhaber der Herrschaft dadurch präsent ist, dass er die öffentlichen Belange auf seine eigenen Kosten zu regeln vermag, obwohl sie, ganz zeittypisch, seine eigenen Möglichkeiten übersteigen. Er gebietet ja nicht nur über seinen Hof, sondern genauso über sein Territorium. Da der Staat nicht existiert, herrscht notorischer Geldmangel. Folglich fungiert der *nobilis* als Patriarch, der zu gemäßigter ‚Verschwendung‘ gezwungen ist. Das Fehlen eines Fiskus im heutigen Sinn setzt bei der führenden Elite eine Kultur des dosierten Gebens voraus, welcher der dritte Stand fern steht¹²⁴. Wirtschaftet Letzterer für sich selbst, muss der Adelige über seine Verhältnisse leben, um Untertanen und Territorium nicht verkommen zu lassen. Er trachtet nicht danach, Überschüsse zu produzieren oder gar zu erarbeiten, sondern gibt im Idealfall das aus, was er einnimmt. Hierdurch wird etwas ganz Wesentliches bezüglich seiner Funktion benannt, das, was ihn fundamental von den übrigen Ständen abhebt.

Im neunten Kapitel wird noch Weiteres angesprochen: Der Adel kann den Mythos für sich beanspruchen, der Bauer kaum. Darum greift Hemmerli Diskurse auf, welche die Herkunft des Adels von den Römern, Alemannen bzw. den Germanen thematisieren (Troia-Mythos)¹²⁵. Deutsche seien also wie Römer und Griechen Völker des Ostens. Sie würden weite Teile der Welt beherrschen. Die

123 Ebd., pag. 37v: *Expensarum autem nomine etiam accipiendo sunt impense, quia virtus magnificentie et extrema sibi opposita scilicet pompositas et parvificentie non solum attenduntur in his, que usu transeunt et consumuntur sicut circa vestes et equos et arma et vidualia circa bellum et proelia, sed magis etiam in his, que permanent et expenduntur sicut in edificationibus, castrorum, pallaciorum et turrium et constitutionibus et constructionibus civitatum et templorum, monasteriorum et similium. Et in his animus nobilis et magnificus perpenditur et perpensus est in utroque testamento secundum maius et minus et qualitates hominum.*

124 Zum Phänomen des notorischen Geldmangels in der Vormoderne vgl. Rudolf GOLDSCHIED / Joseph SCHUMPETER, Die Finanzkrise des Steuerstaats, Beiträge zur politischen Ökonomie der Staatsfinanzen, hg. von Rudolf HICKEL, Frankfurt a. M. 1976.

125 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 39r ff. Vgl. u. a.: Knut GÖRICH, Troia im Mittelalter – der Mythos als politische Legitimation, in: Der Traum von Troia, Geschichte und Mythos einer ewigen Stadt, hg. von Martin ZIMMERMANN, München 2006, S. 120–134, hier S. 120 ff.; Jörn GARBER, Trojaner – Römer – Franken – Deutsche, „Nationale“ Abstammungstheorien im Vorfeld der Nationalstaatsbildung, in: Nation und Literatur im Europa der Frühen Neuzeit, hg. von Klaus GARBER (Frühe Neuzeit, Bd. 1), Tübingen 1989, S. 108–163, hier

Vornehmheit der *nobilitas* aufgrund orientalischer Deszendenz versucht der Landmann zu persiflieren: Würde alles Fremdartige adeln, sei die Gesellschaftselite auf eine Ebene mit den „Äthiopiern“ bzw. „Orientalen“/„Zigeunern“ zu stellen, die neuerdings das Abendland stehend und bettelnd durchzögen¹²⁶. Erkennbar wird hier, dass dem *gemainen Mann* Translationslehren und nationale Diskurse, die ihm ziemlich lächerlich erscheinen, einigermaßen egal bleiben¹²⁷. Sie sind eher eine Besonderheit des Adels. Dieser neigt, wenn es ihm an ‚echter‘ Tradition und wirklicher Identität mangelt, auf der Suche nach einer möglichst idealen Abkunft zu abenteuerlichen Legitimationskonstrukten¹²⁸. Der Autor unterstreicht drastisch, dass Herkunft nicht ausreicht, um die alleinige Eignung des Adels zur Herrschaft zu begründen.

S. 125 ff.; Kordula WOLF, Troja und Europa, Mediävistische Mythosforschung im Visier, in: Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa, hg. von Wolfgang HUSCHNER / Frank REXROTH, Festschrift für Michael Borgolte, Berlin 2008, S. 165–192, hier S. 165 ff. (mit weiterer Literatur).

- 126 HEMMERLI, *De nobilitate* (wie Anm. 14) pag. 41v: *Omnes Ethioes ad nos etiam empticii provenientes prout his diebus quedam gentes plebei sive nobiles ex Egypto Minori dudum repulsi prout afferitur videlicet de anno domini MCCCCXVIII terram nostram applicantes laboriosi mauri, fusci, squalidi, quoniam diffformes utriusque sexus pusilli cum maioribus totius partes Germanie usque modo et similiter Galliarum regiones cum equis, mulis et asinis miserabiliter girantes et extra muros et habitacula per campos aliorum hominum mansiones penitus declinantes rapientes furantes et clam quicquid mobile repererint diripientes perstiterunt in exilio iugiter perseverantes. Et hi iuxta tuarum rationum fundamenta prescriptarum, propterea quia rari dicuntur nobiliores.*
- 127 Die nationale Identität ist nur einer von vielen Bestandteilen der eigenen Identität, nur ein kleiner Teil der Traditionen, in denen der Einzelne steht. Bindungen, Selbstbewusstsein und Eigenempfinden des Landbewohners sind viel zu stark, als dass er nationaler Identifikationen bedarf, die ja bei näherer Betrachtung eigentlich nur etwas vorgaukeln sollen, was so nicht vorhanden ist. Wozu das Werk von Rhetorikern? Die Tatsache, dass Volkssagen existierten, welche eine sagenhafte Herkunft beinhalteten, dürfte daran nicht allzu viel daran geändert haben. Den Schwedenmythos der Schwyzer gab es erst seit dem Basler Konzil! Vgl. Guy P. MARCHAL, Die frommen Schweden in Schwyz. Das „Herkommen der Schwyzer und Oberhasler“ als Quelle zum schwyzerischen Selbstverständnis im 15. und 16. Jahrhundert, Basel u. a. 1976, S. 72 u. S. 79 ff.
- 128 Spott an den Legitimationsstrategien des Adels ist Gemeingut: Der Koch Kaiser Maximilians soll diesen heftig verspottet haben, indem er darauf hinwies, dass eine Abkunft von Noah hochproblematisch sei, weil letztlich auch der gemeine Mann aus der Arche käme. Vgl. Johann Jakob FUGGER / Sigmund VON BIRKEN, Spiegel der Ehren des Hochstloeblichsten Kayser- und Koeniglichen Erzhauses Oesterreich [...], Nürnberg 1668, S. 1386. Vgl. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna, Fabeln und Theorien über die Abkunft der Habsburger, in: DERS., Aufsätze und Vorträge, hg. von Hans WAGNER / Heinrich KOLLER, Bd. 2, München 1971, S. 7–102, hier S. 58 bzw. S. 98 f. Kunz von der Rosen, der Hofnarr des Kaisers, drückte es sogar noch drastischer aus, indem er sich mal als Vetter des Kaisers ausgab, mal eine Prostituierte und einen Bettler vorführen ließ, der um Almosen heischte, um darauf aufmerksam zu machen, dass er wie Maximilian von Adam abstamme. Vgl. E. HARZEN, Maximilian des Ersten Stammbaum und dessen zotende Mendl, in: Deutsches Kunstblatt 5 (1854) S. 237–240, hier S. 238: *seinnd ir nitt beide grosse narren, daß ir aller Dinng inn ewrem stammen bringgen unnd ausfieren*

c) Kriegshandwerk, Herrschaft, Würden, Rang, Reichtum
und Standeserhebungen als Quell des Adels

Maßgeblicher, aber genauso von der Tradition vorgegeben, ist das Argument Hemmerlis, dass ein Stand herrschen muss, aber lediglich derjenige dafür geeignet ist, der über militärische Potenz verfügt bzw. das Kriegshandwerk aktiv ausübt¹²⁹. Nur dieses kann der wirkliche Ausgangspunkt für Herrschaft sein. Genauso sind ‚Glanz‘ und Würden sowie die verschiedenen Rangstufen ein selbstverständliches Merkmal des Adels¹³⁰. Im Reich stünden an dessen Spitze der Herrscher und die Kurfürsten¹³¹. Generell unterscheidet er *imperatores* (er meint damit auch die Könige), Fürsten (*principes*), *marchiones*, *comites*, *barones* und *nobiles*¹³², auch auf *proceres* bzw. Vasallen wird eingegangen, die selbst Lehnleute unter sich haben dürfen, ebenso wie auf die Bastarde¹³³. Hemmerli nennt noch diverse andere Einteilungen der Gesellschaftsränge. Der Zürcher offenbart dabei ein für damalige Verhältnisse breites Allgemeinwissen und den Sinn für historischen Wandel, indem er auf die Reichsgeschichte und den europäischen Adel eingeht. Etymologische Herleitungen können vernachlässigt werden, da sie im Hinblick darauf, was der Chorherr als Charakteristikum des Adels ansieht, relativ unergiebig sind. Wichtig ist die Beobachtung, dass Ritter der Kirche und den Fürsten verpflichtet seien: Die eine gelte es

wellen? Denn ie lennger ir hinnder sich suechen, ie mer mein K. mit disen zwaiien armenn menschen befreundt sein werden, dann eß nit muglich, daß dein geschlecht one narren, hue- ren unnd bueben sein mag. Vgl. auch: Erasmus von Rotterdam, *Ausgewählte Werke*, hg. von Werner WELZIG, Darmstadt 1968, Bd. 5, S. 132 f. Im *Scriptum super conclusionibus genealogiae illustrissime domus Austrie* (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, cvp 3327, fol. 5v) wird Mennel und Sunthaym Leichtgläubigkeit gegenüber den Phantastereien des Trithemius vorgehalten. Vgl. auch die Karikatur bei: Simon LASCHITZER, *Die Genealogie des Kaisers Maximilian I.*, in: *Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses* 7 (1888) S. 1–200, hier S. 23.

- 129 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 42r: *Qui non aliter nisi per armigerorum mores et apparatus nobiliter militando militiam ornabant. Rem itaque publicam amplissimo quodam affectu felicissime et per orbem dilatabant mundum gubernant et omnium dominiorum humanorum gubernacula tenebant prout hodie maiorem orbis terre partem tenet nobilitatis iubar et excellens preeminentia ac per huiusmodi nobilitatis exercitia exercitus armigerorum et beligerorum pulchritudo decor et indumentum a tanto tempore cuius initium non est in memoria hominum gestare et consueverunt ac per multos annorum centenarios in castris et castellis prominentibus et a plebe divisi notabiliter nobiliter residebant plebeosque regebant. [...] Castrorum enim acies non sunt aliud nisi milites et militares ac militantes nobiles precincti fortitudine cum decoris virtute pugnando contra suos inimicos armis coruscantibus ordine miro ordinatissime resplendentes [...];* pag. 42v: *Nullam enim alia re videmus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum atque militie. Unde et nobilitas eorum oriebatur.*

130 Ebd., pag. 43r ff.

131 Ebd., pag. 48v.

132 Ebd., pag. 50r.

133 Ebd., pag. 58r.

zu schützen, dem anderen zu dienen¹³⁴. Das Band zu beiden stelle die Treue dar¹³⁵. Die gleiche Differenzierung nimmt er beim ersten Stand vor, der Papst, Bischöfe, Äbte und Kardinäle umfasst, die nicht als Fürsten, sondern als Nachfolger von Totengräbern angesehen werden¹³⁶. Gerade die Klostervorsteher, die ebenso wenig *principes* seien, verachtet er gleichermaßen als Menschenverschlinger (*vivos devorant*) wie als gekrönte Esel, was vor allem auf den Abt von Sankt Gallen zutrefte¹³⁷. Manche von ihnen könnten keine Nonnen weihen, ihre Standesattribute, ihre Aufmachung erinnerten an gewisse hervorstechende Eigenschaften (*genitalia*) von Maultieren, die wie man weiß, das Produkt von Pferdestuten und Eselsvätern sind¹³⁸.

Kann Hemmerli die verschiedenen Abstufungen adeliger Ränge historisch nur selten korrekt herleiten, kennt er sehr wohl bedeutende Fälle von Erhöhungen, etwa wie im Falle Bertolds von Zähringen¹³⁹: Handelt es sich dabei nur um besondere Ausnahmefälle, muss die Stellung einer Person keineswegs erblich sein,

134 Ebd., pag. 61v: *Qui sunt autem effectus vere militie [...] sunt octo tales effectus: Primus: ordinata ecclesiam defendere; Secundus: perfidiam impugnare; Tercius: sacerdotium venerari; Quartus: pauperum iniurias propulsare; Quintus: provinciam pacare; Sextus: pro suis comilitonibus ut sui sacramenti docet descriptio sanguinem fundere et si opus est animam pro eisdem ponere; Septimus: alienum non predare vel rapere; Octavus: in iustum bellum non inferre, sed ut iudicium faciat conscriptum ad exercendum officium suum, sed iudicii rationalis equitatem [...].*

135 Ebd., pag. 62r: *Utique militum dignitas et fidei sinceritas produnt iuramenti forma et forme verborum veritas. Nam secundum Vegetium iurant ut primum deo fides debita, deinde principi et rei publice servetur incolumis tenentur. Ergo ecclesie obnoxii sacramento tacito vel expresso licet enim forte iuramenti solemnitas non sit ad omnes milites expresse prolata tamen ad eius observantiam eos coartat et invitat officii necessitas et fidei sinceritas immo sue militaris dignitatis extrinseca et intrinseca qualitas et in dicta seu iniuncta consuetudinaria probitas. Milites enim sunt manus rei publice sicut enim in corpore humano [...] sic milites de iure publicam ad custodiam et tutelam principis, qui est caput iure divino et humano [...].*

136 Ebd., pag. 89r; 90r; 89v: *fuerant primum deputati ad sepeliendum mortuos unde non mortuos sepeliunt, sed vivos devorant et deglutire non erubescunt.*

137 Ein abfälliges Urteil über einen sicherlich gut vernetzten Adeligen. Die Meinung der Zeitgenossen über Kaspar von Breitenlandenberg scheint nicht besonders gewesen zu sein. Vgl. Anton Gössi, Art. Kaspar von Breitenlandenberg (1442–1463), in: *Helvetia Sacra* 3/1/2, S. 1317 ff., sowie Milena Svec GOETSCHI, Klosterflucht und Bittgang, Apostasie und monastische Mobilität im 15. Jahrhundert (Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 7), Köln u. a. 2015, S. 275, Anm. 401: [Kaspar], *qui tyrannide sua plures fratres ipsum eligencium dispersit et exculavit, per quem monasterium hoc dilapidatum et depauperatum fuit in magna parte.*

138 Hemmerli, *De nobilitate*, pag. 90rv (wie Anm. 14): *nominat dictos abbates infulatos asinos coronatos et idem dicit ibidem, quod huiusmodi abbates, qui talibus utuntur infulis et ornamentis pontificalibus non propterea possunt id quid pontificalis ordinis est exercere. Sic nec illa olim cur episcopi exercebant [...] et ita virgines non possent consecrare sua propria auctoritate. Item dixit quod hec signa pontificalia in istis prelatibus tantum operantur, quantum in mulis genitalia.*

139 Ebd., pag. 64v.

sie kann verliehen werden. Genauso kann Adel verloren gehen¹⁴⁰. Reichtum als Quelle von Macht wird als weitaus zentraler angesehen¹⁴¹. Allenfalls die vom Adel beschenkte Geistlichkeit könne es hinsichtlich ihres Vermögens mit der *nobilitas* aufnehmen. Diesem Argument hat der Bauer außer seinem Ehrgeiz nichts entgegenzusetzen. Diesen gilt es nach Ansicht des Adelligen zu zügeln, da die Überschreitung der Standesgrenzen Komplikationen und Unfrieden mit sich bringe. Er merkt an, dass derartiger Übermut für den *rusticus* nur ins Unglück führen könne. Luzifer sei das Paradebeispiel für verfehlte Ambitionen¹⁴². Übt der Landmann an den genannten Verhältnissen Kritik, verhält er sich inkonsequent, wenn er murren, dass die besitzende Geistlichkeit in den meisten Fällen aus niedrigem Mist (*stercor*)¹⁴³ stamme: Der *gemaine Mann*, mag er seine Antipathien gegenüber dem Adel noch so sehr zur Schau tragen, macht sich also nicht mit jedem gleich. Er grenzt sich vom *pövel*, von Juden, Zigeunern, Bettlern, Tagelöhnern und unehrlichen Leuten ab, warum nicht also von wenig angesehenen Pfarrern¹⁴⁴?

d) Kein Widerspruch: Standesgrenzen und sozialer Wandel

Ist eine Welt ohne Standesgrenzen kaum vorstellbar, ist der soziale Wandel, sind gesellschaftlicher Auf- und Abstieg nicht zu leugnen. Symbolisiert wird dies bereits seit dem Hochmittelalter durch das Schicksalsrad, die *rota fortunae*. Hemmerli formt daraus im Kapitel 21 eine *rota fatalis*¹⁴⁵, die eigens abgebildet wird. Bewusst verlässt er hier die graue Theorie, indem er gezielt auf die reale Situation seiner Zeit eingeht. Der *rusticus* spricht seine Beobachtungen aus und vermerkt, dass der Adel unter Bürgern lebe und viele seiner Burgen dem Verfall preisgegeben sind. Hochmut sei die wahre Ursache für den Fall. Nur wer auf seinem Stand verharre, gerate nicht unter das Rad¹⁴⁶.

Ulm, Nürnberg und die eidgenössischen Orte, die er mit italienischen Kommunen vergleicht, würden mit Gottes Hilfe wieder auf ihren alten, natürlichen Platz zurückgesetzt, so die Hoffnung des Adelligen¹⁴⁷. Sind diese Bemerkungen im Zusammenhang mit dem Alten Zürichkrieg und dem Süddeutschen Städtekrieg zu sehen, kristallisiert sich heraus, dass weder der Sinn von gesellschaft-

140 Ebd., pag. 69v ff.

141 Ebd., pag. 66r ff.

142 Ebd., pag. 74r.

143 Ebd., pag. 78v u. 79r: *Et illud est quid volo, quod non tantum illegitimi nati, sed aliunde ruralium popularium et plebeorum filli similiter violenter de stercore eriguntur pauperes et prout continuo discrepasti mecum experienter video clericos de nihilo vel humillima progenie productos divitiarum et potentatus pompa repentim et violenter farcitos [...] de paupere domo et tugurio rusticano.*

144 Vgl. u. a. LUTZ (wie Anm. 18) S. 39 u. S. 87 ff.

145 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 81r.

146 Ebd., pag. 79r.

147 Ebd., pag. 81v.

lichen Barrieren in Frage gestellt wird noch die Vergänglichkeit der Verhältnisse an sich: Die wahre Einsicht besteht darin, dass Macht nur erhalten werden kann, wenn der Adel sich in Tugend übt und Fähigkeiten pflegt, kraft derer er durch Geburt prädestiniert ist. Dauerhafte Herrschaft leitet sich aus *potestas* und nicht aus *potentia* ab. Geht der einfache Mann von der Gleichheit aller Menschen in einer christlichen Schicksalsgemeinschaft aus, bestreitet dies der Adelige, der die Ungleichheit des Standes unter den Jüngern hervorhebt. In ihrer Argumentation berufen sich beide auf die Bibel¹⁴⁸.

e) Die Frage der Idoneität: Wer ist mehr geeignet –
Der gewählte oder der geborene König?

Für Herrschaft durch Geburt spricht, dass derjenige, der von Kindesbeinen an Berührung mit der Ausübung von Macht gehabt hat, ein verantwortungsvolles Verhältnis zu seinem Reich entwickelt. Eigentum ist der beste Garant für ein am Gemeinwohl orientiertes Handeln¹⁴⁹. Fürstlicher Eigennutz wird in der ererbten Monarchie so kanalisiert, dass er nicht mit dem gemeinen Nutzen aller kollidiert, was von großer Bedeutung ist, wenn man verstehen will, wieso größere Territorien im Spätmittelalter trotz ihrer Ausdehnung oft erstaunlich stabil waren¹⁵⁰.

Genauso zentral ist die Feststellung, dass ein Erbfürst so auf seine Pflichten vorbereitet wird, dass er seiner Funktion gerecht wird. Gewählte würden über keine Erziehung verfügen, würden daher auch den Verführungen und Fährnissen der Macht erliegen¹⁵¹. Diese Überlegung ist fundamental. Denn nur wer die Usancen der Macht von klein auf erlernt hat, kennt die Spielregeln der Politik, ihre Pflichten, Hindernisse und Gefahren sowie die Grenzen eigenen Handelns. Nur er hat gelernt, so kontrolliert, diszipliniert und distanziert zu agieren, wie es sich für einen Adelsmann gebührt. Ganz anders der übermütige Emporkömmling, der einseitig begabt, ohne Erfahrung, Herkunft und Tradition, in eine fremde

148 Ebd., pag. 84r: *Sic etiam qui in hoc mundo sive sint nobiles sive populares persecutionem patiuntur propter iusticiam in nomine Christi indifferenter salvabuntur. [...] Sicut socii estis passionum in presenti ita eritis et consolationis in futuro. [...] nobiles non debere plebeis gregariis, rusticis vel popularibus et notanter ceteris paribus apud deum et homines ratione nobilitatis pollitice seu civilis quovis quesito colore seu ingenio preferri* u. pag. 86.

149 Ebd., pag. 91r: *Item illud, quid est naturale, non est ociosum si igitur homo aliquam possessionem per hereditatem vel successionem possidet, que est naturalis, que iterum perveniret ad filios suos, quos naturaliter diligit et quos summo honore et amore concitatur et tunc magis regnum amabit et melius reget illud, quia illud regnum magis est ex amore ergo melius per hereditatem quam per electionem.*

150 Vgl. LANGMAIER, *Dem Land Ere* (wie Anm. 12) S. 178–200.

151 HEMMERLI, *De nobilitate* (wie Anm. 14) pag. 91r: *Item secundo ex parte filii succedentes nam sicut mores hominum ditatorum sunt peiores moribus aliorum, sic mores hominum nuper electorum seu elevatorum ad altum statum sunt peiores moribus aliorum, quia tales nesciunt bene ferre fortunas ideo superbiunt et fiunt elati et plerumque tiranni, ut visum est in imperatoribus electis de plebe vel principibus quam pluribus ut in Nerone, Diocletiano, Maximiano etc.*

Welt vorstößt und glaubt, Bewährtes und Althergebrachtes umstürzen zu müssen. Ehrgeiz und Leistung reichen nicht aus, um ein vornehmer, guter *nobilis* zu sein: *Naturam expelles furca, tamen usque recurret*. Ferner deutet Hemmerli an, dass die Untertanen weitaus bereitwilliger einem Fürstengeschlecht dienten, an das sie lange gewöhnt sind¹⁵². Er bringt damit zum Ausdruck, dass ‚alte‘ Herrschaftssysteme die Konflikte bereits hinter sich hätten, die derjenige, der ‚neu‘ ist, erst ausfechten müsse. Wo Herrschaft ‚alt‘ und damit eingespielt ist, fällt ein *modus vivendi* zwischen Untertanen und Fürst leichter. Die Wahl hingegen würde keineswegs den geeigneteren Kandidaten zur Folge haben, sie sei Anlass zu Zwietracht, Aufruhr und Mauseheilen. Nicht der Befähigtere komme zum Zug, sondern der Nützlichere¹⁵³. Gerade das Beispiel des Papstes und seiner Nepoten schwebt dem Autor wohl als Negativbeispiel vor¹⁵⁴.

Alle drei Faktoren bewirken, dass der *nobilis* nur widerwillig die Herrschaft durch Wahl als die erstrebenswertere betrachtet. Vor allem das Vorbild der Kirche und des Reiches lässt ihn diese Entscheidung treffen. Die Bedeutung der nicht ererbten, persönlichen Eignung wird nicht gänzlich abgestritten, da es auch Gegenbeispiele gebe¹⁵⁵. Das Urteil darüber, was besser sei, wird Gott überlassen¹⁵⁶. Grundsätzlich gilt für den *miles* aber, dass Idoneität bzw. Tugend kraft Tradition ererbt ist. Mögen Vernunftgründe noch so sehr für die gerade in der Kirche praktizierte Wahl sprechen, so steht sie im Gegensatz zu der gesamten Gemütslage, Sinnesart und Weltauffassung des *nobilis*, von der auch der *rusticus* nicht vollkommen frei ist. Denn letztlich geht es immer darum, bestehende Verhältnisse zu sichern, Kontinuität zu wahren und existierende Wertordnungen zu verteidigen. Umfassende Neuerungen sind, so der unausgesprochene Umkehrschluss, darum meist überflüssig, bringen Unruhe und sind letztlich oft sogar teuer und gefährlich. In diesem Punkt dürfte sich die Mentalität des Bauern mit der des Adligen überschneiden, wodurch verständlich wird, wieso der *rusticus* dem *nobilis* im letzten Kapitel des Werks letztlich recht gibt. Hemmerlis Botschaft ist klar: Wo der Adel seinen Pflichten nachkommt, wird der Bauer sich mit der Herrschaft identifizieren.

f) Das Selbstverständnis der adeligen Elite: Tendenzen zur Degeneration und moralischen Verkommenheit?

Dass Hemmerli der Berechtigung des Überlegenheitsdenkens des Adels trotz allem auch Grenzen setzt, wird im Kapitel 26 deutlich, in dem unterschwellig die Neigung lächerlich gemacht wird, dessen Taten ins Quasigöttliche zu erhe-

152 Ebd., pag. 91r: *consuevit populus obedire alicui per heriditatem; quasi est ei naturale*.

153 Ebd., pag. 91v.

154 Vgl. ebd., pag. 89v u. pag. 91v.

155 Ebd., pag. 92r: *plures meliores sunt inventi principes creati vel electi quam naturaliter iure nativitatis introducti vel per successionis protelationem paterne propagationis procreati*.

156 Ebd., pag. 92v.

ben. Hier treibt die Degeneration der Mächtigen ihre Blüten: Nicht nur die Gesellschaft, sondern die Natur orientiert sich am Adel: Das überzogene Selbstverständnis der Elite wird vom Autor dadurch karikiert, dass er das Erscheinen eines Kometen mit Tamerlan in Verbindung bringt oder erwähnt, dass an dem Ort, an dem Leopold 1386 bei Sempach gestorben war, eine wundervolle, nie da gewesene, herrliche Blume entsprossen sei¹⁵⁷. Generell scheint manchen Fürsten die Eigenschaft innezuwohnen, Wunder wirken zu können. So seien Menschen mit Kropf und Stotternde schon von Adeligen geheilt worden¹⁵⁸. Omina begleiten die Großen dieser Welt. So hätten sich die Fische Ungarns Kaiser Sigismund, gleichsam als Vorzeichen seines Todes, auf seinem Weg nach Ulm angeschlossen und seien wieder zurückgekehrt, als dieser von dort nach Znaim reiste, wo er starb¹⁵⁹. Der *miles* berichtet dergleichen mehr, die Botschaft bleibt dieselbe: Die Stellung des Adels mag gottgewollt sein. Genausowenig wie der Wille des HERRN ist sie von Natur aus noch lange nicht vorgegeben. Ohne ein direktes Urteil zu fällen, lässt der Autor durchblicken, dass der Adel ungeachtet aller Vorzüge zu Dekadenz und zu Selbstüberschätzung neigt, die sich trotz der Wunder der Heiligen und biblischer Pendants mit dem Christentum eigentlich nicht vertragen. Daher schreckt Hemmerli nicht davor zurück, die Metropole *Kansay* in *India superior* zu bemühen (= die „Himmelsstadt“ Hángzhōu in China), wo der Fürst *Cham* herrsche, in dessen Reich es Tempeltiere gebe, von denen die dortigen Bewohner glaubten, sie seien wiedergeborene Adelige, die über minderwertigeren Lebewesen stünden, deren Seelen die Reinkarnation der einfacheren Menschen seien¹⁶⁰.

157 Ebd., pag. 98v u. pag. 99v.

158 Ebd., pag. 98v.

159 Ebd., pag. 99r: *item notandum: dum imperator Sigismundus de anno domini MCCCCXXXVII Suevorum terram perambulaverat et dum oppidum Ulmensem imperium nunc subiectum, quo Danubii fluvius navigabilis intentat, cum ea, que decuit, solemnitate patenter intraverat, ecce eadem die quoddam genus piscium copiosissime de regni finibus Ungarie et ubi nascuntur illic tamen penitus incognitum per piscatores ibidem recenter illico presum et ad imperatoris presentiam delatum apparebat, quod imperator non sine grandis admiratione mysterii prospiciebat. Hii sunt inquiens in effectu nobilis Ungarie regni veri regnicole nobis obviando catervati occurrentes et nos in regnum nostrum reversurum requirendo nunciantes: Eamus igitur visuri terram nostram remeantes. Igitur ipsius recedente magnificentia pisces huiusmodi disparuerunt et eadem continuatione per Moraviam progrediens eodem anno die lune nona mensis decembris et inibi in oppido Snayme Olmacensis diocesis defunctus.*

160 Ebd., pag. 98v. Hemmerli bezieht sich hier vermutlich auf verschiedene Berichte. Mit *Kansay* ist Hangzhou gemeint. Vgl. u. a.: Marco Polo, *Il Milione*, Prima edizione integrale, hg. von Luigi Foscolo BENEDETTO (Comitato geografico nazionale italiano, Bd. 3), Florenz 1928, c. 153 f., S. 143 ff.; Odorico da Pordenone, *Relatio de mirabilibus orientalium Tatarorum*, hg. von Annalia MARCHISIO (Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d'Italia, Bd. 41), Florenz 2016; Ingrid BAUMGÄRTNER, *Weltbild und Empirie, Die Erweiterung des kartographischen Weltbilds durch die Asienreisen des späten Mittelalters*, in: *Geschichte und historisches Lernen, Festschrift für Jochen Huhn*, hg. von Gerhard HENKE-BOCKSCHATZ, Kassel 1995, S. 11–48, hier S. 39.

Die Schelte trifft auch die Gegenseite: Der Tadel des Bauern gilt nicht nur der nicht werktätigen adeligen Dame, von der er freimütig behauptet, sie sei weniger wert als der Mann. Sein Missmut richtet sich allgemein gegen das weibliche Geschlecht¹⁶¹. Im Grunde lehnt er das Ethos und die Lebensweise der feinen adeligen *frouwe* ab, die sich harter Arbeit entzieht. Sie ist ihrem Gegenstück, dem groben Weib des *rusticus* an Eleganz mehr jedoch an Benehmen und *hövescheit* überlegen. Der Ritter weist den Angriff zurück, indem er generell die Tugend und Schönheit des weiblichen Geschlechts preist. Es sei dem der Männer an Sittlichkeit überlegen und letztlich von höherer Geburt, weil Eva anders als Adam im Paradies geschaffen wurde¹⁶².

g) Gottgewollte Adels Herrschaft: Recht zum Widerstand?

Die Verwendung von Wappen und die Fähigkeit zu kämpfen sind nach Meinung des *nobilis* eine weitere Besonderheit des Adels¹⁶³.

Letztere ist an eine ehrenvolle, nichtfrevlerische Kriegsführung gebunden, die ein Zeichen adeligen Fehdeverhaltens sein sollte. Augustinus folgend¹⁶⁴ hat dieser seinem Stand angemessen gerechte Fehden zu führen, *bella iusta*, die sich am kanonisch verankerten Kriegerrecht orientieren, um dem Seelenheil keinen Schaden zuzufügen. Bezüglich der Kriege, die innerhalb der Christenheit geführt würden, sei nach der *summa aurea* des Hostiensis¹⁶⁵ zu verfahren, welche sich an Grundsätzen des Rechts bzw. dem rechtsprechenden Richter zu orientieren hätten. Der Quell dieses Rechts, so deutet der *nobilis* an, sei die Obrigkeit als Inhaberin der Hoheitsgewalt¹⁶⁶. Dem Untertanen stünde kein Widerstand zu. Die-

161 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 100v.

162 Ebd., pag. 106rv u. 107r.

163 Ebd., pag. 111v ff.; 114r: *Constat mihi quosdam nobiles similiter et rusticos tale prout presumis talentum imbursare tamen plerumque nobilitatis opices per bonis regiminis sui feliciter continuati perseverantiam et perfidelis nobilis nobiliter militantis militiam et gloriosi certaminis laudabiliter certantis tolerantiam ac per fidei iusticiam in bellorum, preliorum et pugnarum continuationibus fideliter conservatam sibi solent incunctanter acervare nedum temporalis immo celestis retributionis sempiternam remunerationem.*

164 Vgl. Augustinus, Contra Faustum, XXII,75, in: Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera Omnia, hg. von Jacques-Paul MIGNÉ, (PL, Bd. 42), Paris 1886, Sp. 448; Augustinus, De Civitate Dei, 19,7, in: Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera Omnia, hg. von Jacques-Paul MIGNÉ (PL, Bd. 41), Paris 1845, Sp. 633 f.

165 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 114r. Vgl. Fontes Historiae Iuris Gentium, hg. von Wilhelm G. GREWE, Berlin 1995, Bd. 1, S. 572; Karl-Heinz ZIEGLER, Zum „gerechten Krieg“ im späteren Mittelalter und in der Frühen Neuzeit – vom Decretum Gratiani bis zu Hugo Grotius, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 122 (2005) S. 177–194, hier S. 182 u. 184 (weist auf die Problematik hin).

166 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 114v: Rusticus: *Et si bellum est iustum potestne vasallus premissa diffidatione [nach vorangegangener Fehdeerklärung] bellum, pugnam vel proelia contra dominum suum movere? Nobilis: Sive bellum sit iustum vel iniustum non repe-*

ser Ansicht widerspricht der Bauer natürlich im Kapitel *De nobilium moderatorum abusio* vehement, indem er auf diverse in der Bibel geschilderte Räubereien und Gewalttaten hinweist, die vom Adel ausgingen, dessen Verfehlungen er nennt¹⁶⁷. Dies ist nur zu verständlich, da es ohne funktionierende Justiz eigentlich keine solche Hoheit gibt. Wer spricht Recht auf welcher Basis? Was ist Notwehr und was ist ungerechte Selbstjustiz? Wer verfolgt als Richter in eigener Sache kein Eigeninteresse? Der *rusticus* prangert folgerichtig die Gier und die übrigen Laster von Adeligen an, die ihrer Pflicht zu schützen und zu schirmen nicht nachkämen, ein Argument, dem sich der Ritter nicht verschließen kann. Gerade die Angst des Adels vor Armut und die Sorge um das Sozialprestige würden ihn räuberisch werden lassen¹⁶⁸. Die Armen würden bei Gott Schutz suchen, während ihre Peiniger die Hölle erwartet¹⁶⁹. Hier wird darauf angespielt, dass ein Widerstandsrecht solange nicht aus der Welt geschafft werden kann, wie dem *gemainen Mann* Recht vorenthalten wird. Es verwundert nicht, wenn der Bauer an dieser Stelle auf die Arroganz der Macht zu sprechen kommt, die es der Kriegerkaste erlaube, sich als Richter aufzuspielen, während *rustici* für ähnliche Taten als Räuber gehängt würden¹⁷⁰. Erneut betont er die ursprüngliche Gleichheit aller Menschen, was eine gewisse Ohnmacht dokumentiert, gleichzeitig aber eine versteckte Angriffsandrohung an den *nobilis* ist¹⁷¹, die eine Abkehr von den religiösen Autoritäten impliziert, welche sich wie im Fall der Hussiten, in Irrlehren widerspiegeln könne¹⁷². Auch in diesem Fall ist scharfe Adelskritik festzustellen.

rio, quod vasallus possit esse contra dominum suum impune. Sed si fuerit contra eum privatur feudi seu beneficii possessione [...].

167 Vgl. u. a.: Ebd., pag. 121v f. (wohl mit Bezug auf einen Kommentator des Pseudo-Cato): *Primo enim inquit, quia limites cernuntur, excedere sectantes vitiosa. Secundo obicem catholice impediunt ecclesie linquentes preciosa. Tercio postponentes celicum preceptumque dominicum spernunt genitores. Quarto plerumque divina usurpant et clericos peroccupant, sunt horum devostores. Quinto horrenda iam impietas meisque crudelitas clementia orbavit. Sexto mulcens heu blanditia bona spernens regia proceres prostravit. Septimo penitus condonata celitus et possessa longius utuntur abusive. Octavo corrumpunt vite regulam, (pag. 122r) colunt intemperantiam plurime cunctive. Nono guerras movent rabidas devastantes patrias simul desidentes. Decimo inanem zelant gloriam.* Auch wird Catilina als Prototyp des Adeligen hingestellt.

168 Ebd., pag. 122v bzw. pag. 122r: *Et notanter dixi de pauperibus nobilibus, quos aliis pauperibus plebeis novi pauperiores et quanto nobilior pressus egestate deget tanto plus videtur egenior [...]. Inter omnes adversitates fortune infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem, quia pressupponit nobiles fuisse felices hoc est habundantes.*

169 Ebd., pag. 122v.

170 Ebd., pag. 124r.

171 Ebd., pag. 121v.

172 Ebd., pag. 126r (gegen den Bauern gerichtet): *Nobilis: [...] Culpa superbie est docere meliorem. Nam talis fuit Bohemorum principalis errorum suorum articulus et ipsorum destructionis primordialis insultus, quod rustici rurales plebei et penitus imperatorum, despectis sacerdotibus et peritis incepit doctrinare tumultus.*

h) Die Kritik des *nobilis* am Dritten Stand: Real vorhandene Ressentiments?

Angesichts des Umstands, dass Bauern über ihren Stand hinausstrebten und von Schadenfreude erfüllt seien, empfindet es der Adelige als legitim, diese von Zeit zu Zeit in ihren Existenzgrundlagen zu vernichten. Er stößt sich an seinem Gegenüber und meint, man müsse dem Landbewohner alle 50 Jahre den Besitz niederbrennen, um ihn klein zu machen und ihm die Flügel zu stutzen¹⁷³. Die Frage, wie er das erledigen will, ohne den eigenen Besitz und seine Einnahmen zu schmälern, beantwortet er nicht: Ein konstruktiver Dialog sieht anders aus. Die Bauern, so der *nobilis*, seien ein abergläubisches, gotteslästerliches und hässliches Volk, das sich anmaße, auf Rössern zu reiten und Weißbrot zu essen¹⁷⁴. Es neige zu Undankbarkeit und Hinterhältigkeit (*rustica gens optima flens, pessima gaudens*) mit dem Hang, heimlich Schaden zuzufügen¹⁷⁵. Der Autor deutet damit an, dass Bauern eigene Interessen zu wahren wussten und durchaus zu Gewalt und heimlicher Fehde fähig seien, wenn sie ihr Recht verletzt sahen: Verdeckter aber auch offener Widerstand gegen den Adel bzw. gegen die Obrigkeit gehörte schließlich zum bäuerlichen Alltag¹⁷⁶.

173 Ebd., pag. 128r: *Nam dicitur spatium quinquaginta annorum post quid tempus filli Israel destituti per calamitatis a suarum possessionum et prediorum habitatione miserabilem oppressionem revertebantur et illi et unusquisque ad familiam pristinam redire demittebantur contentissimi et gratissimi. Cum post triste malum sit gratior ipsa salus secundum Ovidium et quando incepit iubilus et qualiter ortum habuerit. [...] Attamen si rite noverint nobiles edocti procedendum erga rusticos suos in principiis teneris annis; temeritatis et rebellionis capacibus studea[n]t dilligenter fore reprimendos et plumis et pennis ne nimis alte volent; disponent sagaciter spoliandos. Nam difficulter potentie divitarumque ponderibus alis largissimisque pennatos novimus retorquendos.* Eine zentrale Bedeutung hat die Stelle bei: Gadi ALGAZI, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter, Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch (Historische Studien, Bd. 17), Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 201 ff. Die Zahl der Besprechungen zu dieser Arbeit ist kaum zu überschauen: Michael TOCH, in: Deutsches Archiv 55 (1999) S. 325 f., der Algazis Werk als wegweisend „für die mittelalterliche Sozialgeschichte wie auch das Selbstverständnis der deutschen Mediävistik“ bezeichnet, sowie Anthony GRAFTON, Wie Herr und Knecht sich nicht zusammenrauten, Weder Schutz noch Schirm: Gadi Algazi deutet die mittelalterliche Herrschaft neu, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.02.1997, Nr. 32, S. 39. Kritik an Algazis Wertungen üben u.a.: SCHMITT, Herrschaft über Bauern, S. 155 (wie Anm. 105); Sigrid SCHMITT, Schutz und Schirm oder Gewalt und Unterdrückung? Überlegungen zu Gadi Algazis Dissertation „Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter“, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 89 (2002) S. 72–78; REINLE, Bauernfehden, Studien (wie Anm. 34) S. 21; André HOLENSTEIN, in: ZHF 25 (1998) S. 592–597; LANGMAIER, *Dem Land Ere* (wie Anm. 38) S. 189, (dort weitere Angaben) u. (wie Anm. 12) S. 20 f.; hingewiesen sei ferner auf: Hillay ZMORA, in: German History 16/1 (1998) S. 75 f.; Howard KAMINSKY, in: Speculum 73/2 (1998) S. 799–802; Kurt ANDERMANN, in: ZGO 149 (2001) S. 636–638.

174 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 131v.

175 Ebd., pag. 128r.

176 REINLE, Bauernfehden, Studien (wie Anm. 34) S. 258 ff.; Der Widerstand gegenüber der Obrigkeit konnte wie im Fall Zürichs überaus erfolgreich sein. Vgl. z.B.: Christian DIETRICH, Die Stadt Zürich und ihre Landgemeinden während der Bauernunruhen von 1489 bis 1525 (Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Bd. 229), Frankfurt a.M. u.a. 1985, S. 33 ff.

Interessant ist eine Anekdote, von der Hemmerli berichtet: Er war Ohrenzeuge, wie Bauern aus der Markgrafschaft Baden in einem Wirtshaus den Lebenswandel der Geistlichen vehement verdammt. Hemmerli habe hierauf entgegnet, dass Sexualität ein menschliches Vergehen sei. Der Zölibat sei Menschenwerk, kein Gotteswerk. Auch habe er darauf aufmerksam gemacht, dass bei Oppenheim am Rhein 24 Bauern eines Dorfes wegen Räuberei ans Rad geflochten worden waren. Daraufhin musste er mit seinem Begleiter aus der Gaststätte fliehen, um von seinen Zuhörern nicht gelyncht zu werden¹⁷⁷. Kann nicht entschieden werden, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, wird darin doch die Stimmung deutlich, die zwischen Geistlichkeit, Adel und drittem Stand herrschte.

Präsentiert der Autor eine wirkliche oder scheinbar reale Begebenheit, so wirft dies die Frage auf, ob heftige Ressentiments zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen im schwäbischen Raum üblich waren. Daraus eine allgemeine Tendenz für das Reich abzuleiten, wäre sicherlich verfehlt, denn anderswo regulierte der Landesherr Gegensätze zwischen den Schichten, sei es durch kirchliche Reformen, durch eine funktionierende Rechtsprechung oder durch die indirekte Beaufsichtigung der für fürstliche Einnahmen zuständigen Amtleute. Nicht ohne Grund sollten Reformation und Bauernkrieg im Südwesten des heutigen Deutschland einen anderen Verlauf nehmen als etwa in den östlichen wittelsbachischen und habsburgischen Territorien, wo trotz aller Gegensätze der „gemeine Nutzen“, die Landesehre, die Friedenssicherung und die öffentliche Wohlfahrt in weitaus größerem Umfang die Grundlage des öffentlichen Diskurses gebildet haben dürfte¹⁷⁸.

i) Zusammenfassung der Kapitel 1 bis 32

Das Bild, welches der Verfasser vom Adel und dem Dritten Stand entwirft, ist nicht bestimmt von einem herrschaftsbezogenen Dialog zwischen Adel und Untertan. Seine Überlegungen gehen nicht dahin, im Sinne einer Utopie das Idealbild einer Gesellschaft nachzuzeichnen. Im Gegenteil: Ein *modus vivendi* im Sinne eines „common sense“ wird nicht gefunden. Ressentiments und Vorurteile bestimmen das Gespräch zwischen *nobilis* und *rusticus*. Dem Autor geht es nicht um eine „Staatsschrift“¹⁷⁹ (Reber), nicht um reine „Propaganda als

177 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 132v: *Et dixi clerico meo nunc vadamus prout fecimus, alioquin exurrexissent hii homines in nos et vivos deglutissent nos aut iratus fuisset furor eorum in nos et forsitan aquam absorbuisset nos.*

178 Bäuerlicher Widerstand richtet sich dort im Allgemeinen mehr gegen die lokalen Autoritäten, wie die Klöster. Vgl. z. B.: Renate BLICKLE, „Spenn“ und „Irrung im „Eigen“ Rottenbuch, Die Auseinandersetzungen zwischen Bauernschaft und Herrschaft des Augustiner-Chorherrenstifts, in: Aufruhr und Empörung, Studien zum bäuerlichen Widerstand im Alten Reich, hg. von Peter BLICKLE, München 1980, S. 69–145, hier S. 69 ff.

179 REBER (wie Anm. 2) S. 203.

Kriegsmittel“¹⁸⁰, um eine einseitige Bauernschelte oder ein tendenziöses Adelslob. Trotz ihrer Bezüge zu diversen Ständelehren und zu den Autoritäten ist der *liber* auch nicht als trockenes, theoretisches Werk über den Adel und den dritten Stand zu verstehen. Vielmehr beabsichtigt der Zürcher Chorherr darzulegen, wieso der Adel zur Herrschaft prädestiniert ist: Dies ist weniger eine Frage der Ideologie als der Erkenntnis, dass zu einer Elite feste Kriterien gehören. Sind Reichtum, Macht, Tradition und Herkunft zentrale Elemente adeligen Daseins, lässt Hemmerli stets durchblicken, dass *virtus* und korrekte Lebensführung zur Ausübung politischer Gewalt unabdingbar sind. Das Band zwischen *rusticus* und *nobilis* ist deshalb zerrissen, weil beide dem, was ihrem Stand angemessen ist, längst nicht mehr entsprechen.

Die Dialogpartner trennen Welten, obwohl sie als Gerichtsherren bzw. Gerichtsinassen, als Grundherren und Grundholden auf die gemeinsame Bewältigung alltäglicher Probleme angewiesen sein müssten. Der Bauer ist kein devoter Untertan, der Adelige kein huldvoller Herr. Nicht Gabe bestimmt das Verhältnis, sondern latenter Hass. Der Bauer versteht die Herrschaft des Adels als Zumutung nicht als Notwendigkeit, der Adelige sieht im *rusticus* einen Feind. Schutz und Schirm, Dienst und Gegendienst bestimmen nicht das gegenseitige Verhältnis, vielmehr herrschen Rivalität und Misstrauen. Der Bauer wird nicht als Basis adeligen Wohlstands geschätzt, der *nobilis* nicht als Garant für eine gerechte Rechtsprechung. Gerade diese, eigentlich zentralen Aspekte werden im Dialog nicht oder nur am Rande thematisiert. Die Stände, die Hemmerli uns vor Augen führt, handeln nicht mehr in den gewohnten Ordnungsvorstellungen. Weiß der *miles*, warum die Standesschränken existieren, so kann der Landmann damit wenig anfangen: Er profitiert nicht und verhält sich illoyal.

Die *rustici* streben über die ihnen von Gott zugewiesene Stellung hinaus, wohl auch deswegen, weil die Adelige rauben, sich bereichern, und wie Städter leben, wobei ihnen die vom Bauern verachteten Geistlichen, Wächter der Normen und Sitten, in nichts nachstehen. Was Hemmerli hier also präsentiert, ist alles andere als ein Adelslob, vielmehr eine sorgfältig zu lesende Zeitkritik, die nicht die Revolution im Auge hat, sondern die Rückkehr zur alten ideal empfundenen Ordnung. Er bemängelt, dass die Welt aus den Fugen gerät, weil tradierte Wertvorstellungen und etablierte Normengefüge längst ins Wanken geraten sind. Die Aufforderung, zu diesen zurückzukehren, wird nicht offen ausgesprochen.

Kritik in Unterhaltung verpackt, wirkt besser als theoretische Abhandlungen, besonders dann, wenn sie als versteckte Mahnschrift an einen Fürsten gerichtet ist. Liegt die Absicht gewiss nicht darin, eine Narrengeschichte zu erzählen, fällt

180 Josef WIGET, Zürich und Schwyz im Spätmittelalter, Bündnispartner und Konkurrenten, in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 93 (2001) S. 19–58, hier S. 49. Davon dass „der Adel über den grünen Klee gelobt“ und der Bauernstand grundsätzlich herabgesetzt wird, kann keinesfalls die Rede sein, da die Meinung des *nobilis* nicht mit der des Autors völlig identisch ist.

doch auf, wie sehr sich der Chorherr insgeheim über Adel und Bauern lustig macht. Nicht ohne Grund ließ Sebastian Brant, der Gefallen an dem Stoff fand, den Text in Straßburg drucken¹⁸¹.

k) Das Hauptkapitel des Werks:

De gentibus illis, qui Switzer sive Switenses dicuntur

Der gesamte Traktat führt auf das Kapitel 33 hin, das gewissermaßen die Peripetie des Dialogs zwischen *rusticus* und *nobilis* darstellt. Es lautet: *De gentibus illis, qui Switzer sive Switenses dicuntur et rusticorum vocabulo non comprehenduntur*¹⁸². Dieser Abschnitt ist der bekannteste Teil der Schrift – im Unterschied zu den vorangegangenen 32 Kapiteln¹⁸³. Thema sind die Schweizer, denen es gelungen ist, tradierte Verhältnisse umzustürzen und das Selbstverständnis des Adels zu erschüttern. Als solche unterscheidet der *nobilis* die übrigen Bauern von den Eidgenossen. Bei diesen würden die Männer melken und sich Kuhschwänze an die Hüte heften. Sie imitierten damit den Adel, der Gleiches mit Pfauen- oder Straußenfedern mache, ja sogar der Ritt auf Kühen sei bei ihnen üblich¹⁸⁴. Etwas boshaft dichtet Hemmerli den Bewohnern von Schwyz eine sagenhafte Abkunft an, die bis in die karolingische Zeit zurückreicht: Sie und ihre Verbündeten werden als Nachfahren zwangsumgesiedelter Sachsen angesehen¹⁸⁵. Ob Hemmerli dadurch die Herkunftslegenden des Gegners verhöhnt, sei dahingestellt. Marchal spricht sich dafür aus¹⁸⁶. Es folgen weitere Polemiken. Der *nobilis* legt im weiteren Verlauf des Gesprächs dar, woher die Bezeichnung Eidgenossen stamme und wie diese die Grafen von Habsburg und den Adel gegen jedes Recht verdrängt haben. Verschiedene Orte hätten sich zu einer schlagkräftigen und einigen Allianz zusammengeschlossen. Die Folge sei die Schlacht von Sempach gewesen (1386), in der Herzog Leopold fiel¹⁸⁷. Sie hätten,

181 HIERONYMUS, Felix Hemmerli (wie Anm. 56) S. 159–195, (bes. S. 174, Anm. 1). Vgl. auch: Caspar HIRSCHI, Eine Kommunikationssituation zum Schweigen, Sebastian Brant und die Eidgenossen, in: Sebastian Brant und die Kommunikationskultur um 1500, hg. von Klaus BERGDOLT u. a. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Bd. 26), Wiesbaden 2000, S. 219–250, hier S. 242, betont, dass es Brant vornehmlich darum ging, das Kapitel über die Kuhschweizer bekannt zu machen. Beide Gesichtspunkte schließen einander wohl nicht aus.

182 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 134r ff.

183 Man fühlt sich ein klein wenig an die *Germania* des Jakob Wimpfeling erinnert, die trotz ihres ganz anderen Charakters auch aus zwei Teilen besteht, die durchaus eine unterschiedliche Stoßrichtung haben. Vgl. Emil VON BORRIES, Wimpfeling und Murner im Kampf um die ältere Geschichte des Elsasses, Ein Beitrag zur Charakteristik des deutschen Frühhumanismus, Heidelberg 1926, S. 110–151.

184 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 134v.

185 Ebd., pag. 135r.

186 Vgl. MARCHAL, Die frommen Schweden (wie Anm. 127) S. 75 ff. u. S. 79 ff.

187 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 135v f.

ein vom Teufel besessenes Volk, so wird angedeutet, die Hausklöster des Adels, allen voran die Grabstätten der Habsburger, erobert¹⁸⁸, Klöster und Kirchen erstürmt, Schätze entfremdet, Gebeine bzw. Reliquien zerstreut und Schriften verbrannt¹⁸⁹.

Der Konflikt zwischen der vom Haus Österreich unterstützten Reichsstadt Zürich und dem Feind wird bis ins Einzelne ausgebreitet¹⁹⁰. So legt Hemmerli dar, wie während des Alten Zürichkriegs die Gräber der Grafen von Toggenburg im Kloster Rüti geschändet worden seien¹⁹¹. Abgesehen von der Schilderung des Sakrilegs deutet er an, dass die Eidgenossen die Vernichtung jeder Erinnerung, *memoria*, an die bis dahin herrschenden Geschlechter beabsichtigten, eines wichtigen Pfeilers adeliger Selbstlegitimation. Insassen der vom Adel gestifteten Klöster müssten obdachlos umherirren und betteln, Nonnen seien aufs Schwerste traumatisiert, Kirchengebäude ein Opfer von Brandstiftung¹⁹². Die

188 Wird nicht ausdrücklich erwähnt, muss dem Leser aber an dieser Stelle sicherlich bewusst geworden sein, da Friedrich III. noch wenige Jahre zuvor Königsfelden ostentativ besucht hatte. Vgl. Alois NIEDERSTÄTTER, Der Alte Zürichkrieg, Studien zum österreichisch-eidgenössischen Konflikt sowie zur Politik König Friedrichs III. in den Jahren 1440 bis 1446 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 14), Wien/Köln/Weimar 1995, S. 161 f.

189 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 136r: *Hinc sanctorum ossa de scriniis altaris summi sublata pollutis manibus irreverenter tangunt, dispergunt, et pedibus conculcare pavimento non obmittunt. Consequenter quid premissorum omnium est deterrimum: Nam sacratissimum eucharistie sacramentum effuderunt et conservatorii pixides sibi sumpserunt*. Vgl. Andreas RIGGENBACH, Der Marchenstreit zwischen Schwyz und Einsiedeln und die Entstehung der Eidgenossenschaft (Geist und Werk der Zeiten, Heft 15), Zürich 1966.

190 Die Habsburger strebten den Rückerwerb des Aargau an, die Zürcher den des Toggenburgischen Erbes. Beides stieß auf den Widerstand der eidgenössischen Orte. Vgl. STETTLER (wie Anm. 33) S. 139 ff.; NIEDERSTÄTTER (wie Anm. 188).

191 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 137v. Vgl. NIEDERSTÄTTER (wie Anm. 188) S. 214; Peter NIEDERHÄUSER / Raphael SENNHÄUSER, Adelsgrablegen und Adelsmemoria im Kloster Rüti, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 54/1 (2003) S. 29–36. Zerstört bzw. geraubt wurden u. a. auch Helme, Wappenschilde und Fahnen der Toggenburger Grafen. Vgl. auch: Theodor VON LIEBENAU, Szenen aus dem alten Zürichkriege, in: Anzeiger für schweizerische Geschichte N.F. 3 (1872) S. 235–240, hier S. 238; Die sog. Klingenberger Chronik des Eberhard Wüst, Stadtschreiber von Rapperswil, bearb. von Bernhard STETTLER (Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, Bd. 53), St. Gallen 2007, S. 323. Wird auch bestätigt durch: Joseph CMEL, Kleinere historische Mitteilungen, in: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe 2 (1849) S. 427–491, hier S. 479, wo deutlich wird, dass es vor allem darum ging, Herrschaftssymbole des Adels zu zerstören (Wappen, Banner etc.). Vgl. auch: Roland BÖHMER / Peter NIEDERHÄUSER, Zwischen klösterlichem Ideal und adligen Bedürfnissen: Das Zisterzienserkloster Kappel, in: Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 11/1 (2006) S. 1–19, hier S. 1; bezüglich der Kriegsfolgen vgl. Christian SIEBER, Der Vater tot, das Haus verbrannt, Der Alte Zürichkrieg aus der Sicht der Opfer in Stadt und Landschaft Zürich, in: Ein „Bruderkrieg“ macht Geschichte, Neue Zugänge zum Alten Zürichkrieg, hg. von Peter NIEDERHÄUSER / Christian SIEBER (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 73), Zürich 2006, S. 65–88, hier S. 73 ff.

192 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 137v.

Bluttat von Greifensee, die auch der Chronist Hans Fründ¹⁹³ als Kriegsverbrechen der Eidgenossen an einfachen und unschuldigen Bauern beschreibt, sei der Inbegriff ihres grausamen Wütens¹⁹⁴. Hemmerli dokumentiert darüber hinaus eidgenössische Hostienschändungen, die nicht als areligiöser Vandalismus zu begreifen sind, sondern als religiös berechtigt empfundene Abkehr von Bräuchen der etablierten kirchlichen Autorität: Nicht durch einen von fremder Hand präsentierten Priester sollte das Abendmahl empfangen werden, sondern durch die Gemeinschaft selbst, die für den tradierten Brauch nur noch Spott übrig hatte, indem sie nicht in bewusster Häresie, aber in gezielter Opposition zur Geistlichkeit des Gegners den „Leib Christi“ einfach zerteilte¹⁹⁵. Ohne es theologisch

193 Die Chronik des Hans Fründ, Landschreiber zu Schwytz, hg. von Christian Immanuel KIND, Chur 1875, S. 192; Vgl. STETTLER (Anm. 33) S. 158, sowie Wilhelm Heinrich RUOFF, Greifensee – ein Sagenkreis, in: Festschrift Nikolaus Grass, hg. von Louis CARLEN u. a., Innsbruck u. a. 1974, Bd. 1, S. 53–66.

194 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 136v u. pag. 137v.

195 Ebd., pag. 138v: *Nam non contenti, quod domus Christi et christiane professionis corpora tam flagitiose prout premittitur desolarunt, sed insuper eiusdem domini nostri Jesu Christi sacratissimum corpus in altaris conservatorio venerabiliter in ecclesiis parochialibus iuxta ritum ecclesie vel prope summum altare magna reverentia reconditum, et presertim in ecclesia parochiali sibi vicina, que dicitur Rifreswil, de loco sancto suo tulerunt et vasa consecrata raperunt, et rabida temeritate hostias eucharistie sacratissime pro infirmorum usu conservate in cruentas sacrilegasque manus palpitando surripuerunt et in subsannationem sacerdotalis officii sueque dignitatis temeritate propria suis contubernionibus funestissimis, ebriosis et vinolentis et alias crapulosis non ad manducandum, sed dentibus laniandum et devorandum indignanter singulariter singulas hostias prebuerunt, et taliter alludentes cachino turpique derisione adinstar presbyterialis amministrationis gestibus fungentes hoc dei sanctuarium consumarunt, et similia in aliis ecclesiis clam et palam perpetrarunt.* Vgl. Elisabeth WECHSLER, Ehre und Politik, Ein Beitrag zur Erfassung politischer Verhaltensweisen in der Eidgenossenschaft (1440–1500) unter historisch-anthropologischen Aspekten, Zürich 1991, S. 91, sieht darin eine reine Schmähung der Eidgenossen. Ähnlich auch: Oliver LANDOLT, *Wider christenlich ordnung und kriegsbruch*, Kriegsverbrechen in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft, in: Personen der Geschichte – Geschichte der Personen: Studien zur Kreuzzugs-, Sozial- und Bildungsgeschichte, Festschrift für Rainer Christoph Schwinges, hg. von Christian HESSE u. a., Basel 2003, S. 83–100, hier S. 94; vgl. DERS., *wider christenliche ordnung und kriegsbruch ...*, Schwyzerische und eidgenössische Kriegsverbrechen im Spätmittelalter, in: Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde 22 (2005) S. 91–121, hier S. 109 f. Allerdings ist zu beachten, dass der spätere Pfarrer von Rifferswil Johann Ammann 1522 meinte, man müsse vor dem „Sacrament des Altars“ keine große Achtung haben (KAMBER, [wie Anm. 94] S. 84). Hier stellt sich schon die Frage, ob es Kontinuitäten gab (auch wenn es in diesem Fall natürlich nicht die Feinde Zürichs waren). Eine genauere Durchsicht der Quellen bestätigt zumindest den Vorgang, der, in seinem Kern, vermutlich so stattgefunden hat. Vgl. VON LIEBENAU, *Scenen*, (wie Anm. 191) S. 236: *Her Jos Ruprecht Conventbruder zu Cappel, Cistercenser, het geseit by sinem eyde dz er gehört habe von dem lüpriester von Rifferswil wie dz im die Switzer und ir helffer alle die Sloss so er in der kirchen daselbs gehept hab und mit namen die trög da der kyrchen zierden inne lag uffgebrochen und dz sacrament genommen einander gebotten ettlicher es selb in geschoben und fressen haben* (stammt aus: StA Luzern 231/3328). Auch in den Chroniken sind die Ereignisse fassbar. Vgl. z. B. Klingenberg Chronik, hg. von Anton HENNE VON SARGANS, Gotha 1861, S. 341 (Fort-

schlüssig begründen zu können, mag das Evangelium für diese Vorgänger der Bilderstürmer, emotional betrachtet, etwas anderes gewesen sein als für die Herren, die sie bekämpften¹⁹⁶. Hemmerli sog sich das nicht aus den Fingern, denn er ist auch in anderen Quellen, die nicht von ihm verfasst wurden, als Zeuge derartiger Vorgänge greifbar:

Her Felix Hemerli, lerer geistlichen Rechten, Singer unsers obgenanten gotzhus, hat geseit by sinem eyd, dz er gehört hab von dem lüpriester von Buchs, dz die Switzer vnd ir helfer haben die kyrchen zu Buchs uffgebrochen und den Schrin, da dz heilig Sacrament inn wz, auffgetan darus genomen zechen gesegneter Hostien und die mit in enweg getragen. Er hab ouch sölichs dem Vycari zu Costenz geclagt und sins rates begert, wie er sich hierin halten sölle. Item er hat ouch gesagt, dz er gehört hab von dem lupriester von Hedingen, der hierinn sins Rates begert, wie die Switzer und ir helfer daselbst zu Hedingen in der kyrchen acht gesegneter Hostyen uss einem Schrin genommen haben, sollichen frevel und übels er dem Statsschriber zu Lutzern geschriben hab der habe im geantwurt, wer so vil volks gemeistren vermüge. Item er hat ouch gesagt, wie dz er von vil fromen biderben lüten gehört hab, dz die Eytgnossen an sant Marien magdalenen tag nechst vergangen, als si für Zürich kamen, einem unbesinnten wüsten pfaffen genant Ludwig Lütishofer ire Sacrament empfolen haben, der selb pfaff hinderstund ein roub vichs hinder zu triben, dz er das Sacrament ab dem hals vallen lies, und wurde also dz selb Sacrament von kuyen vnd Swinen des selben roub me denn an tusend stügg zertreten und liess ouch dz selb Sacrament also ligen untz dz er den roub enweg getreib ... Er sprach ouch, dz er by demselben pfaffen zu Zofingen in sinem huse gewesen und habe im sölichs übel durch in begangen fürgeslagen und in swerlich mit worten darumb gestraffet. Da hab sin der selb pfaff ouch nit gelougnet¹⁹⁷.

Diese Notiz stammt wohlgermerkt nicht von Hemmerli persönlich, sondern aus einem Untersuchungsbericht des Mathäus Nithard¹⁹⁸, Propst am Grossmünster, und des kaiserlichen Notars Johann Kaltenschmied, die eine Zürcher Kommission zur Aufdeckung eidgenössischer Gräueltaten leiteten. Gerade dieser Bericht, der von den Eidgenossen als unglaubwürdig hingestellt wurde¹⁹⁹, aber

setzung der Chronik); Die sog. Klingenberger Chronik des Eberhard Wüst, ed. STETTLER (wie Anm. 191) S. 323.

196 Wichtig: KAMBER (wie Anm. 94) S. 202 ff.

197 VON LIEBENAU, Szenen (wie Anm. 191) S. 236 f. – Vgl. auch: Konstantin Moritz LANGMAIER, Hass als historisches Phänomen: Gräueltaten und Kirchenschändungen im Alten Zürichkrieg am Beispiel einer Luzerner Quelle von 1444, in: Deutsches Archiv 73/2 (2017) S. 639–686.

198 Einschränkend sei vermerkt, dass Mathäus Nithard Hemmerli sehr nahe stand, wenn auch nicht wohlgesonnen. Es ist daher wahrscheinlich, dass Letzterer später auf den Untersuchungsbericht direkt zurückgreifen konnte. Vgl. FÜRBETH, Heilquellen (wie Anm. 4) S. 113.

199 Hans FRÜND, Chronik (wie Anm. 193) S. 195; Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1421 bis 1477, bearb. von Anton Philipp SEGESSER (Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, Bd. 2), Luzern 1863, Bd. 2, S. 184; vgl. allerdings: G. TOBLER, Beiträge zur bernischen Geschichte des fünfzehnten Jahrhunderts, in: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 11 (1883/86) S. 345–409, hier S. 361 (aus einer Berner Kriegsordnung von 1448): *Item das man kein kilchen uffbrech, beroub noch das Sacrament, den Touff krisen, den Jüngsten touff, noch anders des glich ding handle, smeche, noch Jenen hintrage noch ziche*. Es ist sicher nicht ganz konsequent, dem Gegner „Lüge“ vorzuwerfen, andererseits aber die entsprechenden Delikte eigens in einer eigenen Kriegsordnung zu thematisieren.

hohe Wellen schlug, verdeutlicht, dass nicht alles als Polemik abgetan werden kann. Mögen militärische Auseinandersetzungen den Nährboden für Lügen aller Art bilden, ist es doch so, dass Krieg Hemmschwellen ignoriert und keine Grenzen kennt: Einen Gottesmann musste es traumatisieren, wenn er die Nachricht erhielt, Frauen würden in Kirchen vergewaltigt, Tote aus den Gräbern geholt, Kirchen in Brand gesetzt²⁰⁰ oder in Ställe verwandelt, Reliquien zerstört, Bilder und Messgerät geraubt²⁰¹. Auch wenn er an anderer Stelle zugab, an propagandistischen Übertreibungen beteiligt gewesen zu sein, und zugibt, von solchen genau gewusst zu haben²⁰², musste ihn die Nachricht schockieren, dass dem eigenen Bürgermeister das Herz aus dem Leib gerissen worden war²⁰³ und dem Mann im Anschluss an den Mord die Pfauenfeder als das Zeichen des Hauses Österreich *in sin ars* und in die Nasenlöcher gesteckt wurde. Genausowenig konnte er unbeteiligt die Beschimpfung der heiligen Gottesmutter hinnehmen, die als *metz* (= Hure)²⁰⁴ bezeichnet wurde²⁰⁵. Vor allem aber blieb es nicht ohne Eindruck, wenn die Feinde *unfug in den gewichten cleidern* trieben²⁰⁶. Die symbolisch vollzogene Umkehr der gesellschaftlichen Machtverhältnisse sowie die Verhöhnung der kirchlichen und weltlichen Autoritäten waren, soweit sie sich auf Feindesland befanden, das Ziel:

*Sy haben auch die messgewanndt daran solhe wappen auch sind gewesen, genomen, die zerhaben und nach irem mutwillen gebraucht, die angelegt und im krewtzganng darmit umbganngen und gleich den kuen geburegt und also got geunert und verspottet*²⁰⁷.

200 Das war natürlich sinnvoll, da vor allem die Glockentürme bzw. Campanile erheblichen militärischen Wert hatten, weil sie Beobachtung und akustische Signale erlaubten. Vgl. Johannes HÄNE, *Militärisches aus dem Alten Zürichkrieg*, Zur Entwicklungsgeschichte der Infanterie, Zürich 1928, S. 104 f. Auch war die Entfernung von Metallteilen und dergleichen militärisch betrachtet vernünftig.

201 Exakt diese Vorgänge werden im „Liber de nobilitate“ thematisiert.

202 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 358 (Klageregister).

203 Vgl. dazu: HEMMERLI, *De nobilitate* (wie Anm. 14) pag. 138v; HÄNE (wie Anm. 200) S. 128 ff. bzw. S. 106 (Zürcher Kriegsordnung): *Item, wenn ouch fürbashin unser vigend liblos getan werdent, so sol nieman den toten lich(n)amen ir hertz usshowen. Ir büch uffschniden, noch sy deheinen weg an dem toten lib schmechen*; CHMEL, *Kleinere historische Mitteilungen* (wie Anm. 191) S. 479; *Chronik der Stadt Zürich: mit Fortsetzungen*, hg. von Johannes DIERAUER, Basel 1900, S. 214; Valentin GROEBNER, *Ungestalten, Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter*, München/Wien 2003, S. 138–142.

204 Vgl. Guy Paul MARCHAL, *Die Metz zuo Neisidlen*, Marien im politischen Kampf, in: *Maria in der Welt, Marienverehrung im Kontext der Sozialgeschichte*, 10.–18. Jahrhundert, hg. von Claudia OPITZ u. a. (Clio Lucernensis, Bd. 2), Zürich 1993, S. 309–321.

205 VON LIEBENAU, *Scenen* (wie Anm. 191) S. 237 u. S. 239. Vgl. Stefan FREY, *Rudolf Stüssi, ein tragischer Held?*, in: Ein „Bruderkrieg“ macht Geschichte (wie Anm. 191) S. 89–98, hier S. 96 (lässt die Frage offen, ob es sich um Kriegspropaganda handelt); GROEBNER, *Ungestalten* (wie Anm. 203) S. 153 f.

206 VON LIEBENAU, *Scenen* (wie Anm. 191) S. 236.

207 CHMEL, *Kleinere historische Mitteilungen* (wie Anm. 191) S. 479.

Folgt man der Forschung, ging es dabei streng genommen nicht um Bildersturm im späteren Sinn²⁰⁸, sondern um die Negierung der Idolatrie, hatten die Eidgenossen doch die Jungfrau Maria selbst als Schutzpatronin. Die Ablehnung galt demnach nicht dem Kult an sich, sondern seiner Umsetzung. Vor allem sollte die Bibel als „Reinschrift des Göttlichen“²⁰⁹ noch nicht vollständig an die Stelle der übrigen Heilsträger treten. Für diese Annahme mögen gute Gründe sprechen. Berücksichtigt man ähnliche Ergebnisse im Hinblick auf den hussitischen Bildersturm, so ist Marchal sicherlich zuzustimmen²¹⁰. Doch geht er zu weit, wenn er ein oder zwei Generationen vor der Reformation jeden Zusammenhang mit dieser verneint²¹¹. Die sachliche Argumentation übersieht die rein menschliche Komponente: Was die Ereignisse aus dem Zeitraum von 1443/1444 mit späteren Vorgängen verbindet, ist die sozio-politische Ausrichtung, die diffuse Gefühlslage. Das Aufbegehren des gemeinen Mannes gegen den Adel und die Obrigkeit, deren Kult man verabscheut, obwohl man ihm selbst anhängt – *patientia laesa furit*. Die totale Ablehnung kennt nur ein rationales Ziel: Die Auslöschung dessen, was gehasst wird. Ritual, Moral, Gottesglaube, Vernunft

208 Vgl. Macht und Ohnmacht der Bilder, Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europäischen Geschichte, hg. von Peter BLICKLE u. a., München 2002; Bildersturm, Wahnsinn oder Gottes Wille?, hg. von Cécile DUPEUX / Peter JEZLER / Jean WIRTH, Bern 2000; Norbert Schnitzler, Ikonoklasmus – Bildersturm, Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts, München 1996; Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, hg. von Bob SCRIBNER (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 46), Wiesbaden 1990.

209 KAMBER (wie Anm. 94) S. 202.

210 Wichtig: Milena BARTLOVÁ, Der Bildersturm der böhmischen Hussiten, Ein neuer Blick auf eine radikale mittelalterliche Geste, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 59 (2011) S. 27–48, insbes. S. 43: „Es sei daran erinnert, daß es im tschechischen Sprachschatz des 14.–16. Jahrhunderts keinen Beleg für die Verwendung einer zusammenfassenden Kategorie von „Bildersturm“ gibt. Die Aufstellung einer neuen, den religiösen Bildern feindlichen Norm ermöglichte es rückwirkend, die verschiedenen Motivationen zu rationalisieren und zu legitimieren, und dieser Prozeß setzte zweifellos schon unmittelbar nach dem eigentlichen Geschehen ein. Wir können auch von einer „rückwirkenden Theologisierung“ der pragmatischen Aktionen sprechen.“ Auch bei den Hussiten wurde nicht die Liturgie als solche verteufelt, sondern ihr Missbrauch durch Götzendiener (a.a.O., S. 48), so dass Marchal zuzustimmen ist. Folgt man beiden, so hat die Reformation die Legitimierung bilderfeindlicher Aktionen umgedeutet, indem sie grundsätzlich mit ikonographischen Darstellungen von Heiligen brach. Genau das ist der Unterschied. Die Gemeinsamkeit liegt aber darin, dass es gegenüber der Praxis der Heiligenverehrung und des Kultes bereits bedeutende Ressentiments gab, die noch nicht detailliert abstrakt-theologisch artikuliert wurden, weil die Antipathie gegen den Feind im Vordergrund stand. Der Bildersturm der Reformation kam jedenfalls nicht aus dem Nichts, sondern war die theologisch-rational begründete Reaktion auf bereits existierende mehr oder weniger diffuse Strömungen.

211 Guy Paul MARCHAL, Bildersturm im Mittelalter, in: Historisches Jahrbuch 113 (1993) S. 255–282, hier S. 258; DERS., Jalons pour une histoire de l'iconoclasme au moyen âge, in: Annales 50/5 (1995) S. 1135–1156, hier S. 1137; vgl. auch: DERS., Bildersturm schon 60 Jahre vor der Reformation: *Got grues dich frow metz, wes stest du da?*, in: Bildersturm, Wahnsinn oder Gottes Wille (wie Anm. 208) S. 108 f.

und Logik haben deswegen ausschließlich als Mittel zum Zweck zu dienen. Alles wird darum passend gemacht, gerade in einer extremen, enthemmenden Kriegssituation. Das Ressentiment wird konsequent bis zum Äußersten gepflegt, die Gottesfurcht bleibt dabei trotzdem nicht auf der Strecke: Stärkt es die eigene Position des Hassenden, Maria zu verehren, wird sie verehrt (eigene moralische Überlegenheit)²¹², dient es dem Zweck, den Feind verächtlich zu machen, beschimpft man sie (moralische Unterlegenheit des Feindes). Das ist politisch nicht gewollt²¹³, wird aber vermutlich stillschweigend toleriert²¹⁴. Die Frage, wie das Vorgehen legitimiert wird, ist zweitrangig. Die Zerstörung von Heiligenbildern und Kirchen folgt dabei etablierten Mustern, die eigene *devotio* ist Gott nah, die des Feindes Götzendienst. Entscheidend ist dabei freilich nicht die eigentliche Begründung, sondern der Erfolg des eigenen Handelns und der daraus resultierende Befriedigungseffekt²¹⁵.

Wahrheit oder nicht: Was den Chorherrn verunsichert, ist der Ausbruch eines Naturtriebes, Ausdruck einer permanenten Verletzung, die nicht abgewehrt werden konnte, nun aber in einer Mischung aus Emotion und Vernunft die Beendigung dieses Zustands fordert, indem alles radikal vernichtet wird, was als zerstörens-wert betrachtet wird. Der Darstellung des Konfliktes zwischen Zürich und den Eidgenossen, welche eine Beendigung des Bundes zwischen dem Haus Österreich und der Limmatstadt anstrebten, wird im „Liber de nobilitate“ nicht grundlos Raum gewährt. Hemmerli weiß, warum er schreibt: Die Eidgenossen erscheinen als neue Spartaner²¹⁶, als Schrecken des Adels und der Nachbarländer, als ein Faktor der Gewalt, als Schande der Welt. Zürichs Loslösung aus dem alten Bund mit den früheren Alliierten wird wegen der divergierenden Interessen

212 MARCHAL, Die *Metz* (wie Anm. 204) S. 313 f.; DERS., Das vieldeutige Heiligenbild, Bildersturm im Mittelalter, in: Macht und Ohnmacht der Bilder, Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europäischen Geschichte, hg. von Peter BLICKLE u. a. (Historische Zeitschrift, Beiheft 33), München 2002, S. 307–332, hier S. 325.

213 Offensichtlich wurden deshalb auch Exekutionen vollzogen. Vgl. Eidgenössische Abschiede, Bd. 2 (wie Anm. 199) S. 184.

214 Eidgenössische Abschiede, Bd. 2, S. 184 (wie Anm. 199). Es ist unwahrscheinlich, dass man Kämpfende, die dem Tod ohnehin nahestanden und in einer kriegsbedingt unübersichtlichen Situation agierten, durch Vorschriften groß beeindrucken konnte – *silent enim leges inter arma*. Mag es zu Hinrichtungen gekommen sein, darf nicht übersehen werden, dass eine gründlichere Untersuchung der Sache der Eidgenossen propagandistisch betrachtet bestimmt geschadet hätte. Dem sind freilich die langfristigen Versuche der Tagsatzung entgegenzuhalten, Kriegsverbrechen nach Möglichkeit zu unterbinden. Vgl. Oliver LANDOLT, Die Kriminalisierung von Kriegsverbrechen, Das Beispiel der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft, in: Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 21 (2006) S. 93–107, hier S. 99 ff.

215 Der sicherlich auch mit einer sexuellen Entehrung und Entwürdigung sowie einer religiösen Erniedrigung des Feindes einherging. Vgl. VON LIEBENAU, Szenen (wie Anm. 191) S. 239.

216 Schwyz sei von keinen Mauern umgeben. Vgl. HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 141r. Auch Sparta hatte keine Mauern.

und ständiger Feindschaft als rechtmäßig empfunden²¹⁷. Man wolle nicht zu deren Spielball werden.

Hemmerli bekannte sich aus christlicher Sorge und aus politischer Rason, aber auch aus Loyalität zu seiner Heimatstadt, zum Haus Österreich. Ist der Adel die einzige zur Herrschaft wirklich befähigte Führungsschicht, lässt er indirekt durchblicken, dass dessen Macht durch andere, dem Pöbel recht nahestehende Kräfte gebrochen werden kann. Er malt aus, was geschieht, wenn der dritte Stand über den ersten Stand obsiegt: Die Welt wird aus den Fugen, die Kirche in Gefahr geraten. Willkür, Unrecht und Grausamkeit sind die Folge. Die Mehrzahl der Reichsstädte Oberdeutschlands, allen voran die mächtigen Kommunen Bern, Nürnberg und Ulm werden als adelsfeindlich gebrandmarkt²¹⁸. Der Chorherr gibt klar zu bedenken, dass auch nördlich des Bodensees eine Entwicklung wie in der heutigen Schweiz möglich ist. Er verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass der Adel, angesichts der Niederlagen Ulms und Nürnbergs im Süddeutschen Städtekrieg, seinen alten Einfluss wiedererlangen werde. Dass man ihn freilich nicht von Antipathien gegen den Feind freisprechen kann, demonstriert ein Volkslied, das aus seiner Feder zu stammen scheint²¹⁹. Bezüglich der oben beschriebenen Vorgänge verhehlte Hemmerli die eigene Meinung nie, was am Ende zu seiner Inhaftierung beigetragen hat. Aufgebauscht oder nicht, waren sie für die eidgenössische Seite brisant²²⁰.

4. Zusammenfassung

Der „*Liber de nobilitate*“ wurde von der Forschung wohl deshalb unterschätzt, weil das Werk erst mit Sebastian Brant wirklich Verbreitung fand. Nicht nur das bisherige Fehlen einer Edition, sondern auch Hemmerlis Nimbus als Regionalschriftsteller und Vielschreiber haben dazu beigetragen, dass dessen Hauptarbeit als eine von vielen Abhandlungen über den Adel missverstanden wurde. Ist ihr Potenzial in jüngster Zeit von Schweizer Seite wieder entdeckt worden, wird noch nicht ausreichend betont, dass uns im *liber* der Hauch kommender Ereignisse bereits entgegenweht, weil in ihm die Atmosphäre der Zeit vor der Reformation wiedergegeben wird. Sie fällt durch eine eigenartige Mischung aus Widerstand gegen Missstände und bewusstem Konservatismus auf. Zu sehr hat

217 Ebd., pag. 143v.

218 Ebd., pag. 146r.

219 Emil DÜRR, Felix Hemerli als Verfasser eines historischen Volksliedes, in: Anzeiger für schweizerische Geschichte 12 (1914) S. 220–235.

220 DÜRR (wie Anm. 219) S. 228. Vgl. auch: Theodor VON LIEBENAU, Ein Leidensgefährte Meister Hemmerlins, in: Anzeiger für schweizerische Geschichte 2 (1874–77) S. 189–192, hier S. 190, Anm. 1. Zu den Gründen, deretwegen Hemmerli von Konstanzer (Heinrich von Hewen) und Zürcher Seite (Zurückdrängung der anti-eidgenössischen Partei) fallen gelassen wurde, äußert sich: HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 27 ff. u. S. 356 ff. (Klageregister). Einer der beiden Leiter der Untersuchungskommission war der Probst Hemmerlis, mit dem ihn kein gutes Verhältnis verband.

man sich auf das 33. Kapitel konzentriert, ohne genügend zu berücksichtigen, dass es dem Autor nicht nur um Zürcher oder eidgenössische Angelegenheiten der 1440er und 1450er Jahre ging, sondern um Probleme, die den damaligen Menschen generell bewegten, weil sie von politischer, religiöser und allgemeiner Relevanz waren.

Kann man Hemmerli unmöglich als ‚Reformator‘ im direkten Sinn bezeichnen, ist dennoch zu beachten, dass *re-formatio* eigentlich nur die Rückkehr zum alten Zustand will. Der damalige Gesellschaftskritiker versteht sich normalerweise als ‚Re-former‘ nicht als ‚Neuerer‘²²¹. Darum darf Hemmerli, gerade weil er so konservativ anmutet, nicht als altbackener Faktensammler oder gar überkommene Figur einer ausgehenden Epoche missverstanden werden. Der Verfasser dieser Schrift stand voll auf der Höhe seiner Zeit und wusste genau, welche Diskurse seine Mitbürger bewegten. Die tiefere Ursache, wieso er noch immer etwas falsch eingeschätzt wird, liegt freilich darin, dass man ihn zu sehr mit dem Auge des modernen Betrachters sieht, insofern ein Defizit, als ein spätmittelalterlicher Autor uns in Dialogform in verklausulierter Weise sein eigenes Weltverständnis präsentiert. Er wollte nicht vorrangig akademisches Wissen seiner Zeit zusammenfassen und den Adel knöchern verteidigen, sondern die ‚Reform‘, die Rückkehr zum alten guten Zustand. Was er nicht wünschte, waren *res novae*, verbunden mit Umsturz und Gewalt, die er aus eigener Erfahrung kannte.

Zu Recht hat die jüngere Forschung darauf hingewiesen, dass Hemmerli für die Zeitgenossen kein unbekannter Literat war, der schon wegen seiner Originalität und Produktivität Interesse verdient. Erkannt wurde, dass der „*Liber de nobilitate*“ als Fundgrube für die Mentalitätsgeschichte von einiger Bedeutung ist²²². Das bedarf der Interpretation, der Frage danach, worin eigentlich der reale Zeitbezug der Ausführungen Hemmerlis bestand. Seine eigentliche Intention war nicht ein oberflächlich unterhaltendes Werk, das einem Habsburger gewidmet war, oder eine Arbeit, die gegen die Feinde Zürichs polemisieren sollte. Zu vielfach sind die Anspielungen, als dass man der Schrift nur sekundäre Bedeutung beimessen sollte. Gerade weil dem Dialog zwischen *rusticus* und *nobilis* immer wieder eine beträchtliche Brisanz innewohnt, und er folglich auch nicht ‚banal‘ sein kann, gilt es, den Versuch zu unternehmen, eine geeignete Perspektive einzunehmen, um den tieferen Wert des Textes angemessen zu würdigen und sich damit der Weltauffassung des Verfassers nähern zu können:

Wenn Hemmerli beispielsweise attestiert wird, er habe wie andere eine „Gesellschaftskonzeption“²²³ verfolgt, so ist zu überdenken, dass derartige Wertungen eine Weltansicht widerspiegeln, wie sie seit der Aufklärung üblich ist: Sie unterstellen, dass das Individuum zu jeder Zeit die Gesellschaft, gleichsam wie am Reißbrett, gezielt entwickelt. In einer Sphäre ohne Staat sind solche Gestal-

221 So schon: MARCHAL, Die frommen Schweden (wie Anm. 127) S. 76.

222 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 18 ff.

223 SIEBER-LEHMANN, In Helvetios (wie Anm. 14) S. 17.

tungsmöglichkeiten freilich beschränkt. Der mittelalterliche Mensch war in seinen kulturellen Normen anders konditioniert, anders ‚gepolt‘. Er begriff sich als Teil eines ganzheitlichen, organisch-geordneten Kosmos, der in seinen Grundzügen nur wenig Veränderungen kannte. Hemmerli sah sich nicht als selbstständiges Subjekt, das sich, inmitten ständigen Wandels, eine Ideologie sucht, die ihm persönlich richtig erscheint. Die Ausschau nach der ständigen Modifikation der eigenen Lebenszusammenhänge bestimmt nicht die Art des Denkens: Man formt nicht die Welt, sondern man lebt in ihr. Nicht der Wille, Zustände zweckrational zu verändern, war deshalb für ihn und seine Zeitgenossen maßgeblich, sondern die Tradition als Ausdruck dessen, was sich bewährt hatte. Herrschaft war personal gebunden. Sie kannte daher nur ein ‚unten‘ oder ‚oben‘. Da aber Obrigkeit unter den damals gegebenen Bedingungen ohne Eliten kaum vorstellbar war, musste eigentlich kein Gesellschaftsmodell im heutigen Sinn ‚verteidigt‘ werden. Was dem widersprach, musste scheitern, daher bedurfte es keines ‚Konzepts‘. Adelige Herrschaft konnte nichts anderes sein als gottgewollt. Wird also die konkrete Ausübung des christlichen Kults als ‚Kitt‘ zwischen Untertan und Obrigkeit²²⁴, als Grundbedingung des sozialen Zusammenlebens eher am Rande thematisiert, ist die Intention durchaus religiös motiviert: Kult und Herrschaft gehören zusammen. Letztere wird religiös legitimiert oder mit Verweis auf die Bibel delegitimiert. Wo Herrschaft kritisiert wird, betrifft dies letztlich auch Substanz des Glaubens, da das von Gott geschaffene, altbewährte Gefüge gefährdet zu werden droht.

Das Aufkommen städtischer und kommunaler Kräfte in Oberdeutschland sowie die spektakulären Erfolge der Eidgenossen waren eine ausgesprochen große Herausforderung der damals vorherrschenden Mentalität und Weltauffassung. Lag die Beseitigung bzw. Zurückdrängung des Adels für Hemmerli theoretisch im Bereich des Möglichen, stellte sich das Problem, welcher Art die Elite war, die nachrücken würde. Die alte musste durch eine neue Elite ersetzt werden, die keine oder nur wenig Herkunft besaß: Von einem derartigen ‚Systemwechsel‘ konnte der einfache Mann freilich nichts haben, es sei denn der Adel versagte. Leicht verständlich daher die Stellungnahme des *rusticus*, der andeutet, dass die Eidgenossen im Grunde nichts anders seien als Pöbel²²⁵. Gerade in den letzten Kapiteln wird offenbar, dass die Herrschaft des dritten Standes aus damaliger Sicht keineswegs eine Besserung für dessen Lebensverhältnisse versprach: An die alte Herrschaft des Adels tritt lediglich eine neue Obrigkeit, die über weniger

224 Der Eid band beide aneinander, da er eine Verpflichtung gegenüber Gott beinhaltete. Vgl. André HOLENSTEIN, Die Huldigung der Untertanen, Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800) (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. 36), Stuttgart/New York 1991, S. 49.

225 Hemmerli, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 141v: *Licet prout tibi secundum capitulum II notabiliter significavi ab omnibus progenitoribus meis rusticalis fuerim conditionis. Nihilominus animi perturbatur discussionis arbitrium de tantorum plebeorum arrogantia protervissime dominationis.*

Glanz und Tradition verfügt. Deren Idoneität schimmert in einem trüben Licht, scheint ihre Macht doch auf reiner Gewalt aufgebaut zu sein. Genau das ist der Grund, wieso der Bauer sich am Ende des Dialogs (Kapitel 34) dankend vom *nobilis* verabschiedet, der ihn eines Besseren belehrt und ihm einsichtig dargelegt habe, worin der Sinn und Zweck des Adels liege²²⁶.

Die bezeugte Freundschaft zwischen *nobilis* und *rusticus* wirkt angesichts des Dialogverlaufs in den Kapiteln 1 bis 32 etwas lächerlich. Vermutlich ist darin die Absicht des Autors zu erkennen, in erster Linie Auswüchse bloßzulegen und nicht das Bild idealer Verhältnisse zu entwerfen. Wenn Hemmerli eindeutig für die Führung der Gesellschaft durch den Adel eintritt, ist andererseits doch nicht zu übersehen, dass er den Adel seiner Tage und die von diesem dominierten kirchlichen Instanzen unterschwellig scharf kritisiert. Erscheinen die Schweizer als Agenten des Teufels, ist ihre zeitlich begrenzte Dominanz dennoch gottgewollt, weil der von seinen eigentlichen Werten und Pflichten sich immer mehr entfernende Adel gesündigt hat. Dieser droht deshalb unter das Schicksalsrad zu geraten, da er die Zeichen der Zeit nicht zu deuten weiß²²⁷.

Hemmerli ist kein studierter Träumer. Für ihn stehen keine Konzepte im Zentrum seines Denkens, sondern der ‚Faktor‘ Mensch²²⁸: Hat sich Herrschaft, letztlich rational begründet, an der Tradition zu orientieren, so ist es für ihn selbstverständlich, dass nicht eine diffuse religiöse Moral, ständische Ideologien oder politische Visionen für das Funktionieren öffentlicher Zusammenhänge entscheidend sind, sondern die konkrete moralische Integrität der Protagonisten, die Befolgung der über lange Zeiträume bewährten Normen und das Wissen darum, dass öffentliches Handeln stets ein Zusammenspiel zwischen Eigennutz und Gemeinnutz ist. Gerade dadurch, dass beide nicht thematisiert werden, gewinnt der „*Liber de nobilitate*“ an Schärfe. Wo Geben und Nehmen das Handeln nicht bestimmen, wo sie nicht Teil der sozialen Konditionierung sind, ist nicht nur die Herrschaft, nicht nur die gottgewollte Weltordnung, sondern letztlich auch der Glaube in Gefahr, was in Gewalt und totaler Willkür enden kann. Die unausgesprochene Botschaft ist klar: Keine Obrigkeit reüssiert auf Dauer, wenn nicht das Streben aller nach dem *bonum commune* den Grundpfeiler der eigenen Identität bildet. Wo es an Identität bzw. Identifikation damit mangelt, fehlt auch Bindung, wo aber Bindung fehlt, wird Herrschaft als solche delegitimiert, weil den Werte- und Weltvorstellungen, die sie stützen, die Selbstverständlichkeit fehlt. Soziale Intelligenz und Verantwortungsgefühl gegenüber

226 Ebd. pag. 148r: *Lucerna pedibus meis verbum tuum* (Psalm 118, 105). Vgl. auch Psalm 118, 102: *a iudiciis tuis non recessi. quia tu illuminasti me*.

227 Marchal bringt es mit Blick auf weitere Quellen folgendermaßen auf den Punkt: „Es ist der Adel, der durch seine Pflichtvergessenheit und Untreue seine Standesaufgaben nicht erfüllte, weshalb ihn die Eidgenossen ersetzen.“ (Guy P. MARCHAL, *Schweizer Gebrauchsgeschichte, Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität*, Basel 2007, S. 361).

228 Sehr umsichtig das vorsichtige Urteil bei: HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 196 f., die Hemmerli nicht als ‚Humanisten‘ bezeichnet, ihn jedoch bereits deren Epoche zurechnet.

dem ‚System‘ werden dem Menschen nicht in die Wiege gelegt, sie müssen an-erzogen werden: Die christlichste Pflicht des Adels besteht darin, sich dieser Zusammenhänge stets bewusst zu sein und sie nicht aus Hochmut, der größten aller Sünden, zu vergessen. Dieser ist der Ausgangspunkt für den Fall vom Gipfel, von der *rota fatalis*. Modern gesprochen geht Hemmerli davon aus, dass Herrschaft nicht allein auf Institutionellem basiert, sondern Menschen braucht, die in ihrem Denken vorgeprägt und entsprechend sozial diszipliniert sind. Beides ist von elementarer Wichtigkeit. Genau in diesem Punkt provoziert er beim Leser Überlegungen, die von eminent religiös-weltanschaulicher Bedeutung sind, denn letztlich ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass der Fürst – die Schrift ist an Albrecht VI. adressiert – die Verantwortung für das Seelenheil des Untertanen hat: Einem derart hohen Anspruch, welcher Erkenntnisprozesse vieler Generationen verlangt, um annähernd erfüllt zu werden, kann ein ‚Streber‘ aus dem dritten Stand, ein *homo novus*, einfach nicht entsprechen. Genau deshalb bleibt Hemmerli ein kritischer und wachsamer Freund des Adelsstandes! Herrschaft benötigt für ihn nicht irgendeine Obrigkeit, sondern die *nobilitas*, darum sind Aufruhr und Weltumsturz, so berechtigt sie auch sein mögen, abzulehnen.

Gehen die ersten 32 Kapitel in eine eigene, in vielerlei Hinsicht gesellschaftskritische Richtung, bleibt der „Liber de nobilitate“ aufs Ganze gesehen konsequenterweise gegen die Eidgenossen gerichtet. Alle Abschnitte laufen auf das 33. Kapitel, die Invektive gegen die *Schwyz*, zu, die den Höhepunkt der Schrift bildet. So hart diese ausfällt, so klar wird auch, dass der Adel trotz aller Zeitumbrüche stets die Pflicht hat, zu den Normen und Idealen zurückzukehren, die ihn seit jeher zur Herrschaft prädestinieren, da sonst der worst case – wie im Falle der Eidgenossen – einzutreten droht.

Der bisherigen Forschung ist zuzustimmen, wenn sie Hemmerli als unbedingten „Adelsfreund“ und leidenschaftlichen Gegner der Eidgenossen charakterisiert²²⁹. Wenn die Quelle breiten Interpretationsspielraum lässt und angesichts einer fehlenden kritischen Edition des Textes kein abschließendes Urteil gefällt werden kann, lässt sich doch feststellen, dass seine Haltung zu den Eliten keineswegs „apodiktisch“-unumstößlich war. Versagten diese, war es Gottes gerechter Wille, sie dafür zu strafen oder nötigenfalls gänzlich zu beseitigen. Der dem „Liber de nobilitate“ angehängte, Friedrich III. gewidmete, *processus iudicarius*, in dem die Zürcher mit dem Adel, Karl dem Großen und den Stadtheiligen im Himmel gegen die Eidgenossen klagen²³⁰, verrät große Antipathien gegen diese, ändert aber nichts daran, dass Hemmerli um die Sündhaftigkeit der eigenen Seite wusste. Trotz aller Vorbehalte billigt er dem Landmann im letzten Kapitel vernünftiges, weil traditionsgebundenes Verhalten zu, indem er suggeriert, dass dieser nicht per se gegen die Herrschaft des Adels ist, solange jener den etablierten Normvorstellungen entsprechend handelt. Er attestiert dem Bauern als dem

229 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 135.

230 HEMMERLI, De nobilitate (wie Anm. 14) pag. 148v ff.

Hauptrepräsentanten des dritten Standes ein grundsätzliches Interesse an alten und erprobten Eliten, die über Herrschaftswissen, Erfahrung und moralische Qualitäten verfügen, welche sich aus ihrer Herkunft ergeben: Wer über Generationen geherrscht hat, weiß, was er zu tun hat. Er kennt die Versuchungen, die es zu vermeiden gilt.

Der *liber* ist trotz seiner proabsburgischen, elitenfreundlichen Tendenz alles andere als reine Adelsschmeichelei. Sieht der Zürcher den Zustand der kirchlichen Institutionen und ihrer Vertreter sehr scharf, gilt dies noch mehr für den des Adels. Normen, Glaube, Kult und Obrigkeit gehören für ihn organisch zusammen. Sie sind ineinander verwoben. Alle befinden sich in der Krise. Hell-sichtig spürt der Chorherr den Umbruch im kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Bereich, der im großen Bauernkrieg von 1525 und in der Reformation sein Ventil finden wird. Er appelliert an die zentripetalen Kräfte, weil er die zentrifugalen Faktoren nur zu gut kennt. Der „*Liber de nobiliatē*“, den Hemmerli zu Recht als sein Hauptwerk ansah, geht weit über eine rein polemische Ständelehre hinaus. Trotz rudimentärer Hebräisch- und Griechischkenntnisse war der Zürcher kein Humanist, wohl u. a. deswegen weil er, wie schon Brant bemerkte, ein recht rustikales Latein schrieb²³¹. Dem gesellschaftlichen Selbstverständnis dieser Gruppe mag er trotz seiner Herkunft und seines menschenzentrierten Weltbildes eher skeptisch gegenübergestanden sein. Das *tibizare* war wohl kaum sein Ding²³². Selbst wenn man die durchaus anders gelagerten Verhältnisse in seiner Heimatregion im Auge behält, war Hemmerli der Welt des ‚echten‘ bzw. alten Adels, aufs Ganze betrachtet, vermutlich näher als viele Ständetheoretiker des weitaus urbaner geprägten Südens, die ihre Lebenszusammenhänge und ihre eigenen Ideale auf andere Art ins Zentrum rückten. Plakativ vereinfacht ausgedrückt stand der nördlichen Adelskultur die südliche Humanisten- und Bürgerkultur gegenüber. Beide verfügten über jeweils unterschiedliche politische Stile sowie unabhängig voneinander entstandene Gemeinwohlvorstellungen. Dem Gedanken, inwieweit Hemmerli hier Gegenposition eingenommen hat, inwiefern er möglicherweise mit seinen Ansichten intellektuell in ‚Wettbewerb‘ mit den Italienern treten wollte, soll hier, schon wegen der offenen Editions-lage, nicht nachgegangen werden. Der Unterschied wird darin liegen, dass er im Vergleich zu Cristoforo Landino, Poggio Bracciolini und Buonaccorso da Montemagno formal Parallelen zeigt, in Wirklichkeit aber einer Herrschaftselite den Vorzug

231 HIERONYMUS (wie Anm. 56) S. 174, Anm. 1; Vgl. auch: COLBERG (wie Anm. 5) S. 1001; BÄNZIGER (wie Anm. 1) S. 53; Albert SCHNEIDER, Der Zürcher Canonikus und Cantor Magister Felix Hemmerli an der Universität Bologna 1408–1412 und 1423–1424, Zürich 1888, S. 29 (äußert sich ausführlicher darüber). Die Meinung darüber, ob Hemmerli als Frühhumanist zu werten ist oder nicht, geht in der Literatur auseinander. Zur Bedeutung des klassischen Lateins vgl. Agostino SOTTILI, Ehemalige Studenten italienischer Renaissance-Universitäten: ihre Karrieren und ihre soziale Rolle, in: Gelehrte im Reich: Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, hg. von Rainer Christoph SCHWINGES (ZHF Beiheft 18), Berlin 1996, S. 41–74, hier S. 48.

232 BÄNZIGER (wie Anm. 1) S. 53.

gibt, weil er Tugendadel ohne Herkunft und Tradition grundsätzlich als problematisch ansieht. Was ihn mit den Humanisten verband, war sein Bildungsstreben, die „Wertschätzung“ des Individuums²³³. Was ihn von diesen unterschied und wahrscheinlich trennte, war nicht nur seine bemerkenswerte Eigenwilligkeit – nachzueifern zählte nicht zu seinen Stärken –, sondern auch eine insgesamt gesehen andere Mentalität, in welcher der obrigkeitstreue Pflichtgedanke und die bewusste Orientierung an Stand und Tradition das individuelle Leistungsethos trotz seiner städtischen Abkunft stark dominierten oder wenigstens überlagerten.

Wie dem auch sei: Hemmerli verstand sich als Anti-Neuerer, welcher der alten Welt verhaftet bleiben wollte. Nicht der Bruch mit der Tradition soll Probleme lösen, vielmehr die Rückkehr zu ihr, zur guten alten Ordnung. Nicht durch den Umsturz, sondern dadurch, dass er die ‚Re-form‘ wollte, befürwortete er Veränderungen. Er war viel zu sehr Nonkonformist, als dass man ihn einfach in eine ‚Schublade‘ stecken könnte. Es ist letztlich eine Frage der Perspektive, ob man ihn als ‚konservativen‘ Schriftsteller sehen will oder nicht. Wer sich wie er auf die frühe Kirchengeschichte beruft, um damalige Zustände anzuprangern, wer bestimmte Themen aufs Tablett bringt, den Zölibat kritisiert, den Niederklerus verachtet, das Jubeljahr verspottet, von der Gleichheit der Christen schreibt, die Lebensführung der Äbte kritisiert, Abgaben an den Klerus als tiefere Ursache für Häresie ansieht²³⁴ oder die Schändung von Altären sowie die Verächtlichmachung der Eucharestiepraxis beschreibt, ist in jedem Fall der Ära vor der Reformation zuzurechnen²³⁵. Entscheidend dürfte bei ihm das Erleben einer unmittelbaren Bedrückung durch Hass gewesen sein. Diese Verfehlung im religiösen Sinn stellte für den Theologen und Gottesmann eine Herausforderung dar, weil sie logischerweise nicht allein durch Antipathie oder wie auch immer geartete aggressive Gegenmaßnahmen ‚bekämpft‘ werden kann, sondern allein durch die Analyse der Gegenseite, deren Reaktion auf ökonomische, politische oder religiöse Missstände logisch nachvollzogen werden muss. Selbstkritik am eigenen Standpunkt ist unabdingbar, um drohender Häresie und Emotionen entgegenzuwirken. Die Aufgabe des Seelenhirten ist es, auf Gefühlslagen, Stimmungen und Nöte zu reagieren, um menschliche Leidenschaften verantwortungsvoll kanalisieren zu können. So betrachtet kann Hemmerli wohl als Kind der Zeit vor der Reformation betrachtet werden²³⁶.

233 Wichtig das treffende Urteil bei: HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 196.

234 Vgl. Hans-Jörg GILOMEN, Der Traktat *De emptione et venditione unius pro viginti* des Magisters Felix Hemmerli, in: Studien zum 15. Jahrhundert, Festschrift Meuthen, hg. von Johannes HELMRATH u. a., München 1994, Bd. 1, S. 583–605, hier S. 605.

235 HALTER-PERNET (wie Anm. 2) S. 102 ff. u. S. 180 ff.

236 Der Begriff „Vorreformation“ wird hier bewusst vermieden. Zur Problematik, die sich hinter diesem Begriff verbirgt vgl. Theodor MAHLMANN, „Vorreformatoren“, „vorreformatorisch“, „Vorreformation“, Beobachtungen zur Geschichte eines Sprachgebrauchs, in: Reformer als Ketzer, Heterodoxe Bewegungen von Vorreformatoren, hg. von Günther FRANK u. a. (Melancthon-Schriften, Bd. 8), Stuttgart-Bad Canstatt 2004, S. 13–55, hier S. 54.

5. Fazit

Wer sich dem „*Liber de nobilitate*“ unbefangen mit den Fragestellungen und Erwartungshaltungen unserer Tage nähert, wird das Werk in erster Linie als antiedgenössische Polemik ohne besonderen intellektuellen Tiefgang auffassen. Ist er eine banale Invektive, eine Ständelehre von vielen?

Die Antwort fällt negativ aus. Für den Umgang mit einer solchen Quelle gilt genau das, was für mittelalterliche Texte generell gilt: Was dem heutigen Beobachter banal anmutet, kann für den damaligen Leser von großer Bedeutung sein. Erst im Bewusstsein, dass es sich dabei keineswegs um eine Binsenweisheit handelt, erscheint Hemmerlis Arbeit in einem anderen Licht. Er verfielt nicht eine Ideologie, seine gesamte Mentalität ist anders strukturiert. Es ist die Andersartigkeit der Weltbetrachtung, die uns in dieser Quelle deutlicher als anderswo entgegentritt. Hemmerli kannte weder einen ‚Staat‘ noch moderne Institutionen, die für Sicherheit und öffentliche Wohlfahrt hätten sorgen können. Die Existenz einer schützenden und schirmenden Herrschaftselite war daher, selbst aus heutiger Sicht, alternativlos. Berechtigte diese Alternativlosigkeit deshalb zur Herrschaft?

Diese Frage lässt sich ebenfalls verneinen. Herrschaft setzt nicht nur ‚Macht‘, sondern auch Idoneität voraus. Die Eignung, Macht auszuüben, verlangt Tradition. Wer in der Tradition des ‚kleinen Mannes‘ steht, wird, überspitzt ausgedrückt, Macht immer wie ein kleiner Mann ausüben, selbst wenn er zu Reichtum gekommen sein sollte. Wer seit vielen Generationen der Nobilität angehört, wird, umgekehrt betrachtet, von der Ausübung alltäglicher Arbeitstätigkeiten und ihren konkreten Schwierigkeiten nur bedingt etwas verstehen. Persönliche Tüchtigkeit, Bildung und moralische Qualitäten können lediglich im Einzelfall etwas daran ändern. Der Mensch bleibt stets die Inkarnation seiner Herkunft. Darum ist die Existenz von Ständen natürlich und damit gottgegeben.

Beachtet man, dass die mittelalterliche Kultur eine der ‚Knappheit‘ war und kein nennenswertes ökonomisches Wachstum im modernen Sinn kannte, ist evident, dass angesichts beschränkter Verteilungsspielräume gesellschaftliche Statik, die keine Veränderung vertrug, als selbstverständlich betrachtet wurde. Gabe und Gegengabe bestimmten den gesellschaftlichen Ausgleich. Ehrgeiz, die Überschreitung gesellschaftlicher Grenzen, die Nichteinhaltung tradierter Spielregeln, vor allem aber eine nicht standesgemäße Lebensweise mussten die Welt ins Schwanken bringen, weil ein diffiziles System von Gegenseitigkeiten in Frage gestellt wurde, das im christlichen Kult sein Fundament hatte. Trat dieser Fall ein, hatte der Adel aus Hemmerlis Sicht seine Pflichten vernachlässigt. Die Ursachen hierfür werden im *liber* nur beiläufig erwähnt und mehr als moralisches Versagen denn als strukturelles Problem gesehen. Wird der Adel gezwungen, die Tätigkeit der Städter zu übernehmen und dem Gelderwerb nachzugehen, ist dies ein wenig standesgemäßer Vorgang. Gelderwerb ist nicht nur moralisch verwerflich, er ist ‚systemwidrig‘, weil er die ‚Statik‘ gefährdet und

dadurch den Adel auf Konfrontationskurs mit dem gemeinen Mann bringt. Wer sich kapitalistisch betätigt, kann nicht freigiebig sein. Wer aber in einer ökonomisch relativ statischen Welt nicht freigiebig ist und eine Kultur des reinen ‚Nehmens‘ pflegt, gefährdet aufgrund der oben genannten eingeschränkten Verteilungsspielräume den Grundkonsens mit dem Untertan. Die Folge ist dessen Aufbegehren, das den berechtigten Sturz des Adels von der *rota fatalis* nach sich ziehen kann²³⁷. Da Herrschaft ohne Obrigkeit nicht denkbar ist, kann aus der Sicht Hemmerlis nur gefolgert werden, dass, wie bei den Eidgenossen, eine Elite von Viehhirten, ‚Strebern‘ und Viehdieben, gewissermaßen eine ‚Kuhelite‘ die Herrschaft übernimmt²³⁸. Herrschaft von gewöhnlichen Leuten kann nur ‚gemein‘ sein. Dem gilt es Einhalt zu gebieten, da dem gemeinen Mann die Tradition und damit die Erfahrung sowie die Reife im Umgang mit der Macht fehlen. Dass Hemmerli sich mit dieser Haltung Feinde machte, versteht sich von selbst.

Als Zeuge einer Übergangsepoche, der sich gegen den partiellen Wandel der Wert- und Normvorstellungen seiner Zeit stemmt, ist er ein Sympathisant des Adels, aber gleichzeitig auch dessen energischer Mahner. Seine Argumentationsweise ist, vor dem Hintergrund mittelalterlicher Gesellschaftsbedingungen und Denkstrukturen, in sich schlüssig und, auf den zweiten Blick, überraschend realitätsnah. Schon deshalb sollte man der Quelle mehr Beachtung als bisher schenken. Angst vor Neuem, das Beharren auf Bewährtem, die genaue Kenntnis der Lebenszusammenhänge und ihre Analyse, die Traditionsbezogenheit schließen bei ihm individuelle Verantwortung, unabhängiges moralisches Handeln und den Ruf nach Veränderung nicht aus. Der *rusticus* des Hemmerli ist nur auf den ersten Blick der ‚Bauer‘, als den ihn der moderne Betrachter sieht. Er steht auch für den Städter²³⁹, als den Bewohner einer Welt, die, trotz der Eingebundenheit in ländliche Zusammenhänge, durch vergleichsweise größeres ökonomisches Wachstum, durch Handel, Expansion, Kommunikation, Information, Neugier,

237 Vgl. Guy P. MARCHAL, Die Antwort der Bauern, Elemente und Schichtungen des eidgenössischen Geschichtsbewusstsein am Ende des Mittelalters, in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten Mittelalter, hg. von Hans PATZE (VuF 31), Sigmaringen 1987, S. 757–790, hier S. 767: „So hat das Ausscheiden des Adels, das sich im Bereich der Eidgenossenschaft – zumindest was die ständischen Prärogativen anbetrifft – effektiv vollzogen hat, bei den Eidgenossen eine Erklärung gefunden, die in heilsgeschichtliche Dimensionen ausgreift: bei ihnen hat der von Gott gegebene Ordo der Christenheit eine Umkehr erfahren. In die Funktion der pflichtvergessenen *milites* sind die tugendhaften *laboratores* eingerückt“.

238 Genau unter diesem Hintergrund sind die ständischen Antipathien gegen die Eidgenossen zu verstehen. Vgl. MARCHAL, Die Antwort (wie Anm. 237) S. 763 f.

239 In der Wirklichkeit wurden innerhalb der Eidgenossen die Unterschiede zwischen Land- und Stadtbewohnern sehr wohl wahrgenommen. Vgl. MARCHAL, Die Antwort (wie Anm. 237) S. 768: „Mochte der Städter auch der sozialen Realität ‚Bauer‘ mit sichtlichem Unbehagen gegenüberstehen, unter dem äußern Druck ist es auch bei ihm zur Identifikation mit der ideologischen Kampffigur ‚Bauer‘ gekommen“.

individuelle Beweglichkeit, Bildungsstreben, Risiko und eigenständige Unternehmung gekennzeichnet ist, die er kritisch sehen musste, weil ein komplexes System aus bewährten Norm- und Moralvorstellungen, aus Konsensualität, Obrigkeitstreue, Pflicht und Dienst zu zerbrechen drohte.